LIVRO II
DA SUJEIÇÃO PASSIVA POR SUBSTITUIÇÃO, DA SUSPENSÃO E DO DIFERIMENTO

Descrição	Artigo
TÍTULO II - DA RETENÇÃO ANTECIPADA, DA SUSPENSÃO, DO DIFERIMENTO E DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO	260
CAPÍTULO I - DOS PRODUTOS SUJEITOS À RETENÇÃO DO IMPOSTO	-
Seção I - Das Disposições Gerais	-
Subseção I - Da Disciplina Comum	261 a 267
Subseção II - Do Imposto Retido	268
Subseção III - Do Ressarcimento do Imposto Retido	269 a 272
Subseção IV - A Emissão de Documentos Fiscais pelo Sujeito Passivo por Substituição	273
Subseção V - Da Emissão de Documentos Fiscais pelo Contribuinte Substituído	274
Subseção VI - Da Escrituração Fiscal pelo Sujeito Passivo por Substituição	275 a 277
Subseção VII - Da Escrituração Fiscal pelo Contribuinte Substituído	278 a 280
Subseção VIII - Da Apuração, da Informação e do Recolhimento do Imposto Retido	281 a 283
Subseção IX - Das Operações Realizadas Fora do Estabelecimento por Contribuinte deste Estado	284 a 285
Subseção X - Das Operações Realizadas em Território Paulista por Contribuinte de Outro Estado	286
Subseção XI - Do Sujeito Passivo por Substituição Enquadrado no Regime de Estimativa	287
Seção II - Das Operações Ou Prestações Efetuadas Por Representante, Mandatário Ou Outros	288
Seção III - Das Operações com Fumo ou seus Sucedâneos Manufaturados	289 a 290
Seção IV - Das Operações com Cimento	291 a 292
Seção V - Das Operações com Refrigerante, Cerveja, Inclusive Chope e Água	293 a 294
Seção VI - Das Operações com Sorvete	295 a 296
Seção VII - Das Operações com Fruta	297 a 298
Seção VIII - Das Operações com Veículo Automotor Novo	-
Subseção I - Das Operações com Veículo Automotor de Duas Rodas	299 a 300
Subseção II - Das Operações com os Demais Veículos Automotores	301 a 302
Subseção III - Do Faturamento do Veículo Diretamente ao Consumidor	303 a 309
Seção IX - Das Operações com Pneumáticos e Afins	310 a 311
Seção X - Das Operações com Tintas, Vernizes e Outros Produtos da Indústria Química	312 a 313
Seção XI - Das Operações com Medicamentos	313-A a 313-B
Seção XII - Das Operações com Bebidas Alcoólicas	313-C a 313-D
Seção XIII - Das Operações com Produtos de Perfumaria	313-E a 313-F
Seção XIV - Das Operações com Produtos de Higiene Pessoal	313-G a 313-H
Seção XV - Das Operações Com Ração Animal	313-I a 313-J
Seção XVI - Das Operações com Produtos de Limpeza	313-K a 313-L
Seção XVII - Das Operações com Produtos Fonográficos	313-M a 313-N
Seção XVIII - Das Operações com Autopeças	313-O a 313-P
Seção XIX - Das Operações com Pilhas E Baterias	313-Q a 313-R
Seção XX - Das Operações com Lâmpadas Elétricas	313-S a 313-T
Seção XXI - Das Operações com Papel	313-U a 313-V
Seção XXII - Das Operações com Produtos da Indústria Alimentícia	313-W a 313-X
Seção XXIII - Das Operações com Materiais de Construção e Congêneres	313-Y a 313-Z
Seção XXIV - Das Operações com Produtos de Colchoaria	313-Z1 a 313-Z2
Seção XXV - Das Operações com Ferramentas	313-Z3 a 313-Z4
Seção XXVI - Das Operações com Bicicletas	313-Z5 a 313-Z6
Seção XXVII - Das Operações com Instrumentos Musicais	313-Z7 a 313-Z8

Seção XXVIII - Das Operações Com Brinquedos	313-Z9 a 313-Z10
Seção XXIX - Das Operações com Máquinas e Aparelhos Mecânicos, Elétricos, Eletromecânicos e Automáticos	313-Z11 a 313-Z12
Seção XXX - Das Operações com Produtos de Papelaria	313-Z13 a 313-Z14
Seção XXXI - Das Operações com Artefatos de uso Domésticos	313-Z15 a 313-Z16
Seção XXXII - Das Operações com Materiais Elétricos	313-Z17 a 313-Z18
Seção XXXIII - Das Operações com Produtos Eletrônicos e Eletrodomésticos	313-Z19 a 313-Z20
CAPÍTULO II - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUJEITA À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	-
Seção I - Da Prestação de Serviços Realizada por mais de um Prestador	314 a 315
Seção II - Da Prestação de Serviço de Transporte de Carga Realizada por Transportador Autônomo ou por Empresa Transportadora de Outro Estado	316
Seção III - Da Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário por Empresa Transportadora deste Estado para Contribuinte do Imposto	317 a 318-A
CAPÍTULO III - DA SUSPENSÃO DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO	-
Seção I - Da Mercadoria em Demonstração ou Mostruário	-
Subseção I - Da Suspensão	319
Subseção II - Das Obrigações dos Estabelecimentos nas Operações Relativas a Mercadoria em Demonstração ou Mostruário	320 a 325
Seção II - Dos Produtos Destinados a Cirurgia	326
Seção III - Da Saída de Bens para Utilização Fora do Estabelecimento, com Previsão de Retorno	327
Seção IV - Da Mercadoria Ou Bem Importado Sob O Regime Aduaneiro Especial De Depósito Afiançado (Daf)	327-A a 327-C
Seção V - Das Partes, Peças e Componentes Aeronáuticos para Estoque Próprio em Poder de Terceiros	327-D a 327-G
Seção VI - Da Mercadoria ou Bem Importado e Desembaraçado para Admissão em Regime Aduaneiro Especial	327-H
CAPÍTULO IV - DO DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO	-
Seção I - Das Operações Relacionadas com Cooperativa de Estabelecimentos Rurais	328
Seção II - Das Operações com Algodão em Caroço, Algodão em Pluma ou Outro Produto Resultante do Beneficiamento	329 a 332
Seção III - Das Operações com Café Cru	-
Subseção I - Do Diferimento e do Prazo para Recolhimento do Imposto	333
Subseção II - Da Base de Cálculo	334
Subseção III - Do Local e da Forma de Pagamento do Imposto	335 a 337
Subseção IV - Dos Créditos	338 a 340
Subseção V - Dos Documentos Fiscais	341
Subseção VI - Dos Livros Fiscais	342 a 344
Seção IV - Das Operações com Cana-de-Açúcar em Caule ou seus Derivados	-
Subseção I - Do Diferimento	345 a 346-B
Subseção II - Das Obrigações Acessórias da Usina Açucareira, da Destilaria de Álcool e do Estabelecimento Fabricante de Aguardente de Cana-de-Açúcar	347
Seção V - Das Operações com Feijão	348 a 349
Seção VI - Das Operações com Mamona, Soja e Outro Produtos	350 a 353
Seção VII - Da Primeira Saída de Produto " In Natura"	354
Seção VIII - Das Operações com Sementes e Outros Insumos	-
Subseção I - Das Operações com Sementes	355
Subseção II - Das Operações com Outros Insumos Agropecuários	356 a 361
Seção VIII-A - Das Operações com Levedura	361-A
Seção IX - Das Operações com Coelho e Aves	362 a 363
Seção X - Das Operações com Gado em Pé e Produtos Resultantes da Matança	-
Subseção I - Do Diferimento, da Base de Cálculo e do Recolhimento do Imposto	364 a 368
Subseção II - Dos Créditos	369 a 372
Subseção III - Das Obrigações dos Estabelecimentos Abatedores	373 a 382
Subseção IV - Das Operações com Subproduto da Matança do Gado	383 a 384
Subseção V - Das Demais Disposições	385 a 387
Seção XI - Das Operações com Eqüinos de Raça	388
Seção XII - Das Operações com Leite	-
Subseção I - Do Diferimento	389
Subseção II - Do Controle Fiscal do Lei Cru no Entreposto	390
Seção XIII - Das Operações com Pescado	391
Seção XIV - Das Operações com Material Reciclável	-
Subseção I - Das Operações com Resíduos de Materiais	392 a 394

Subseção II - Das Operações com Garrafas Pet e do Produto Resultante de sua Moagem ou Trituração	394-A
Subseção III - Das Operações Com Garrafas de Vidro	394-B
Seção XV - Das Operações com Partes e Peças para a Fabricação de Trator, Caminhão e Ônibus	395
Seção XV-A - Das Operações com Partes, Peças e Componentes para Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso na Extração Mineral e na Construção	395-A a 395-B
Seção XV-B - Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário para Fabricação de Eletrodomésticos	395-C a 395-E
Seção XV-C - Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário para Fabricação de Lâmpadas Led	395-F a 395-H
Seção XV-D - Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário para Fabricação de Células Fotovoltaicas	395-I a 395-K
Seção XV-E - Das Operações com Insumos para a Fabricação de Painéis de Partículas de Madeira (MDP), Painéis de Fibra de Madeira (MDF) e Chapas de Fibras de Madeira	395-L
Seção XV-F - Das Operações Com Matéria-Prima, Outros Insumos e Bens Destinados ao Ativo Imobilizado de Fabricante de Biodiesel	395-M a 395-O
Seção XV-G - Das Operações Com Matéria-Prima, Insumos e Bens Destinados ao Ativo Imobilizado de Fabricante de Ônibus	395-P a 395-R
Seção XV-H - Das Operações Com Bens Destinados ao Ativo Imobilizado de Fabricante de Embalagens Metálicas (revogago)	395-S a 395-U
Seção XVI - Das Operações com Componentes de Equipamentos do Sistema Eletrônico de Processamento de Dados	396 a 396-B
Seção XVII - Das Operações com Bebidas Destinadas a Insumos de Outras Bebidas	397
Seção XVIII - Das Operações com Caixas e Paletes de Madeira	398
Seção XIX - Das Operações com Máquinas ou Implementos Agrícolas com Destino a Estabelecimento Rural	399
Seção XX - Das Operações com Pilhas e Baterias Usadas	400
Seção XXI - Das Operações com Pilhas e Baterias Usadas	400-A
Seção XXII - Das Operações com Impressos em Papel e Papel Cartão	400-B
Seção XXIII - Das Operações com Produtos Têxteis	400-C
Seção XXIV - Das Operações com Alumínio	400-D a 400-E
Seção XXV - Das Operações com Insumo da Indústria de Aminoácidos	400-F a 400-G
Seção XXVI - Das Operações com Insumos Utilizados na Fabricação de Produtos para Produção de Energia Eólica	400-H a 400-I
Seção XXVII - Das Operações com Embalagens Industriais Usadas	400-J
Seção XXVIII - Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário Utilizados na Fabricação de Aquecedores Solares de Água	400-K a 400-L
Seção XXIX - Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário Utilizados na Fabricação de Medicamentos por Sociedade de Propósito Específico	400-M a 400-N
Seção XXX - Das Operações com Insumos da Indústria de Petroquímicos	400-O a 400-S
Seção XXXI - Das Operações com Embalagem para Acondicionamento de Leite UHT	400-T
Seção XXXII - Das Operações com Matéria-prima e Produto Intermediário Utilizados na Fabricação de Embarcações para Esporte e Lazer	400-U e 400-V
Seção XXXIII - Das Operações Realizadas por Estabelecimento que Centralize a Aquisição de Insumos Agropecuários para Utilização pelos Estabelecimentos do Mesmo Titular	400-W
Seção XXXIV - Das Operações com Embalagem para Acondicionamento de Conserva de Legumes e Vegetais	400-X
Seção XXXV - Das Operações com Partes, Peças, Componentes e Matéria-Prima da Indústria de Semicondutores e Displays	400-Y a 400-Z
Seção XXXVI - Das Operações com Negros-de-Carbono e Óleos Combustíveis Obtidos por Meio da Reciclagem de Pneus e de Resíduos de Boarracha	400-Z1
Seção XXXVII - Das Operações com Resina de Polipropileno	400-Z2
Seção XXXVII-A - Das Operações Com Insumos, Matérias-Primas, Produtos Intermediários e Embalagens Destinados a Fabricantes de Máquinas e Equipamentos Para Indústrias de Celulose e de Produtos de Papel	400-Z3
Seção XXXVIII - Das Operações Com Cimento Asfáltico De Petróleo Destinado À Fabricação De Asfalto Ecológico	400-Z4
Seção XXXIX - Das Operações Com Resíduo de Óleo Obtido Por Meio Da Reciclagem Do Material Oleoso Retirado De Embarcações	400-Z5
CAPÍTULO V - DA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIRO	-
Seção I - Da Industrialização no Exterior	401
Seção II - Da Remessa para Industrialização	-
Subseção I - Da Suspensão	402
Subseção II - Do Diferimento	403

Seção III - Das Obrigações Acessórias do Estabelecimento Industrializador e do Estabelecimento Autor da Encomenda	404 a 408
Seção IV - Das Disposições Comuns	409 a 410
CAPÍTULO VI - DAS OPERAÇÕES COM PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS LÍQÜIDOS OU GASOSOS, INCLUSIVE ÁLCOOL CARBURANTE, OU LUBRIFICANTES	-
Seção I - Das Operações com Petróleo e Combustíveis ou Lubrificantes dele Derivados	411 a 417
Seção II - Das Operações com Álcool Carburante	-
Subseção I - Das Operações com Álcool Etílico Hidratado Carburante	418 a 418-F
Subseção II - Do Diferimento na Operação com Álcool Etílico Anidro Carburante	419
Subseção III - Das Operações com Metanol (Álcool Metílico)	420
Seção III - Das Operações com Querosene de Aviação, Querosene Iluminante, Gasolina de Aviação e Óleo Combustível	421
Seção IV - Das Operações com Gás Natural, Biogás e Biometano	422 a 422-C
Seção IV-A - Das Operações Com Nafta Não Petroquímica	422-D a 422-F
Seção V - Das Disposições Comuns	423 a 424-D
CAPÍTULO VII - DAS OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA	425 a 426
CAPITULO VIII - DO PAGAMENTO ANTECIPADO	426-A a 426-C
TÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	427 a 432

TÍTULO I
DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR

Artigo 260 - Salvo disposição em contrário, na saída promovida por produtor situado em território paulista com destino a comerciante, industrial, cooperativa ou qualquer outro contribuinte, exceto produtor, o imposto será arrecadado e pago pelo destinatário deste Estado, quando devidamente indicado na documentação correspondente, no período em que a mercadoria entrar no estabelecimento, observado o disposto no artigo 116 (Lei 6.374/89, art. 8°, I, e § 10°, 2, com alteração da Lei 9.176/95, art. 1°, I).

TÍTULO II
DA RETENÇÃO ANTECIPADA, DA SUSPENSÃO, DO DIFERIMENTO E DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO

CAPÍTULO I
DOS PRODUTOS SUJEITOS À RETENÇÃO DO IMPOSTO

Seção I
Das Disposições Gerais

Subseção I
Da Disciplina Comum

Artigo 261 - O contribuinte que realizar operações ou prestações submetidas ao pagamento do imposto pelo regime jurídico-tributário de sujeição passiva por substituição com retenção do imposto, sem prejuízo do cumprimento de disciplina complementar estabelecida pela Secretaria da Fazenda, observará, além de outras cabíveis, as disposições deste capítulo (Convênio ICMS-81/93, cláusula nona).

§ 1° O contribuinte paulista que, na condição de responsável, retiver imposto em favor de outro Estado: Renumerado pelo Decreto n° 64.690/2019 (DOE de 20.12.2019), efeitos a partir de 20.12.2019 Redação Anterior

NOTA - V. COMUNICADO CAT - 20/99, 18/02/99. Comunica posição da Administração Tributária paulista em face de termos de acordo de regime especial propostos unilateralmente por algumas unidades da Federação a contribuintes aqui estabelecidos, para assunção de responsabilidade tributária nas vendas de mercadorias a contribuintes localizados nos seus territórios.

NOTA - V. Decreto n° 46.082, de 06/09/2001. Institui regime de diferimento relativamente ao ICMS incidente no fornecimento de insumos para a indústria naval.

1 - deverá observar a disciplina estabelecida pelo Estado de destino da mercadoria;

2 - terá seu estabelecimento, relativamente às operações ou prestações com retenção do imposto, sujeito a fiscalização pelos Estados de destino das mercadorias ou serviços, cujos agentes, para tanto, serão previamente credenciados pela Secretaria da Fazenda deste Estado, salvo se a fiscalização for exercida sem a presença física do agente fiscal no estabelecimento fiscalizado (Convênio ICMS-81/93, cláusula nona, na redação do Convênio ICMS-16/06). Alterado pelo Decreto n° 50.769/2006 (DOE 10.05.2006), efeitos a partir de 18.04.2006 Redação Anterior

NOTA - V. Comunicado CAT 20/99, 18/02/99. Comunica posição da Administração Tributária paulista em face de termos de acordo de regime especial propostos unilateralmente por algumas unidades da Federação a contribuintes

aqui estabelecidos, para assunção de responsabilidade tributária nas vendas de mercadorias a contribuintes localizados nos seus territórios.

§ 2° Na hipótese de exclusão ou inclusão de mercadoria no regime da substituição tributária com retenção antecipada do imposto, o contribuinte substituído deverá observar disciplina especifica prevista em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 64.690/2019 (DOE de 20.12.2019), efeitos a partir de 20.12.2019

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 28/2020 disciplina os procedimentos a serem adotados por contribuintes do ICMS, relativamente ao estoque de mercadorias, em razão da exclusão ou inclusão no regime da substituição tributária com retenção ou pagamento antecipado do imposto.

Artigo 262 - O disposto no "caput" do artigo anterior aplica-se, também, a contribuinte estabelecido em outro Estado, quando, na condição de responsável, efetuar retenção do imposto em favor deste Estado (Convênio ICMS-81/93, cláusula sétima, § 2°).

§ 1° A Secretaria da Fazenda providenciará:

1 - a inscrição do contribuinte de que trata este artigo no Cadastro de Contribuintes do ICMS, conforme disciplina por ela estabelecida;

NOTA - V. PORTARIA CAT - 92/98, de 23/12/98, Anexo III, (acrescentado pela Portaria CAT-38/00), artigo 13 das Disposições Especiais. Dispõe que, enquanto não disponível no Posto Fiscal Eletrônico, o procedimento de inscrição inicial do sujeito passivo por substituição estabelecido fora do território paulista que efetue retenção do imposto em favor deste Estado obedecerá às disposições que especifica.

NOTA - V. Comunicado CAT 52/01, de 15/10/01. Esclarece aos contribuintes usuários de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF sobre a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, quando solicitada, além do cupom fiscal.

NOTA - V. Portaria CAT 41/12, de 03/04/12 Dispõe sobre o Pedido de Autorização para Uso ou Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, ECF, por meio do Posto Fiscal Eletrônico e estabelece a obrigatoriedade do contribuinte de informar dados dos equipamentos em uso já autorizados. Artigo 8° revoga os artigos 9°, 10, 11, 12 13 e 14 da Portaria CAT 55/98 de 14/07/98. Recadastramento prorrogado até 31/01/02 pela Portaria CAT 99/01. Alterada pelas Portarias CAT-99/01 e 54/02.

2 - a divulgação de disciplina por ela estabelecida para cumprimento das obrigações relacionadas com a sujeição passiva por substituição.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 27/90, de 01/03/90. Estabelece disciplina a ser observada por sujeito passivo por substituição estabelecido fora do território paulista que efetue retenção do imposto a favor deste Estado. Alterada pelas Portarias CAT-32/94 e 61/95. A Portaria CAT-38/00, revoga os arts. 1° e 2° desta Portaria.

NOTA - V. PORTARIA CAT 32/94 de 03/05/94

NOTA - V. PORTARIA CAT-61/95, de 19/07/95

Introduzem alterações na Portaria CAT - 27/90, que estabelece disciplina a ser observada por sujeito passivo por substituição estabelecido fora do território paulista.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 48/02, de 11/06/02. Altera modelo de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE. Revogado pela Portaria CAT n° 048/2008 (DOE de 12.06.2002), vigência a partir de 12.06.2002

NOTA - V. PORTARIA CAT - 92/98, de 23/12/98, Anexo IV (com a redação dada pela Portaria CAT-89/00), artigo 16. Dispõe sobre a declaração do imposto retido, a favor deste Estado, por contribuinte de outra unidade da federada, na condição de responsável. Alterada pela Portaria CAT-53/02.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 89/00, de 22/11/00, artigo 2° Acrescenta o Anexo V - Da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária - GIA-ST, à Portaria CAT-92/98.

NOTA - V. Resolução SF 31/01, de 16/08/01. Dispõe sobre a arrecadação de tributos por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, o repasse e a transferência do produto da arrecadação depositada pelas instituições bancárias.

NOTA - V. Comunicado CAT 52/01, de 15/10/01. Esclarece aos contribuintes usuários de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF sobre a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, quando solicitada, além do cupom fiscal.

NOTA - V. Portaria CAT 41/12, de 03/04/12 Dispõe sobre o Pedido de Autorização para Uso ou Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, ECF, por meio do Posto Fiscal Eletrônico e estabelece a obrigatoriedade do contribuinte de informar dados dos equipamentos em uso já autorizados. Artigo 8° revoga os artigos 9°, 10, 11, 12 13 e 14 da Portaria CAT 55/98 de 14/07/98. Recadastramento prorrogado até 31/01/02 pela Portaria CAT 99/01. Alterada pelas Portarias CAT-99/01 e 54/02.

§ 2° A fiscalização de contribuinte estabelecido em outro Estado será efetuada com observância do disposto em acordo celebrado entre os dois Estados.

§ 3° Na hipótese de falta da inscrição referida no item 1 do § 1°, independente da ação fiscal cabível, o imposto retido devido a este Estado deve ser recolhido por ocasião da saída da mercadoria do estabelecimento, mediante Guia Nacional de Recolhimentos Especiais - GNRE, em relação à qual deverá ser observado o seguinte (Convênio ICMS-81/93, cláusula sétima, § 3°, na redação do Convênio ICMS-95/01, cláusula primeira): Alterado pelo Decreto n° 46.295/2001 (DOE de 24.11.2001) , efeitos a partir de 04.10.2001 Redação Anterior

1 - será emitida uma guia para cada destinatário;

2 - no campo "Informações Complementares", deverá constar o número da Nota Fiscal a que se refere o correspondente recolhimento;

3 - uma via da GNRE deverá acompanhar o transporte da mercadoria.

Artigo 263 - As operações ou prestações enquadradas no regime de sujeição passiva por substituição, destinadas a estabelecimento de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional, submetem-se regularmente à retenção do imposto incidente sobre as operações ou prestações subseqüentes. Alterado pelo Decreto n° 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007 Redação Anterior

Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, para a retenção do imposto será aplicável a alíquota interna a que estiver submetida a mercadoria ou serviço.

Artigo 264 - Salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída, promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto, de mercadoria destinada a (Lei 6.374/89, art. 66-F, I, na redação da Lei 9.176/95, art. 3°, e Convênio ICMS-81/93, cláusula quinta):

I - integração ou consumo em processo de industrialização;

II - estabelecimento paulista, quando a operação subseqüente estiver amparada por isenção ou não-incidência; Alterado pelo Decreto n° 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007 Redação Anterior

III - outro estabelecimento do mesmo titular, desde que não varejista;

IV - outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição, em relação à mesma mercadoria ou a outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição;

V - estabelecimento situado em outro Estado.

VI - estabelecimento ao qual for atribuída, por regime especial, a condição de sujeito passivo por substituição tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 59.089/2013 (DOE de 16.04.2013), vigência a partir de 16.04.2013

Nota ECONET 1: a Portaria CAT n° 53/2013 disciplina a atribuição de que trata este inciso por regime especial de ofício no interesse do Fisco.

Nota ECONET 2: a Portaria SRE n° 17/2025 disciplina a atribuição de que trata este inciso por regime especial a pedido do contribuinte..

§ 1° Nas hipóteses dos incisos III, IV e VI, a responsabilidade pela retenção do imposto será do estabelecimento destinatário, devendo tal circunstância ser indicada no campo "Informações Complementares" do respectivo documento fiscal. Alterado pelo Decreto n° 59.089/2013 (DOE de 16.04.2013), vigência a partir de 16.04.2013 Redação Anterior

§ 2° O disposto nos incisos III e IV não autoriza o estabelecimento destinatário atacadista a receber, sem a retenção antecipada do imposto, mercadoria de outro contribuinte responsável por tal retenção.

§ 3° O disposto no inciso IV não se aplica na hipótese em que o estabelecimento destinatário da mercadoria tenha a responsabilidade tributária atribuída pela legislação apenas pelo fato de receber mercadoria de outro Estado. Acrescentado pelo Decreto 45.824/2001 (DOE de 26.05.2001), efeitos a partir de 26.05.2001

§ 3°-A - A aplicação do disposto no inciso VI observará disciplina específica a ser estabelecida pela Secretaria da Fazenda, podendo o regime especial ser concedido a pedido do contribuinte ou instituído de ofício. Acrescentado pelo Decreto n° 59.089/2013 (DOE de 16.04.2013), vigência a partir de 16.04.2013

Nota ECONET 1: a Portaria CAT n° 53/2013 disciplina a atribuição, por regime especial de ofício no interesse do Fisco, da condição de sujeito passivo por substituição tributária.

Nota ECONET 2: a Portaria SRE n° 17/2025 disciplina a referida atribuição por meio de regime especial a pedido do contribuinte.

§ 4° Na ocorrência de qualquer saída ou evento que descaracterizar situação prevista nos incisos, o imposto relativo à substituição tributária será exigido do remetente, podendo o fisco exigi-lo do destinatário. Acrescentado pelo Decreto 45.824/2001 (DOE de 26.05.2001), efeitos a partir de 26.05.2001

Artigo 265. O complemento do imposto retido antecipadamente deverá ser pago pelo contribuinte substituído, observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, quando (Lei 6.374/89, art. 66-H, acrescentado pela Lei 17.293/20, art. 24): Alterado pelo Decreto n° 65.471/2021 (DOE de 15.01.2021), efeitos a partir de 15.01.2021 Redação Anterior

I - o valor da operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço for maior que a base de cálculo da retenção; Alterado pelo Decreto n° 65.471/2021 (DOE de 15.01.2021), efeitos a partir de 15.01.2021 Redação Anterior

II - da superveniente majoração da carga tributária incidente sobre a operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço. Alterado pelo Decreto n° 65.471/2021 (DOE de 15.01.2021), efeitos a partir de 15.01.2021 Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos.

Parágrafo único. Os contribuintes do segmento varejista poderão solicitar, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, regime optativo de tributação da substituição tributária, com dispensa de pagamento do valor correspondente à complementação do imposto retido antecipadamente, na hipótese de que trata o inciso I deste artigo, compensando-se com a restituição do imposto assegurada ao contribuinte. Acrescentado pelo Decreto n° 65.593/2021 (DOE de 26.03.2021), efeitos a partir de 26.03.2021

Nota ECONET: a Portaria CAT 25/2021 dispõe sobre o credenciamento do contribuinte no Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROT-ST).

Artigo 266 - O imposto relativo à prestação de serviço de transporte, ainda que a mercadoria transportada tenha sido submetida à retenção antecipada do imposto, deverá ser pago pelo transportador, de acordo com a legislação própria, exceto nas hipóteses previstas no artigo 316. Alterado pelo Decreto n° 54.239/2009, vigência a partir de 15..04.2009. Redação Anterior

Parágrafo único. O tomador do serviço poderá creditar-se do imposto incidente sobre a prestação de serviço de transporte, quando admitido.

Artigo 267 - Não recolhido o imposto pelo sujeito passivo por substituição (Lei 6.374/89, art. 66-C, na redação da Lei 9.176/95, art. 3°):

I - em decorrência de decisão judicial, enquanto não retomada a substituição tributária, deverão os contribuintes substituídos cumprir todas as obrigações tributárias, principal e acessórias, pelo sistema de débito e crédito, observadas as normas comuns previstas na legislação;

II - tratando-se de débito não declarado em guia de informação, o débito fiscal poderá ser exigido do contribuinte substituído: Alterado pelo Decreto n° 46.027/2001 (DOE de 23.08.2001), efeitos a partir de 01.01.2001 Redação Anterior

a) em razão de fraude, dolo ou simulação, mediante lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM;

b) nos demais casos, mediante notificação, cujo não-atendimento acarretará lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM.

Subseção II
Do Imposto Retido

Artigo 268 - O valor do imposto a ser recolhido a título de sujeição passiva por substituição é a diferença entre o valor do imposto calculado mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista para a operação ou prestação sujeita à substituição tributária e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do remetente (Lei 6.374/89, arts. 2°, § 5°, e 66-D). Alterado pelo Decreto n° 54.137/09, vigência a partir de 01.01.2009. Redação Anterior

§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos VI e XIV do artigo 2°, o valor do imposto a ser recolhido a título de sujeição passiva por substituição será a diferença entre os valores resultantes da aplicação, ao valor da operação ou prestação, da alíquota interna praticada neste Estado e da alíquota interestadual.

§ 2° Na hipótese de o sujeito passivo por substituição tributária estar sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional:

1 - o valor do imposto a ser recolhido a título de sujeição passiva por substituição é a diferença entre o valor do imposto calculado mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista para a operação ou prestação sujeita à substituição tributária e o valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual, conforme o caso, sobre o valor da operação ou prestação própria do remetente; Alterado pelo Decreto n° 54.650/2009 (DOE de 07.08.2009), vigência a partir de 01.08.2009. Redação Anterior

2 - deverá ser elaborado, até o último dia útil da primeira quinzena de cada mês, relatório demonstrativo de apuração do valor a ser recolhido a título de sujeição passiva por substituição, contendo todas as indicações individualizadas das operações e prestações, necessárias à verificação fiscal;

3 - o valor do imposto devido na condição de sujeito passivo por substituição tributária deverá ser recolhido por guia de recolhimentos especiais, até o último dia do segundo mês subsequente ao da saída da mercadoria ou da prestação do serviço. Alterado pelo Decreto n° 59.967/2013 (DOE de 18.12.2013), efeitos a partir de 01.01.2014 Redação Anterior

Nota ECONET: Conforme indicado na Resposta à Consulta Tributária n° 5.425/2015, o referido débito deverá ser recolhido em GARE, através do código de receita 146-6 (substituição tributária - contribuinte do Estado de São Paulo).

Subseção III
Do Ressarcimento do Imposto Retido

Artigo 269 - Nas situações adiante indicadas, o estabelecimento do contribuinte substituído que tiver recebido mercadoria ou serviço com retenção do imposto, observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, poderá ressarcir-se (Lei 6.374/89, art. 66-B, na redação da Lei 9.176/95, art. 3°, e Convênio ICMS-81/93, cláusula terceira, § 2°, na redação do Convênio ICMS-56/97, cláusula primeira, I):

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos.

I - do valor do imposto retido a maior, correspondente à diferença entre o valor que serviu de base à retenção e o valor da operação ou prestação realizada com consumidor ou usuário final;

II - do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido relativo ao fato gerador presumido não realizado;

III - do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido relativo ao valor acrescido, referente à saída que promover ou à saída subseqüente amparada por isenção ou não-incidência; Alterado pelo Decreto n° 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007 Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos.

IV - do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido em favor deste Estado, referente a operação subsequente, quando promover saída destinada a outro Estado. Alterado pelo Decreto n° 61.744/2015 (DOE de 24.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

§ 1° Estando a operação subseqüente amparada por desoneração referida no inciso III, o remetente, observado o disposto no artigo 274, acrescentará no campo "Informações Complementares" do documento fiscal a seguinte indicação: "A Substituição Tributária Não Inclui a Operação do Destinatário - Art. 269 do RICMS".

§ 2° As situações indicadas no "caput" serão comprovadas na forma estabelecida pela Secretaria da Fazenda.

§ 3° O contribuinte substituído também poderá ressarcir-se do valor do imposto retido a maior, na hipótese de superveniente redução da carga tributária incidente sobre a operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço.

§ 4° Para o fim dos incisos II ao IV, considerar-se-á:

1 - imposto retido, o valor informado pelo remetente, quando a mercadoria tiver sido recebida diretamente do sujeito passivo por substituição;

2 - parcela do imposto retido:

a) o valor resultante da aplicação da alíquota interna sobre a diferença entre a base de cálculo da retenção e o valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído do qual foi recebida a mercadoria, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação;

b) quando a desoneração indicada no inciso III referir-se à saída subseqüente, o valor resultante da aplicação da alíquota interna sobre a diferença entre a base de cálculo da retenção e o valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído que a estiver promovendo, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.

§ 5° Ocorrendo a desoneração referida no inciso III, será incluída no campo "Informações Complementares" dos documentos fiscais correspondentes a seguinte indicação "Operação não abrangida pela Substituição Tributária", hipótese em que as eventuais operações subseqüentes ficarão submetidas às normas comuns previstas na legislação.

§ 6° O disposto no inciso I aplica-se apenas na hipótese de a base de cálculo do imposto devido por substituição tributária ter sido fixada nos termos do artigo 40-A (Lei 6.374/89, art. 66-B, § 3°, na redação da Lei 13.291/08). Acrescentado pelo Decreto n° 54.239/2009, vigência a partir de 15.04.2009.

Nota ECONET: conforme indicado na Resposta à Consulta Tributária n° 22.084/2020, o contribuinte substituído, que tiver recebido mercadoria ou serviço com retenção do imposto, terá direito ao ressarcimento do imposto retido ou da parcela do imposto retido em favor deste Estado, ainda que, a base de cálculo do ICMS substituição tributária não seja o preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, devendo ser observada a disciplina estabelecida na Portaria CAT n° 42/2018.

Artigo 270 - O ressarcimento de que trata o artigo anterior poderá ser efetuado, alternativamente, observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, nas seguintes modalidades (Lei 6.374/89, art. 66-B, na redação da Lei 9.176/95, art. 3.° e art. 67, § 1°; Convênio ICMS-81/93, cláusula terceira, na redação do Convênio ICMS-56/97, cláusula primeira, I):

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos.

I - Compensação Escritural: conjuntamente com a apuração relativa às operações submetidas ao regime comum de tributação, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS;

II - Nota Fiscal de Ressarcimento: quando a mercadoria tiver sido recebida diretamente do estabelecimento do sujeito passivo por substituição, mediante emissão de documento fiscal, que deverá ser previamente visado pela repartição fiscal, indicando como destinatário o referido estabelecimento e como valor da operação aquele a ser ressarcido;

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos

NOTA - V. PORTARIA CAT - 47/01, de 18/06/01, artigo 4° Convalida as notas fiscais de ressarcimento emitidas, até a data da publicação desta portaria, na hipótese de a mercadoria ter sido recebida diretamente de empresa que possua mais de um estabelecimento enquadrado na condição de sujeito passivo por substituição, e qualquer um deles ter sido indicado como destinatário, desde que observada a legislação pertinente.

III - Pedido de Ressarcimento: mediante requerimento à Secretaria da Fazenda.

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos.

§ 1° O Pedido de Ressarcimento, no que concerne à sua instrução e apreciação, será processado prioritariamente pelas unidades competentes da Secretaria da Fazenda.

§ 2° O valor do imposto a ser ressarcido poderá ser utilizado para liquidação de débito fiscal do estabelecimento ou de outro do mesmo titular.

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos.

§ 3° O ressarcimento previsto neste artigo:

1 - não exclui a responsabilidade do contribuinte substituído por erro, omissão ou apresentação de informações falsas que levem a ressarcimento indevido;

2 - não impõe responsabilidade ao sujeito passivo por substituição, salvo a ocorrência de dolo, simulação, fraude ou a não-observância das disposições previstas na legislação.

§ 4° Observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, a Nota Fiscal de Ressarcimento, prevista no inciso II, poderá ser autorizada em outras hipóteses. Acrescentado pelo Decreto n° 46.027/2001 (DOE de 23.08.2001), efeitos a partir de 23.08.2001

§ 5° O valor do imposto a ser ressarcido proveniente de operações de revenda de combustíveis e de outros derivados de petróleo, conforme definida em legislação federal, poderá ser utilizado, na forma do § 2°, apenas para liquidação de débito fiscal do próprio estabelecimento ou de outros do mesmo titular, cuja atividade principal seja revenda de combustíveis e de outros derivados de petróleo, conforme definida em legislação federal (Lei 6.374/89, art. 102, § 3°, acrescentado pela Lei 11.929/05, art. 8°, V). Alterado pelo Decreto n° 51.131/2006 (DOE de 26.09.2006), efeitos a partir de 26.09.2006
Redação Anterior

Artigo 271 - O ressarcimento do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido, previsto no inciso IV do artigo 269 não impedirá o aproveitamento do crédito pelo contribuinte substituído, quando admitido, do imposto incidente sobre a operação de saída promovida pelo sujeito passivo por substituição, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", com a expressão "Crédito Relativo à Operação Própria do Substituto" (Lei 6.374/89, art. 36, com alteração da Lei 9.359/96, art. 2°, I).

Nota ECONET: A partir de 01.03.2019 deverá ser observado o procedimento indicado pela Portaria CAT n° 042/2018 para fins de ressarcimento do ICMS-ST recolhido por contribuinte paulista.

§ 1° Na hipótese de a mercadoria ter sido recebida de outro contribuinte substituído, o valor do imposto incidente até a operação anterior será calculado mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.

§ 2° O valor do crédito a que se refere o parágrafo anterior não poderá ser superior ao resultante da aplicação da alíquota interna sobre o valor da base de cálculo da retenção efetuada pelo sujeito passivo por substituição.

§ 3° Na impossibilidade de identificação da operação de entrada da mercadoria, o contribuinte substituído poderá considerar o valor do crédito correspondente às entradas mais recentes, suficientes para comportar a quantidade envolvida.

Artigo 271-A - O crédito de que trata o artigo 271 poderá ser apurado em conjunto com o ressarcimento do imposto retido de que tratam os artigos 269 e 270, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 61.744/2015 (DOE de 24.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016

Artigo 272 - O contribuinte que receber, com imposto retido, mercadoria não destinada a comercialização subseqüente, aproveitará o crédito fiscal, quando admitido, calculando-o mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação (Lei 6.374/89, art. 36, com alteração da Lei 9.359/96, art. 2°, I).

Parágrafo único. Se a operação de que decorreu a entrada da mercadoria estiver beneficiada por redução de base de cálculo, seu valor, para determinação do crédito fiscal, será reduzido em igual proporção.

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos.

Subseção IV
A Emissão de Documentos Fiscais pelo Sujeito Passivo por Substituição

Artigo 273 - O sujeito passivo por substituição emitirá documento fiscal para as operações e prestações sujeitas à retenção do imposto, que, além dos demais requisitos, deverá conter, nos campos próprios, as seguintes indicações (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 19, I, "I" e V, "c" e "d", e § 23, na redação do Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, IX, os primeiros e o último, pelo Ajuste SINIEF-2/96, cláusula primeira):

I - a base de cálculo da retenção, apurada nos termos do artigo 41;

II - o valor do imposto retido, cobrável do destinatário.

III - a base de cálculo e o valor do imposto incidente sobre a operação própria. Acrescentado pelo Decreto n° 53.295 /2008 (DOE de 05.08.2008), efeitos a partir de 05.08.2008

§ 1° Deverá ser consignado no campo 'Informações Complementares' do documento fiscal de que trata este artigo a expressão 'O destinatário deverá, com relação às operações com mercadoria ou prestações de serviço recebidas com imposto retido, escriturar o documento fiscal nos termos do artigo 278 do RICMS'. Alterado pelo Decreto n° 53.295 /2008 (DOE de 05.08.2008), efeitos a partir de 05.08.2008 Redação Anterior

§ 2° O documento fiscal emitido por sujeito passivo por substituição de outro Estado, deverá conter, também, o número de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes deste Estado, ainda que por meio de carimbo.

§ 3° Quando um mesmo documento fiscal referir-se, além de operações sujeitas ao imposto, também a outras, não sujeitas, cujas mercadorias se submetam ao regime de substituição tributária em operações subseqüentes, o substituto deverá indicar o valor do imposto retido referente a umas e a outras separadamente, no campo "Informações Complementares".

§ 4° Quando houver decisão judicial para efeito de não-retenção do imposto devido por substituição tributária, esta circunstância (Lei 10.753/01, art.1°): Alterado pelo Decreto n° 45.824/2001 (DOE de 26.05.2001), efeitos a partir de 24.01.2001 Redação Anterior

1 - será mencionada no documento fiscal, no campo "Informações Complementares", indicando a obrigação do destinatário em relação ao recolhimento do imposto na operação subseqüente;

2 - tratando-se de fabricante e de distribuidor de combustível líquido ou lubrificante, derivados de petróleo, deverá, também, encaminhar à Diretoria Executiva da Administração Tributária - DEAT, situada na Av. Rangel Pestana n° 300, 10° andar, São Paulo-SP, CEP-01091-900, até o dia 5 (cinco) do mês subseqüente ao da saída da mercadoria, relação dos destinatários dos produtos, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) o nome ou a razão social;

b) os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

c) o número, a série e a data da Nota Fiscal;

d) o tipo, a quantidade do produto e o correspondente valor.

§ 5° O sujeito passivo por substituição deverá discriminar no campo "Informações Complementares" do documento fiscal, relativamente a cada mercadoria, o valor da base de cálculo da retenção, bem como o valor do imposto retido.

§ 6° A relação prevista no item 2 do § 4° poderá ser encaminhada por meio de arquivo magnético na forma disciplinada pela Secretaria da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 45.824/2001 (DOE de 26.05.2001), efeitos a partir de 26.05.2001

Subseção V
Da Emissão de Documentos Fiscais pelo Contribuinte Substituído

Artigo 274 - O contribuinte substituído, ao realizar operação com mercadoria ou prestação de serviço que tiver recebido com imposto retido, emitirá documento fiscal, sem destaque do valor do imposto, que conterá, além dos demais requisitos, a seguinte indicação "Imposto Recolhido por Substituição - Artigo.....do RICMS" (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula terceira, na redação do Ajuste SINIEF-1/94).

§ 1° O documento fiscal terá subsérie distinta, salvo se for Nota Fiscal.

§ 2° Quando o contribuinte substituído tiver adquirido a mercadoria ou serviço sem a retenção do imposto devido por substituição tributária em virtude de decisão judicial, qualquer que seja o favorecido da referida decisão, esta circunstância será mencionada no documento fiscal que emitir, no campo "Informações Complementares", indicando a obrigação do destinatário em relação ao recolhimento do imposto na operação subseqüente.

§ 3° O contribuinte substituído que realizar operações destinadas ao território paulista, com a finalidade de comercialização subseqüente, ou prestação de serviço vinculada a operação ou prestação abrangida pela substituição tributária, deverá, no campo "Informações Complementares" do documento fiscal:

1 - indicar a base de cálculo sobre a qual o imposto foi retido e o valor da parcela do imposto retido cobrável do destinatário;

2 - relativamente a cada mercadoria, discriminar as indicações previstas no item anterior.

§ 4° O transportador que prestar serviço de transporte de mercadoria cuja operação tenha sido submetida à retenção antecipada do imposto emitirá o documento fiscal relativo à prestação com destaque do valor do imposto, exceto na hipótese prevista no § 3° do artigo 316. Alterado pelo Decreto n° 54.650/2009 (DOE de 07.08.2009), vigência a partir de 01.08.2009. Redação Anterior

Subseção VI
Da Escrituração Fiscal pelo Sujeito Passivo por Substituição

Artigo 275 - O sujeito passivo por substituição escriturará o documento fiscal no livro Registro de Saídas, conforme segue (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula quarta):

I - nas colunas adequadas, os dados relativos à operação ou prestação própria, na forma prevista neste regulamento;

II - na coluna "Observações", na mesma linha do registro de que trata o inciso anterior, o valor do imposto retido e o da respectiva base de cálculo, referidos no artigo 273, com utilização de colunas distintas para essas indicações, sob o título comum "Substituição Tributária".

Parágrafo único. Os valores constantes na coluna relativa ao imposto retido serão totalizados no último dia do período de apuração, para lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, na forma prevista no artigo 281.

Artigo 276 - Ocorrendo devolução de mercadoria cuja saída tiver sido escriturada nos termos do artigo anterior, o sujeito passivo por substituição deverá registrar no livro Registro de Entradas (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula quinta):

I - o documento fiscal relativo à devolução, com utilização das colunas "Operações ou Prestações com Crédito do Imposto", na forma prevista neste regulamento;

II - na coluna "Observações", na mesma linha do registro referido no inciso anterior, o valor da base de cálculo e o do imposto retido, referidos no artigo 273, relativos à devolução, na forma do inciso II do artigo precedente.

Parágrafo único. Os valores constantes na coluna relativa ao imposto retido serão totalizados no último dia do período de apuração, para lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, na forma prevista no artigo 281.

Artigo 277 - O estabelecimento que, recebendo mercadoria diretamente de outro Estado, seja responsável pelo pagamento, por ocasião da entrada, do imposto incidente na sua própria operação de saída e nas subseqüentes, deverá escriturar o livro Registro de Entradas, conforme segue (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°):

I - nas colunas adequadas, os dados relativos à operação de aquisição, na forma prevista neste regulamento;

II - na coluna "Observações", na mesma linha do registro de que trata o inciso anterior, com utilização de colunas distintas sob o título comum "Substituição Tributária":

a) o valor pago antecipadamente a título de imposto incidente sobre sua própria operação e a base de cálculo;

b) o valor do imposto retido incidente sobre as operações subseqüentes e o da sua base de cálculo.

III - o valor do imposto recolhido antecipadamente, por meio de guia de recolhimentos especiais, nos termos do artigo 426-A, sem prejuízo dos demais lançamentos previstos neste artigo, deverá ser escriturado no livro Registro de Entradas, na coluna “Observações, na mesma linha do registro relativo à respectiva entrada, com utilização de colunas distintas sob o título “Recolhimento Antecipado - Art. 426-A, indicando: Acrescentado pelo Decreto n° 52.742/2008 (DOE de 23.02.2008), efeitos a partir de 01.01.2008

a) a data do recolhimento;

b) o código de receita utilizado;

c) o valor recolhido.

§ 1° Nos documentos fiscais que contenham registro de mercadorias sujeitas a diferentes percentuais de margem de valor agregado, o estabelecimento deverá discriminar, em relação a cada uma delas, ainda que no verso, os valores indicados no inciso II, de modo a permitir o lançamento englobado no livro Registro de Entradas.

§ 2° Os valores mencionados no inciso II serão totalizados no último dia do período de apuração para lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme segue:

1 - tratando-se de estabelecimento atacadista, inclusive distribuidor:

a) o mencionado na alínea "a", no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a indicação "Pagamento Antecipado - Art. 277 do RICMS", juntamente com a escrituração de suas operações próprias;

b) o mencionado na alínea "b", na forma prevista no artigo 281;

2 - tratando-se de estabelecimento varejista, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Pagamento Antecipado - Art. 277 do RICMS".

§ 3° Sem prejuízo dos lançamentos previstos no “caput e no § 2°, o valor do imposto recolhido antecipadamente por meio de guia de recolhimentos especiais, nos termos do artigo 426-A, deverá ser escriturado no livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, conforme segue: Alterado pelo Decreto n° 52.742/2008 (DOE de 23.02.2008), efeitos a partir de 01.02.2008 Redação Anterior

1 - o valor relativo à operação própria, no quadro “Crédito do Imposto - Outros Créditos, com a expressão “Recolhimento Antecipado - Art. 426-A do RICMS

2 - o valor relativo às operações subseqüentes, na forma prevista no artigo 281, no quadro “Crédito do Imposto - Outros Créditos, com a expressão “Recolhimento Antecipado - Art. 426-A do RICMS

§ 4° Tratando-se de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional, não sendo aplicável a antecipação de recolhimento prevista no “caput do artigo 426-A: Acrescentado pelo Decreto n° 52.742/2008 (DOE de 23.02.2008), efeitos a partir de 01.01.2008

1 - o imposto devido, na condição de sujeito passivo por substituição tributária, relativamente à sua própria operação de saída e, se for o caso, às subseqüentes, a que se refere o inciso II, deverá ser calculado, aplicando-se, no que couber, o disposto nos §§ 2°, 3° e 5° do artigo 426-A;

2 - os valores mencionados no inciso II serão totalizados no último dia do período de apuração e recolhidos por meio de guia de recolhimentos especiais, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, até o último dia do segundo mês subsequente ao da ocorrência das entradas, não se aplicando o disposto no § 2° Alterado pelo Decreto n° 59.967/2013 (DOE de 18.12.2013), efeitos a partir de 01.01.2014 Redação Anterior

Subseção VII
Da Escrituração Fiscal pelo Contribuinte Substituído

Artigo 278 - O contribuinte substituído, relativamente às operações com mercadoria ou prestações de serviço recebidas com imposto retido, escriturará o livro Registro de Entradas e o Registro de Saídas na forma prevista neste regulamento, com utilização da coluna "Outras", respectivamente, de "Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto" e "Operações ou Prestações sem Débito do Imposto" (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula sexta, com alteração do Ajuste SINIEF-2/96, cláusula segunda).

§ 1° O valor do imposto retido ou de parcela do imposto retido, indicado no documento fiscal:

1 - não será incluído na escrituração da coluna "Outras";

2 - será indicado na coluna "Observações", ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 2° Na escrituração, no livro Registro de Entradas, de Nota Fiscal que acoberte operações interestaduais sujeitas ou não ao imposto, cujas mercadorias estejam sujeitas ao regime de substituição tributária, os valores do imposto retido relativo a tais operações serão lançados, separadamente, na coluna "Observações".

§ 3° Sem prejuízo da escrituração prevista neste artigo, a Secretaria da Fazenda poderá estabelecer disciplina para o lançamento de outros elementos inerentes à substituição tributária nos livros fiscais.

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos

Artigo 279 - O transportador que realizar prestação de serviço em conformidade com o disposto no "caput" do artigo 266, relativamente a mercadoria com imposto retido, escriturará no livro Registro de Saídas o documento fiscal que emitir, com utilização das colunas "Valor Contábil" e "Outras" de "Operações ou Prestações sem Débito do Imposto", fazendo constar na coluna "Observações" a expressão "Transporte de Mercadoria Sujeita a Substituição Tributária" (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°).

Artigo 280 - Na hipótese do artigo 42, o contribuinte substituído que receber a mercadoria diretamente do sujeito passivo por substituição lançará o imposto a pagar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro “Débito do Imposto - Outros Débitos, com a expressão “Subst. Tributária sobre parcelas do frete, seguro ou outro encargo, no período em que a mercadoria entrar no seu estabelecimento, sendo vedado o crédito desse imposto (Lei 6.374/89, art. 59). Alterado pelo Decreto n° 54.239/2009 (DOE de 15.04.2009), efeitos a partir de 23.12.2008 Redação Anterior

Parágrafo único. O imposto a pagar a que se refere o “caput será o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para a operação interna com a mercadoria sobre o valor obtido da soma das parcelas referentes a frete, seguro ou outro encargo, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de margem de valor agregado, estabelecido pela legislação em cada caso.

Subseção VIII
Da Apuração, da Informação e do Recolhimento do Imposto Retido

Artigo 281 - O sujeito passivo por substituição apurará os valores relativos ao imposto retido, no último dia do período, no livro Registro de Apuração do ICMS, em folha subseqüente à da apuração referente às suas operações próprias, fazendo constar a expressão "Substituição Tributária" e utilizando, no que couber, os quadros "Débito do Imposto", "Crédito do Imposto" e "Apuração dos Saldos", onde serão lançados (Lei 6.374/89, arts. 49 e 67, § 1°, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula sétima):

I - o valor de que trata o parágrafo único do artigo 275 ou a alínea b do item 1 do § 2° do artigo 277, no campo "Por Saídas com Débito do Imposto";

II - o valor de que trata o parágrafo único do artigo 276, no campo "Por Entradas Com Crédito do Imposto".

Artigo 282 - Os valores referidos no artigo 281 serão declarados ao fisco, separadamente dos relativos às operações próprias, na forma e nos prazos indicados em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Lei n° 6.374/89, art. 56, na redação da Lei n° 10.619/00, art. 1°, XXIII, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusulas oitava e décima). Alterado pelo Decreto n° 69.338/2025 (DOE de 31.01.2025), efeitos a partir de 31.01.2025 Redação Anterior

NOTA - V. PORTARIA CAT - 92/98, de 23/12/98, Anexo IV (acrescentado pela Portaria CAT-46/00), artigos 15 e 16. Dispõe sobre a Declaração dos Valores das Operações ou Prestações Concernentes à Substituição Tributária e da Apuração do Imposto Retido. Alterada pela Portaria CAT- 89/00. Alterada pelas Portarias CAT-89/00 E 53/02.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 46/00, de 28/06/00. Acrescenta o Anexo IV à Portaria CAT-92/98, que implanta e uniformiza procedimentos relativos ao sistema eletrônico dos Postos Fiscais Administrativos do Estado, para instituir a Guia de Apuração do ICMS - GIA mediante transmissão eletrônica.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 89/00, DE 22/11/00. Dá nova redação ao art. 16 do Anexo IV e acrescenta à Portaria CAT-92/98 o Anexo V, que dispõe sobre a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária - GIA-ST, por meio da qual será declarada as informações relativas à apuração do imposto retido, a favor deste Estado, por contribuinte de outra unidade da federada, na condição de responsável.

NOTA - V. Comunicado CAT 52/01, de 15/10/01. Esclarece aos contribuintes usuários de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF sobre a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, quando solicitada, além do cupom fiscal.

NOTA - V. Comunicado CAT 86/01, de 13/11/01. Dispões sobre o Pedido de Autorização para Uso ou Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF por meio do Posto Fiscal Eletrônico, e estabelece a obrigatoriedade do contribuinte informar dados dos equipamentos em uso já autorizados. Artigo 8° revoga os artigos 9°, 10, 11, 12, 13 e 14 da Portaria CAT 55/98, de 14/07/98. Recadastramento prorrogado até 31/01/02, pela Portaria CAT 99/01. Alterada pelas Portarias CAT-99/01 e 54/02.

Artigo 282-A - O contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional deverá observar o prazo de recolhimento previsto no § 4° do artigo 277. Alterado pelo Decreto n° 52.858/2008 (DOE de 03.04.2008), efeitos a partir de 03.04.2008 Redação Anterior

Artigo 283 - O sujeito passivo por substituição efetuará o recolhimento do imposto retido antecipadamente, apurado nos termos desta subseção, até o dia indicado no Anexo IV, independentemente do resultado da apuração relativa às suas operações próprias (Lei 6.374/89, arts. 49, § 4°, e 59, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula nona). Alterado pelo Decreto n° 52.836/20008 (DOE de 27.03.2008), vigência a partir de 27.03.2008 Redação Anterior

Subseção IX
Das Operações Realizadas Fora do Estabelecimento por Contribuinte deste Estado

Artigo 284 - O sujeito passivo por substituição ou o contribuinte substituído que realizar operações internas com mercadoria abrangida pela substituição tributária prevista neste capítulo, fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículo, deverá observar os procedimentos previstos em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Lei n° 6.374/89, art. 67, § 1°). Alterado pelo Decreto n° 66.738/2022 (DOE de 17.05.2022), efeitos a partir de 17.05.2022 Redação Anterior

Artigo 285 - Revogado pelo Decreto n° 66.738/2022 (DOE de 17.05.2022), efeitos a partir de 17.05.2022 Redação Anterior

Artigo 285-A - Revogado pelo Decreto n° 66.738/2022 (DOE de 17.05.2022), efeitos a partir de 17.05.2022 Redação Anterior

Subseção X
Das Operações Realizadas em Território Paulista por Contribuinte de Outro Estado

Artigo 286 - Nas operações sujeitas a substituição tributária, com mercadoria trazida por contribuinte de outro Estado para venda, em território paulista, sem destinatário certo, não estando atribuída ao adquirente paulista a qualidade de sujeito passivo por substituição, o imposto incidente nas operações subseqüentes será calculado na forma prevista no artigo 268 e recolhido juntamente com o exigido nos termos do artigo 433 (Lei 6.374/89, arts. 8°, 59, 60, I, 66-G, este na redação da Lei 9.176/95, art. 3°, e 67, § 1°).

Parágrafo único. O documento fiscal emitido pelo contribuinte de outro Estado deverá conter, além dos demais requisitos, as indicações do artigo 273.

Subseção XI
Do Sujeito Passivo por Substituição Enquadrado no Regime de Estimativa

Artigo 287 - O sujeito passivo por substituição enquadrado no regime de estimativa, sem prejuízo da observância das demais disposições deste capítulo, a cada período do regime periódico de apuração, independentemente dos valores correspondentes às suas operações próprias (Lei 6.374/89, arts. 49, § 4°, 56, na redação da Lei 10.619/00, art. 1°, XXIII, 59 e 66-F, este na redação da Lei 9.176/95, art. 3°):

I - declarará os valores relativos ao imposto separadamente dos relativos às operações próprias, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, observado quanto aos prazos de apresentação, o disposto no artigo 254;

II - recolherá o valor do imposto retido, por meio de guia de recolhimento própria, observado o disposto no artigo 566, até o dia indicado no artigo 113, sem os acréscimos legais.

Seção II
Das Operações Ou Prestações Efetuadas Por Representante, Mandatário Ou Outros

Artigo 288 - Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao remetente ou ao prestador de serviço: Alterado pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

I - estabelecido neste Estado, relativamente ao imposto devido nas subsequentes operações ou prestações realizadas por representante, mandatário, comissário, gestor de negócios ou adquirente de mercadoria que, a critério do fisco, estiver dispensado de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; Alterado pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

II - estabelecido em outro Estado, signatário de acordo implementado por este Estado, relativamente ao imposto devido nas subsequentes saídas realizadas por revendedor, na hipótese de venda exclusivamente a consumidor final efetuada em banca de jornal. Alterado pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

§ 1° Para fins do disposto no inciso I do "caput", o responsável tributário poderá solicitar à Secretaria da Fazenda e Planejamento a dispensa de inscrição das pessoas ali indicadas. Alterado pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

§ 2° O disposto no inciso II do "caput" aplica-se também à saída promovida por contribuinte de outro Estado com destino a contribuinte paulista regularmente inscrito, em relação ao pagamento do imposto incidente nas subsequentes saídas promovidas por este. Alterado pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

§ 3° Excluído pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

§ 4° Excluído pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

§ 5° Excluído pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 66/2024 estabelece a base de cálculo na saída de mercadorias que especifica com destino a revendedores que atuam no segmento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta.

§ 6° Excluído pelo Decreto n° 70.498/2026 (DOE de 31.03.2026), efeitos a partir de 01.07.2026 Redação Anterior

Seção III
Das Operações com Fumo ou seus Sucedâneos Manufaturados

Artigo 289 - Na saída de fumo ou seus sucedâneos manufaturados indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso VII e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a estabelecimento revendedor atacadista que tiver recebido a mercadoria de estabelecimento situado em outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

§ 1° Em relação aos produtos indicados no "caput" deste artigo, a atribuição da responsabilidade prevista neste artigo estende-se, ainda: Alterado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

1 - ao estabelecimento do fabricante ou do importador, localizado em outro Estado signatário de acordo implementado por este Estado, arrolado na tabela VII do Anexo VI;

2 - a estabelecimento situado em outro Estado que, tendo recebido o produto com retenção antecipada do imposto relativo às operações subseqüentes, promover saída diretamente para contribuinte estabelecido no território deste Estado.

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

§ 3° O disposto nesta seção aplica-se também ao imposto correspondente ao adicional de alíquota de 2% (dois por cento) de que trata o artigo 56-C. Acrescentado pelo Decreto n° 61.838/2016 (DOE de 19.02.2016), efeitos a partir de 23.02.2016

Artigo 290 - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de margem de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A). Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 70/2019 estabelece os percentuais de IVA-ST a serem utilizados na composição da base de cálculo da substituição tributária nas operações com fumo ou seus sucedâneos manufaturados, a partir de 01.01.2020.

Seção IV
Das Operações com Cimento

Artigo 291 - Na saída de cimento indicado em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso VIII, e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, Protocolo ICMS 11/85 e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a estabelecimento localizado em outro Estado, signatário de acordo implementado por este Estado, arrolado na Tabela I do Anexo VI, como segue:

a) do fabricante, importador ou do arrematante da mercadoria importada do exterior e apreendida;

b) do distribuidor, depósito ou atacadista, ainda que tenha recebido a mercadoria com retenção antecipada do imposto.

III - a qualquer estabelecimento que receber cimento diretamente de outro Estado, em hipótese não abrangida pelo inciso anterior.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

Art. 292 Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no Art. 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, calculado e divulgado pela Secretaria da Fazenda. Alterado pelo Decreto n° 60.566/2014 (DOE de 25.06.2014) efeitos a partir de 01.07.2014. Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 037/2026 estabelece os percentuais de IVA-ST a serem utilizados na composição da base de cálculo da substituição tributária nas operações com cimentos, no período de 01.09.2026 a 31.08.2027.

Seção V
Das Operações com Refrigerante, Cerveja, Inclusive Chope e Água

Artigo 293 - Na saída de cervejas, chopes, refrigerantes, água e outras bebidas indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente nas operações subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso IX e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET 1: a Portaria CAT n° 53/2017 disciplina as saídas internas dos fabricantes de cerveja, chope, água mineral, refrigerante, isotônico e energético, relacionados no § 1° do artigo 293, com destino a contribuintes pessoas naturais não inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota ECONET 2: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante, inclusive de engarrafador de água, ou de importador ou de arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a estabelecimento localizado em outro Estado, signatário de acordo implementado por este Estado, arrolado na Tabela II do Anexo VI, como segue:

a) do fabricante, inclusive do engarrafador de água, do importador ou do arrematante da mercadoria importada do exterior e apreendida;

b) do distribuidor, depósito ou atacadista, ainda que tenha recebido a mercadoria com retenção antecipado do imposto;

III - a qualquer estabelecimento que receber mercadoria diretamente de outro estado, em hipótese não abrangida pelo inciso anterior.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Equiparam-se a refrigerantes as bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas, classificadas nas posições 2106.90 e 2202.90 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH (Protocolo ICMS-11/91, cláusula primeira, § 2°, na redação do Protocolo ICMS-28/03). Alterado pelo Decreto n° 49.115/2004 (DOE de 11.11.2004), efeitos a partir de 11.11.2004 Redação Anterior

§ 3° Na hipótese do inciso III:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

§ 4° O disposto nesta seção aplica-se também ao imposto correspondente ao adicional de alíquota de 2% (dois por cento) de que trata o artigo 56-C. Acrescentado pelo Decreto n° 61.838/2016 (DOE de 19.02.2016), efeitos a partir de 23.02.2016

Artigo 294 - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de margem de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A). Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 27/2026, divulga os valores de pauta fiscal, para fins de base de cálculo da substituição tributária, nas operações com refrigerantes, bebidas energéticas, hidroeletrolíticas e isotônicas, cerveja e chope.

Parágrafo único. Revogado pelo Decreto n° 49.345/2005 (DOE de 25.01.2005), efeitos a partir de 01.02.2005 Redação Anterior

Seção VI
Das Operações com Sorvete

Artigo 295 - Na saída de sorvete, de qualquer espécie, ou de preparado para fabricação de sorvete em máquina indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso X e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 49.908/2005(DOE de 23.08.2005), efeitos a partir de 01.09.2005 Redação Anterior

II - a estabelecimento de fabricante ou importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado em outro Estado, signatário de acordo implementado por este Estado, arrolado na Tabela III do Anexo VI;
Alterado pelo Decreto n° 49.908/2005(DOE de 23.08.2005), efeitos a partir de 01.09.2005 Redação Anterior

III - a qualquer estabelecimento que receber sorvete ou preparado para fabricação de sorvete em máquina diretamente de outro Estado, em hipótese não abrangida pelo inciso II. Alterado pelo Decreto n° 52.148/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 25.07.2007 Redação Anterior

§ 1° Na hipótese do inciso III: Alterado pelo Decreto n° 49.908/2005(DOE de 23.08.2005), efeitos a partir de 01.09.2005 Redação Anterior

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277; Alterado pelo Decreto n° 49.908/2005(DOE de 23.08.2005), efeitos a partir de 01.09.2005 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278; Alterado pelo Decreto n° 49.908/2005(DOE de 23.08.2005), efeitos a partir de 01.09.2005 Redação Anterior

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269. Alterado pelo Decreto n° 49.908/2005(DOE de 23.08.2005), efeitos a partir de 01.09.2005 Redação Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 296 - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de margem de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A). Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 11/2026 estabelece a base de cálculo do imposto devido por substituição tributária nas operações com sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquina, nos termos deste artigo, que serão válidos no período de 01.04.2026 a 30.06.2026.

Seção VII
Das Operações com Fruta

Artigo 297 - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Artigo 298 - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Seção VIII
Das Operações com Veículo Automotor Novo

Subseção I
Das Operações com Veículo Automotor de Duas Rodas

Artigo 299 - Na saída de veículo novo de duas e três rodas motorizado indicado em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção de pagamento do imposto incidente na subsequente saída ou na entrada para integração no ativo imobilizado do estabelecimento destinatário (Lei 6.374/89, arts. 8°, XII e § 4°, e 60, e Convênios ICMS 200/17 e 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante, de importador ou de arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a estabelecimento de fabricante ou de importador, localizado em outro Estado;

III - a estabelecimento situado em outro Estado que, tendo recebido veículo com retenção antecipada do imposto relativo à sua subseqüente operação, promover saída diretamente para contribuinte estabelecido no território deste Estado;

IV - a qualquer estabelecimento que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado, em hipótese não abrangida pelos incisos anteriores.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se aos acessórios colocados no veículo por estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto.

§ 2° Além das hipóteses previstas no artigo 264, o regime de que trata este artigo também não se aplica:

1 - às remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente;

2 - aos acessórios colocados pelo revendedor do veículo.

§ 3° Na hipótese do inciso IV:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

Artigo 300 - Para fins de substituição tributária, a base de cálculo do imposto será (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 9.794/97, arts. 1° e 2°; Convênio ICMS-52/93, cláusulas terceira e oitava, a primeira na redação do Convênio ICMS-44/94, cláusula primeira e a segunda na redação do Convênio ICMS-88/94, cláusula primeira, II).

I - em relação a veículo de fabricação nacional, o valor correspondente ao preço de venda a consumidor constante em tabela estabelecida ou sugerida ao público por órgão competente ou, na falta desta, em tabela sugerida pelo fabricante, acrescido do valor do frete, do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e dos acessórios a que se refere o § 1° do artigo 299;

II - em relação a veículo importado, o preço máximo ou único de venda utilizado pelo contribuinte substituído, fixado por autoridade competente, acrescido do valor do frete e dos acessórios a que se refere o § 1° do artigo 299.

§ 1° Para determinação da base de cálculo em caso de inexistência dos valores de que tratam os incisos I e II, será de 34% (trinta e quatro por cento) o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41.

§ 2° Para determinação da base de cálculo relativa aos acessórios, serão adotadas as regras previstas neste artigo.

Subseção II
Das Operações com os Demais Veículos Automotores

Artigo 301. Na saída de veículo automotor novo, movido a combustão ou elétrico, indicado em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto incidente nas subsequentes saídas até e inclusive a promovida pelo primeiro estabelecimento revendedor varejista ou na entrada para integração no ativo imobilizado (Lei 6.374/89, art. 8°, XII e § 4°, e 60, I, e Convênios ICMS 199/17 e 142/18): Alterado pelo Decreto n° 66.391/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante, de importador ou de arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a estabelecimento de fabricante ou de importador, localizado em outro Estado;

III - a estabelecimento situado em outro Estado que, tendo recebido veículo com retenção antecipada do imposto relativo à sua subseqüente operação, promover saída diretamente para contribuinte estabelecido no território deste Estado.

IV - a qualquer estabelecimento que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado, em hipótese não abrangida pelos incisos anteriores.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos acessórios colocados no veículo por estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto.

§ 3° Além das hipóteses previstas no artigo 264, o regime de que trata este artigo também não se aplica:

1 - às remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente;

2 - aos acessórios colocados pelo revendedor do veículo.

§ 4° Na hipótese do inciso IV:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

Artigo 301-A - O estabelecimento fabricante que efetuar a retenção do imposto, nos termos desta subseção, deverá remeter a tabela dos preços sugeridos ao público, em arquivo eletrônico, à Secretaria de Fazenda em até 10 (dez) dias após qualquer alteração de preços, conforme disciplina por ela estabelecida (Convênio ICMS- 60/05, cláusula primeira). Acrescentado pelo Decreto n° 49.910/2005 (DOE de 23.08.2005), efeitos a partir de 23.08.2005

Artigo 302 - Para fins de substituição tributária, a base de cálculo do imposto será (Lei 6.374/89, arts 28 e 28-A, na redação da Lei 9.794/97, arts. 1° e 2°; Convênio ICMS-132/92, cláusula terceira, na redação do Convênio ICMS-83/96):

I - em relação aos veículos saídos, real ou simbolicamente, das montadoras ou de suas concessionárias, o valor correspondente ao preço de venda a consumidor constante em tabela estabelecida ou sugerida ao público por órgão competente ou, na falta desta, em tabela sugerida pelo fabricante, incluídos os valores do frete, do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - e dos acessórios a que se refere o § 2° do artigo 301; Alterado pelo Decreto n° 52.148/2007 (DOE de 11.09.2007), efeitos a partir de 25.07.2007 Redação Anterior

II - em relação às demais situações, o preço máximo ou único de venda utilizado pelo contribuinte substituído, fixado por autoridade competente, ou, na falta desse preço, o valor da operação praticado pelo substituto, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao varejista, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) de margem de valor agregado.

§ 1° Em se tratando de veículo importado, o valor da operação praticado pelo substituto a que se refere o inciso II, para efeito de apuração da base de cálculo da substituição tributária, não poderá ser inferior ao que serviu de base de cálculo para pagamento dos Impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados.

§ 2° As disposições do inciso I aplicam-se às importadoras que promovem a saída de veículos importados constantes em tabelas sugeridas pelos fabricantes ali referidas.

§ 3° Para determinação da base de cálculo relativa aos acessórios, serão adotadas as regras previstas neste artigo.

§ 4° Na operação interestadual, realizada por estabelecimento fabricante e importador, com os produtos relacionados nos Anexos I, II e III do Convênio ICMS-133/02, de 21 de outubro de 2002, aplicar-se-á a redução da base de cálculo do imposto prevista no artigo 25 do Anexo II (Convênio ICMS-133/02, com alteração do Convênio ICMS-166/02). Acrescentado pelo Decreto n° 47.626/2003 (DOE de 06.02.2003), efeitos a partir de 06.02.2003

Subseção III
Do Faturamento do Veículo Diretamente ao Consumidor

Artigo 303 - Nas operações com veículo automotor novo, constante nas posições 8429.59, 8433.59 ou no capítulo 87, excluída a posição 8713, da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado - NBM/SH, na hipótese de ocorrer faturamento direto ao consumidor pela montadora ou importador, deve, também, ser observada a disciplina contida nesta subseção (Convênio ICMS-51/00, cláusula primeira).

NOTA - V. COMUNICADO CAT - 105/00, de 20/09/2000. Esclarece sobre a aplicação do Convênio ICMS 51/00, de 15-9-2000, que dispõe sobre as obrigações tributárias relacionadas com o faturamento direto de veículo ao consumidor.

NOTA - V. DECISÃO NORMATIVA CAT - 05/00, de 13/12/2000. ICMS - Substituição tributária - Veículos automotores - Faturamento direto a consumidor - Contrato de arrendamento mercantil em que arrendadora e montadora localizam-se no mesmo Estado - O imposto retido por substituição deve ser recolhido ao Estado da situação da arrendadora que é o consumidor final do produto.

NOTA - V. COMUICADO CAT - 17/02, de 28/03/2002. Esclarece sobre procedimentos inerentes à aplicação do Convênio ICMS-51/00, que estabelece disciplina relacionada com as operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor.

Parágrafo único. O disposto nesta subseção aplica-se somente nas hipóteses em que:

1 - a entrega do veículo ao consumidor seja efetuada pela concessionária envolvida na operação;

2 - a operação esteja sujeita ao regime jurídico da substituição tributária previsto nesta seção.

Artigo 304 - Para a aplicação do disposto nesta subseção, a montadora ou o importador deverão: (Convênio ICMS-51/00, cláusula segunda, com alteração do Convênio ICMS-19/01): Alterado pelo Decreto n° 45.824/2001 (DOE de 26.05.2001), efeitos a partir de 01.06.2001 Redação Anterior

I - emitir Nota Fiscal relativa ao faturamento direto ao consumidor adquirente com duas vias adicionais, que serão entregues à concessionária e ao consumidor;

II - apresentar listagem contendo especificamente as operações realizadas com base nesta subseção, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda.

Parágrafo único. A Nota Fiscal prevista no inciso I deverá conter no campo "Informações Complementares", além dos demais requisitos:

1 - a expressão "Faturamento Direto ao Consumidor - Convênio ICMS-51/00, Art. 304 do RICMS/SP";

2 - a base de calculo, de forma detalhada, relativa à operação do estabelecimento emitente (montadora ou importadora) e à operação sujeita ao regime da sujeição passiva por substituição, indicando as parcelas do imposto decorrentes de cada uma, observado o disposto no artigo seguinte;

3 - os dados identificativos da concessionária que efetuará a entrega do veículo ao consumidor adquirente.

Artigo 305 - A base de cálculo relativa à operação da montadora ou do importador que remeter o veículo a concessionária localizada em outra unidade federada, encarregada da entrega ao adquirente, será obtida pela aplicação de um dos percentuais indicados no Convênio ICMS-51/00, de 15 de setembro de 2000, considerando-se a alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na operação, sobre o valor faturado diretamente ao consumidor (Convênio ICMS-51/00, cláusula segunda, parágrafo único). Alterado pelo Decreto nº 59.211/2013 (DOE de 23.05.2013), efeitos a partir de 04.10.2012 Redação Anterior

Artigo 306 - Sobre a base de cálculo obtida por meio dos percentuais referidos no artigo 305, aplicar-se-á a alíquota vigente neste Estado para as operações internas. Alterado pelo Decreto nº 59.211/2013 (DOE de 23.05.2013), efeitos a partir de 04.10.2012 Redação Anterior

Artigo 307 - A Nota Fiscal emitida nos termos do artigo 304 (Convênio ICMS-51/00, cláusulas segunda, II, quarta e quinta, I, e sexta):

I - será registrada pela montadora ou pelo importador, no livro Registro de Saídas, com a utilização de todas as colunas relativas a operações com débito do imposto e com substituição tributária, apondo-se na coluna "Observações" a expressão "Faturamento Direto ao Consumidor";

II - será registrada pela concessionária, no livro Registro de Entradas, à vista da via adicional, ficando facultada a utilização apenas das colunas "Documento Fiscal" e "Observações", devendo nesta ser indicada a expressão "Entrega de Veículo por Faturamento Direto ao Consumidor";

III - acompanhará o transporte do veículo do estabelecimento da montadora ou do importador para o da concessionária, dispensada a emissão de outro documento fiscal para esse fim.

Artigo 308 - Fica facultada a emissão de Nota Fiscal para a entrega do veículo pela concessionária ao adquirente (Convênio ICMS-51/00, cláusula quinta, II).

Artigo 309 - Revogado pelo Decreto nº 48.034/2003 (DOE de 20.08.2003), efeitos a partir de 03.02.2003 Redação Anterior

NOTA - V. DECISÃO NORMATIVA CAT- 05/00, de 13/12/00. ICMS - Substituição tributária - Veículos automotores - Faturamento direto a consumidor - Contrato de arrendamento mercantil em que arrendadora e montadora localizam-se no mesmo Estado - O imposto retido por substituição deve ser recolhido ao Estado da situação da arrendadora que é o consumidor final do produto.

Seção IX
Das Operações com Pneumáticos e Afins

Artigo 310 - Na saída de pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto incidente nas subsequentes saídas, nas entradas para integração no ativo imobilizado do estabelecimento destinatário ou para seu uso ou consumo (Lei 6.374/89, arts. 8°, incisos XIII e XLV e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto nº 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT nº 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante, de importador ou de arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a estabelecimento de fabricante, de importador ou de arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado em outro Estado;

III - a estabelecimento situado em outro Estado que, tendo recebido mercadoria com retenção antecipada do imposto relativo à sua subseqüente operação, promover saída diretamente para contribuinte estabelecido no território deste Estado;

IV - a estabelecimento de indústria fabricante de veículo situado neste ou em outro Estado que, tendo recebido mercadoria, não aplicá-la em seu processo produtivo.

V - a qualquer estabelecimento que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado, em hipótese não abrangida pelos incisos anteriores.

§ 1° Além das hipóteses previstas no artigo 264, o regime de que trata este artigo também não se aplica:

1 - às remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente;

2 - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso V:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

Art. 311. A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária é o preço único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda. Alterado pelo Decreto n° 60.566/2014 (DOE de 25.06.2014) efeitos a partir de 01.07.2014. Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 15/2024 divulga valores atualizados, a serem utilizados no período de 01.05.2024 a 31.01.2027, para fins de base de cálculo da substituição tributária, nas operações com pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha.

§ 1° Em caso de inexistência dos preços referidos no "caput", o percentual de margem de valor agregado previsto no Art. 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, calculado e divulgado pela Secretaria da Fazenda. Alterado pelo Decreto n° 60.566/2014 (DOE de 25.06.2014) efeitos a partir de 01.07.2014. Redação Anterior

§ 2° Na operação interestadual, realizada por estabelecimento fabricante e importador, com pneumático novo de borracha e câmaras-de-ar de borracha, classificados, respectivamente, nas posições 4011 e 4013 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, aplicar-se-á a redução da base de cálculo do imposto prevista no artigo 24 do Anexo II (Convênio ICMS-127/02). Acrescentado pelo Decreto n° 47.278/2002 (DOE de 30.10.2002), efeitos a partir de 14.10.2002

Seção X
Das Operações com Tintas, Vernizes e Outros Produtos da Indústria Química

Artigo 312 - Na saída de tintas, vernizes e outros produtos da indústria química indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes ou na entrada para uso ou consumo do estabelecimento destinatário (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XV e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênios ICMS 118/17 e 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante, de importador ou de arrematante de mercadoria importada do Exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a estabelecimento localizado em outro Estado, signatário de acordo implementado por este Estado, arrolado na Tabela VIII do Anexo VI, como segue:

a) de fabricante, de importador ou de arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida;

b) do distribuidor, depósito ou atacadista, ainda que tenha recebido a mercadoria com retenção antecipada do imposto;

III - a qualquer estabelecimento que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado em hipótese não abrangida pelo inciso anterior.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 61.085/2015 (DOE 30.01.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

§ 3° Na hipótese do inciso III:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

§ 4° Não se considera integrada ou consumida em processo de industrialização, nos termos do inciso I do artigo 264, a tinta submetida a mistura, por qualquer meio, no estabelecimento destinatário, para obtenção de cor nova, devendo,

nesta hipótese, aplicar-se a substituição tributária prevista neste artigo.

Artigo 313 - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, calculado e divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III). Alterado pelo Decreto n° 53.660/2008 (DOE de 06.11.2008), efeitos a partir de 01.01.2009 Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 46/2024 estabelece a base de cálculo na saída de tintas, vernizes e outros produtos da indústria química, a que se refere este artigo

Seção XI
Das Operações com Medicamentos
Acrescentada pelo Decreto n° 52.364/2007 (DOE de 14.11.2007), vigência a partir de 01.01.2008

Artigo 313-A - Na saída de medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XIV e §§ 8° e 9°, 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009

§ 1° O disposto neste artigo:

1 - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

2 - não se aplica a medicamentos e contraceptivos que se destinem exclusivamente a uso veterinário.

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 53.002/2008 (DOE de 16.05.2008), efeitos a partir de 16.05.2008 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

Artigo 313-B - Em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias a que se refere o "caput" do artigo 313-A será divulgada pela referida Secretaria, observando-se o disposto na legislação, especialmente o previsto nos artigos 41 a 44 e nos parágrafos deste artigo. (Lei 6.374/89, art. 28-A). Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 1° Em se tratando de medicamento integrante do elenco de produtos disponibilizados no âmbito do "Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, instituído pelo Governo Federal por meio do Decreto 5.090, de 20 de maio de 2004, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subseqüentes será: Acrescentado pelo Decreto n° 57.816/2012 (DOE de 28.02.2012), efeitos a partir de 01.01.2012

1 - a média ponderada dos preços a consumidor final usualmente praticados no mercado, apurada por levantamento de preços e fixada pela Secretaria da Fazenda;

2 - na ausência da base de cálculo mencionada no item 1, o "valor de referência divulgado por ato editado pelo Ministério da Saúde que dispõe sobre o citado Programa, devendo ser observados o princípio ativo, a concentração e a unidade farmacotécnica constantes do referido ato.

§ 2° As bases de cálculo referidas no § 1° deverão ser observadas independentemente de a aquisição do medicamento pelo consumidor final ocorrer, ou não, por meio do "Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. Acrescentado pelo Decreto n° 57.816/2012 (DOE de 28.02.2012), efeitos a partir de 01.01.2012

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 69/2025 estabelece a base de cálculo na saída de medicamentos e mercadorias especificadas, a que se refere o artigo 313-B do Regulamento do ICMS.

Seção XII
Das Operações com Bebidas Alcoólicas
Acrescentado pelo Decreto n° 52.364/2007 (DOE de 14.11.2007), efeitos a partir de 01.02.2008

Artigo 313-C - Na saída de bebidas alcoólicas indicadas em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XXVI e §§ 8° e 9°, 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Alterado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009 Redação Anterior

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 53.002/ 2008 (DOE de 16.05.2008), vigência a partir de 16.05.2008 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

Artigo 313-D - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, calculado e divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III).

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 29/2025 estabelece base de cálculo da substituição tributária de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope.

Seção XIII
Das Operações com Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal
Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-E - Na saída dos produtos de perfumaria e de higiene pessoal indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, incisos XXIX e XXX e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto; Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II: Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subsequentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Acrescentado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278; Acrescentado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269; Acrescentado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

Artigo 313-F - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de margem de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A). Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: as Portarias SRE n° 81/2024 e 48/2025 (segmento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta) estabelecem os valores a serem considerados para definição da base de cálculo da substituição tributária nas operações com produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Seção XIV

Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-G- Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-H - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Seção XV
Das Operações Com Ração Animal

Artigo 313-I - Na saída de ração animal indicada em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, XXVIII e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Alterado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009 Redação Anterior

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 53.002/2008, vigência a partir de 16.05.2008 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas

subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

Artigo 313-J - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III). Acrescentado pelo Decreto n° 52.804/2008, efeitos a a partir de 01.04.2008

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 46/2025 estabelece a base de cálculo na saída de ração tipo "pet" para animais domésticos, a que se refere este artigo.

Seção XVI
Das Operações com Produtos de Limpeza
Acrescentado pelo Decreto n° 52.804/2008 (DOE de 14.03.2008), efeitos a partir de 01.04.2008

Artigo 313-K - Na saída dos produtos de limpeza indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XXXI e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 53.002/2008 (DOE de 16.05.2008), vigência a partir de 16.05.2008 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

Artigo 313-L - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III)

Nota ECONET 1: a Portaria SRE n° 55/2025 estabelece a base de cálculo na saída de produtos de limpeza, a que se refere o artigo 313-L do Regulamento do ICMS.

Nota ECONET 2: a Portaria SRE n° 57/2025 estabelece a base de cálculo na saída de água sanitária, branqueador e outros alvejantes, a que se refere este artigo.

Seção XVII
Das Operações com Produtos Fonográficos
Acrescentada pelo Decreto n° 52.804/ 2008 (DOE de 14.03.2008), efeitos a a partir de 01.04.2008

Artigo 313-M - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Artigo 313-N - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Seção XVIII
Das Operações com Autopeças
Acrescentada pelo Decreto n° 52.804/ 2008 (DOE de 14.03.2008), efeitos a a partir de 01.04.2008

Artigo 313-O - Na saída das autopeças indicadas em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XXXIV e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a estabelecimento de fabricante de veículo automotor que, tendo recebido a mercadoria, não aplicá- la em processo produtivo;

III - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

IV - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Alterado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009 Redação Anterior

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso III:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 53.002/2008 (DOE de 16.05.2008), vigência a partir de 16.05.2008 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica na saída com destino a estabelecimento de fabricante de veículo automotor ou de fabricante de autopeças.

§ 4° Para os efeitos do disposto neste artigo: Alterado pelo Decreto n° 53.626/2008 (DOE de 31.10.2006), efeitos a partir de 01.11.2008 Redação Anterior

1 - entende-se por estabelecimento de fabricante de veículo automotor qualquer estabelecimento de fabricante de veículos de carga, de passageiros ou misto,bem como de máquinas, implementos e veículos agrícolas ou rodoviários;

2 - equipara-se a estabelecimento de fabricante o estabelecimento atacadista de peças controlado por fabricante de veículo automotor, que opere exclusivamente junto aos concessionários integrantes da rede de distribuição do referido fabricante, mediante contrato de fidelidade.

Artigo 313-P - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III)

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 10/2026, estabelece a base de cálculo na saída de autopeças, a que se refere o este artigo.

Seção XIX
Das Operações com Pilhas E Baterias
Acrescentada pelo Decreto n° 52.804/ 2008 (DOE de 14.03.2008), efeitos a a partir de 01.04.2008

Artigo 313-Q - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Artigo 313-R - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Seção XX
Das Operações com Lâmpadas Elétricas
Acrescentada pelo Decreto n° 52.804/ 2008 (DOE de 14.03.2008), efeitos a a partir de 01.04.2008

Artigo 313-S - Na saída de lâmpadas, reatores e "starter" indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XXXVI e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Alterado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009 Redação Anterior

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 53.002/2008 (DOE de 16.05.2008), vigência a partir de 16.05.2008 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009

Artigo 313-T - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III)

Seção XXI
Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-U - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-V - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Seção XXII
Das Operações com Produtos da Indústria Alimentícia
Acrescentada pelo Decreto n° 52.921/2008 (DOE de 19.04.2008), efeitos a partir de 01.05.2008

Artigo 313-W - Na saída dos produtos alimentícios indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XXVII e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET 1: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

Nota ECONET 2: a Portaria SRE n° 12/2026, estabelece a base de cálculo na saída de produtos da indústria alimentícia, a que se refere este artigo.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 53.002/2008 (DOE de 16.05.2008), vigência a partir de 16.05.2008 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278 -;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

Nota ECONET: A Decisão Normativa CAT n° 9/2008 esclarece que, para fins de aplicação da substituição tributária, embalagem ou embalagem imediata é aquela que diretamente recebe o produto.

Artigo 313-X - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III)

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 43/2023 estabelece a base de cálculo na saída de produtos da indústria alimentícia, a que se refere o artigo 313-X do Regulamento do ICMS.

Seção XXIII
Das Operações com Materiais de Construção e Congêneres
Acrescentada pelo Decreto n° 52.921 /2008 (DOE de 19.04.2008), efeitos a partir de 01.05.2008

Artigo 313-Y - Na saída dos materiais de construção e congêneres indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XXXIII e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 53.002/200/ (DOE de 16.05.2008), vigência a partir de 16.05.2008 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste

regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica à saída destinada a estabelecimento de empresa de construção civil, exceto se este promover a circulação de mercadorias em seu próprio nome ou no de terceiro.

Artigo 313-Z - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III)

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 88/2025 estabelece a base de cálculo na saída de materiais de construção e congêneres, a que se refere este artigo.

Seção XXIV
Das Operações com Produtos de Colchoaria
Acrescentado pelo Decreto n° 54.105/2009 (DOE de 13.03.2009), efeitos a partir de 01.04.2009

Artigo 313-Z1 - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Artigo 313-Z2 - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Seção XXV
Das Operações com Ferramentas
Acrescentado pelo Decreto n° 54.105/2009 (DOE de 13.03.2009), efeitos a partir de 01.04.2009

Artigo 313-Z3 - Na saída das ferramentas indicadas em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XL e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Alterado pelo Decreto n° 54.250/2009 (DOE de 18.04.2009), efeitos a partir de 01.04.2009 Redação Anterior

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009

Artigo 313-Z4 - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III).

Nota ECONET: a Portaria SER n° 78/2025 estabelece a base de cálculo na saída de ferramentas e congêneres, a que se refere o artigo 313-Z4 do RICMS/SP.

Seção XXVI

Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-Z5 - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-Z6 - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Seção XXVII
Das Operações com Instrumentos Musicais

Acrescentado pelo Decreto n° 54.105/2009 (DOE de 13.03.2009), efeitos a partir de 01.04.2009

Artigo 313-Z7 - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Artigo 313-Z8 - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Seção XXVIII
Das Operações Com Brinquedos

Artigo 313-Z9 - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Artigo 313-Z10 - Revogado pelo Decreto n° 61.983/2016 (DOE de 25.05.2016), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Seção XXIX

Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-Z11 - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-Z12 - Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Seção XXX
Das Operações com Produtos de Papelaria e Papel

Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Artigo 313-Z13 - Na saída dos produtos de papelaria e de papel indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, incisos XXXVII e XXXVIII e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado; Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto; Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II: Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subsequentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; Acrescentado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278; Acrescentado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269; Acrescentado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020

Artigo 313-Z14 - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de margem de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A). Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a Portaria SRE 29/2024 estabelece a base de cálculo na saída de produtos de papelaria e de papel, nos termos deste artigo.

Seção XXXI
Das Operações com Artefatos de uso Domésticos
Acrescentado pelo Decreto n° 54.251/2009 (DOE de 18.04.2009), vigência a partir de 01.05.2009

Artigo 313-Z15 - Na saída dos artefatos de uso doméstico de papel, plástico, cerâmica ou vidro indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XLIV e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18) Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

Artigo 313-Z16 - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III). Acrescentado pelo Decreto n° 54.251/2009 (DOE de 18.04.2009), vigência a partir de 01.05.2009.

Seção XXXII
Das Operações com Materiais Elétricos
Acrescentado pelo Decreto n° 54.251/2009 (DOE de 18.04.2009), vigência a partir de 01.05.2009

Artigo 313-Z17- Na saída dos materiais elétricos indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XLIII e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

Artigo 313-Z18 - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III). Acrescentado pelo Decreto n° 54.251/2009 (DOE de 18.04.2009), vigência a partir de 01.05.2009.

Nota ECONET: a Portaria SRE nº 86/2024 estabelece a base de cálculo na saída de materiais elétricos, a que se refere o artigo 313-Z18 do Regulamento do ICMS.

Seção XXXIII
Das Operações com Produtos Eletrônicos e Eletrodomésticos
Acrescentado pelo Decreto n° 54.338/2009 (DOE de 01.06.2009), efeitos a partir de 01.06.2009

Artigo 313-Z19 - Na saída dos produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XLI e §§ 8° e 9°, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18): Alterado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

Nota ECONET: a lista de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária foi divulgada por meio da Portaria CAT n° 068/2019.

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto.

III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por este Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 55.000/2009 (DOE de 10.11.2009), vigência a partir de 10.11.2009

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 64.552/2019 (DOE de 01.11.2019), efeitos a partir de 01.01.2020 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago conforme previsto no artigo 426-A;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 54.375/2009 (DOE de 27.05.2009), vigência a partir de 01.06.2009.

Artigo 313-Z20 - Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes (Lei 6.374/89, arts. 28 e 28-A, na redação da Lei 12.681/07, art. 1°, II e III, e arts. 28-B e 28-C, acrescentados pela Lei 12.681/07, art. 2°, II e III). Acrescentado pelo Decreto n° 54.338/2009, efeitos a partir de 01.06.2009.

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 32/2026 estabelece a base de cálculo na saída de produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, a que se refere este artigo.

CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUJEITA À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Seção I
Da Prestação de Serviços Realizada por mais de um Prestador

Artigo 314 - Na prestação de serviço realizada neste Estado por mais de uma empresa, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao prestador de serviço que promover a cobrança integral do preço (Lei 6.374/89, art. 8°, XX, e Convênio ICMS-25/90, cláusula primeira).

NOTA - V. Resolução SF 31/01, de 16/08/01. Dispõe sobre a arrecadação de tributos por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, o repasse e a transferência do produto da arrecadação depositada pelas instituições bancárias.

Artigo 315 - A base de cálculo na hipótese do artigo anterior será o preço total cobrado do tomador do serviço (Lei 6.374/89, art. 29-B, acrescentado pela Lei 9.176/95, art. 2°, II).

Seção II
Da Prestação de Serviço de Transporte de Carga Realizada por Transportador Autônomo ou por Empresa Transportadora de Outro Estado

Artigo 316 - Na prestação de serviço de transporte de carga, com início em território paulista, realizada por transportador autônomo, qualquer que seja o seu domicílio, ou por empresa transportadora estabelecida fora do território paulista, inclusive a optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional e não inscrita no Cadastro de Contribuintes deste Estado, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao tomador do serviço, quando contribuinte do imposto neste Estado, ressalvado o disposto no § 6° (Lei 6.374/89, art. 8°, XXI, Convênio ICMS-25/90, cláusula segunda, com alteração do Convênio ICMS-132/10, e Lei Complementar Federal 123/06, art. 13, § 1°, XIII, "a). Alterado pelo Decreto n° 56.457/2010 (DOE de 01.12.2010), vigência a partir de 01.12.2010 Redação Anterior

§ 1° Ressalvado o disposto no § 2°, o imposto devido nos termos deste artigo será pago na forma prescrita no artigo 116, observado o seguinte:

1 - para efeito dos lançamentos ali previstos, será emitida Nota Fiscal, identificada como de entrada, que conterá, além dos demais requisitos, os seguintes dados relativos à prestação do serviço:

a) o preço;

b) a base de cálculo do imposto, se o seu valor for diferente do preço;

c) a alíquota aplicável e o valor do imposto;

d) a identificação do transportador: nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ ou no CPF;

2 - a Nota Fiscal poderá ser emitida no último dia do período de apuração, englobando os serviços de transporte realizados nesse período, exceto se o tomador dos serviços for usuário de sistema eletrônico de processamento de dados (Convênio SINIEF s/n°, de 15-12-70, art. 54, § 4°, "caput", na redação do Ajuste SINIEF-01/04, cláusula primeira, I). Alterado pelo Decreto n° 48.831/2004 (DOE de 30.07.2004), efeitos a partir de 01.01.2005 Redação Anterior

§ 2° O imposto será pago por ocasião do início da prestação, mediante guia de recolhimentos especiais, que deverá acompanhar o transporte, quando o sujeito passivo por substituição:

1 - não estiver obrigado à escrituração fiscal;

2 - estiver enquadrado no regime de estimativa;

3 - enquadrar-se como contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional. Alterado pelo Decreto n° 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007 Redação Anterior

§ 3° Na hipótese prevista neste artigo, caso a prestação de serviço de transporte seja realizada por transportador autônomo, fica dispensada a emissão de conhecimento de transporte desde que, no documento fiscal relativo à

mercadoria, constem, além dos demais requisitos, os seguintes dados relativos à prestação do serviço: Alterado pelo Decreto nº 61.537/2015 (DOE de 08.10.2015), efeitos a partir de 01.07.2015 Redação Anterior

1 - o preço;

2 - a base de cálculo do imposto, se o seu valor for diferente do preço;

3 - a alíquota aplicável e o valor do imposto;

4 - a identificação do responsável pelo pagamento do imposto: nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ ou no CPF.

§ 4° O tomador do serviço, referido no "caput", será dispensado da responsabilidade pelo pagamento do imposto desde que:

1 - o transportador autônomo ou a empresa transportadora, recolha o tributo no início da prestação, mediante guia de recolhimentos especiais emitida na forma do § 3° do artigo 115;

2 - exija do transportador a referida guia de recolhimento, ainda que em via adicional ou cópia reprográfica, que deverá conservar pelo prazo definido no artigo 202.

§ 5° O recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser feito antecipadamente em outro Estado por meio de guia nacional de recolhimento aprovada por acordo celebrado entre os Estados.

NOTA - V. COMUNICADO CAT - 82/98, de 13/10/98. Orienta sobre a possibilidade de se mencionar, em separado, o correspondente valor do "Pedágio", para os fins de atender ao disposto no artigo 316, e seu § 3°, item 1, do RICMS/00, como também no caso de subcontratação de serviço de transporte de que tratam os seus artigos 4°, inciso II, e 205.

§ 6° Na hipótese de o tomador do serviço ser produtor rural ou Microempreendedor Individual - MEI, o imposto será pago, antes do início da prestação, pelo transportador referido no “caput, mediante guia de recolhimentos especiais, que deverá acompanhar o transporte (Convênio ICMS-132/10) Acrescentado pelo Decreto nº 56.457/2010 (DOE de 01.12.2010), vigência a partir de 01.12.2010

Seção III
Da Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário por Empresa Transportadora deste Estado para Contribuinte do Imposto

Artigo 317 - Revogado pelo Decreto nº 53.258/2008 (DOE de 23.07.2008), efeitos a partir de 01.08.2008 Redação Anterior

Artigo 318 - Revogado pelo Decreto nº 53.258/2008 (DOE de 23.07.2008), efeitos a partir de 01.08.2008 Redação Anterior

Artigo 318-A - Na prestação de serviço de transporte rodoviário de bem, mercadoria ou valor, realizada por empresa transportadora estabelecida em território paulista, contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional, serão observadas as regras previstas na legislação específica (art. 18, § 5°, VI da Lei Complementar nº 123/06). Acrescentado pelo Decreto nº 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007

Parágrafo único. Nas prestações iniciadas em outro Estado ou no Distrito Federal, deverão ser observadas também as regras das referidas unidades da federação. Acrescentado pelo Decreto nº 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007

CAPÍTULO III
DA SUSPENSÃO DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO

Seção I
Da Mercadoria em Demonstração ou Mostruário
Alterado pelo Decreto nº 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Subseção I
Da Suspensão

Artigo 319 - O lançamento do imposto incidente na saída de mercadoria remetida para demonstração, inclusive com destino a consumidor ou usuário final, fica suspenso, devendo ser efetivado no momento em que ocorrer a transmissão de sua propriedade (Lei nº 6.374/89, art. 59). Alterado pelo Decreto nº 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Nota ECONET: o Anexo III da Portaria SRE nº 41/2023, disciplina os procedimentos a serem adotados pelos contribuintes do ICMS relativamente às remessas de mercadorias destinadas a demonstração.

§ 1° Constitui condição da suspensão o retorno da mercadoria ao estabelecimento de origem, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da saída, se nesse prazo não for realizada a transmissão de sua propriedade.

§ 2° A suspensão compreende, também, a saída da mercadoria promovida pelo destinatário em retorno ao estabelecimento de origem.

§ 3° Decorrido o prazo de que trata o § 1° sem que ocorra a transmissão da propriedade ou o retorno da mercadoria, será exigido o imposto devido por ocasião da saída, sujeitando-se o recolhimento espontâneo à atualização monetária e aos acréscimos legais. Alterado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

§ 4° O disposto no "caput" abrange, inclusive, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, quando se tratar de saída destinada a consumidor ou usuário final localizado em outro Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

§ 5° Para fins do disposto neste artigo, considera-se demonstração a operação pela qual o contribuinte remete mercadorias a terceiros, em quantidade necessária para se conhecer o produto. Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

§ 6° Relativamente às remessas de mercadorias destinadas a demonstração, deverão ser observados, ainda, os procedimentos previstos em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

Artigo 319-A - O lançamento do imposto incidente na saída de mercadoria remetida para mostruário fica suspenso, condicionado ao seu retorno ao estabelecimento de origem em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída (Lei n° 6.374/89, art. 59). Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

Nota ECONET: o Anexo III da Portaria SRE n° 41/2023, disciplina os procedimentos a serem adotados pelos contribuintes do ICMS relativamente às remessas de mercadorias destinadas a mostruário.

§ 1° O disposto no "caput" abrange, inclusive, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, quando se tratar de saída destinada a consumidor ou usuário final localizado em outro Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, considera-se: Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

1. mostruário, a amostra de mercadoria formada por peças únicas, ainda que o produto seja composto por mais de uma unidade com características idênticas; Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

2. operação com mostruário, a remessa de amostra de mercadoria com valor comercial a empregado ou representante, com o objetivo de estes apresentarem o produto aos seus potenciais clientes. Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

§ 3° Relativamente às remessas de mercadorias destinadas a mostruário, deverão ser observados os procedimentos previstos em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Acrescentado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022

Subseção II
Das Obrigações dos Estabelecimentos nas Operações Relativas a Mercadoria em Demonstração ou Mostruário
Alterado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Artigo 320 - Revogado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Artigo 321 - Revogado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Artigo 322 - Revogado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Artigo 323 - Revogado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Artigo 324 - Revogado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Artigo 325 - O disposto nesta seção aplica-se, no que couber, às operações relativas à demonstração ou mostruário de mercadorias isentas ou não tributadas bem como àquelas efetuadas por contribuintes optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional". Alterado pelo Decreto n° 67.050/2022 (DOE de 17.08.2022), efeitos a partir de 17.08.2022 Redação Anterior

Seção II
Dos Produtos Destinados a Cirurgia

Artigo 326 - O lançamento do imposto incidente na saída, de estabelecimento fabricante, de produto adiante mencionado, classificado segundo códigos ou posições da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias / Sistema Harmonizado - NBM/SH vigente em 31 de dezembro de 1996, com destino a hospitais para utilização em cirurgia cardiovascular ou de implantação de prótese de silicone, fica suspenso, devendo ser efetivado no momento em que ocorrer a cirurgia (Lei 6.374/89, art. 59):

I - cânula aórtica, 9018.39.0299;

II - cânula aórtica em PVC, para perfusão de artéria femural, 9018.39.0299;

III - cânula venosa aramada em PVC, 9018.39.0299;

IV - cânula venosa em PVC, 9018.39.0299;

V - cânula em cava em PVC, 9018.39.0299;

VI - sonda naso-enteral, 9018.39.0299;

VII - oxigenador descartável, 9018.90.2100;

VIII - reservatório para cardiotomia, 9018.90.9999;

IX - reservatório para cardioplegia, 9018.90.9999;

X - kit para circulação extracorpórea descartável, 9018.90.9999;

XI - válvula cardíaca artificial, tipo "Star Edwards", 9021.30.0100;

XII - válvula de pericárdio bovino, 9021.30.0100;

XIII - anel de "Carpentier", 9021.30.9900;

XIV - canal lacrimal reto, 9021.30.9900;

XV - enxerto de pericárdio bovino, 9021.30.9900;

XVI - faixa oftalmológica, 9021.30.9900;

XVII - globo ocular, 9021.30.9900;

XVIII - pneu oftalmológico, 9021.30.9900;

XIX - prótese arterial bifurcada, 9021.30.9900;

XX - prótese arterial linear, 9021.30.9900;

XXI - prótese de queixo, 9021.30.9900;

XXII - prótese peniana, 9021.30.9900;

XXIII - prótese testicular oca, 9021.30.9900;

XXIV - prótese testicular maciça, 9021.30.9900.

§ 1° Constitui condição da suspensão o retorno da mercadoria ao estabelecimento de origem, dentro de 90 (noventa) dias, contados da data da saída, se nesse prazo não ocorrer a cirurgia.

§ 2° A suspensão compreende, também, a saída da mercadoria promovida pelo destinatário em retorno ao estabelecimento de origem.

§ 3° Decorrido o prazo de que trata o § 1° sem que tenha ocorrido a cirurgia ou o retorno da mercadoria, será exigido o imposto devido por ocasião da saída, sujeitando-se o recolhimento espontâneo à atualização monetária e aos acréscimos legais.

§ 4° Às operações de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que couber, as disposições contidas nos artigos 320 a 325.

Seção III
Da Saída de Bens para Utilização Fora do Estabelecimento, com Previsão de Retorno

Artigo 327 - Fica suspenso o lançamento do imposto incidente na saída de moldes, matrizes, gabaritos, padrões, chapelonas, modelos e estampos, não integrados ao ativo imobilizado, para fornecimento de trabalho fora do estabelecimento, ou com destino a outro estabelecimento inscrito como contribuinte para serem utilizados na elaboração de produtos encomendados pelo remetente, e desde que devam retornar ao estabelecimento de origem dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da saída efetiva, prorrogável a critério do fisco (Convênio ICMS-19/91, cláusula terceira, com alteração do Convênio ICMS-6/99).

§ 1° A suspensão compreende, também, a saída da mercadoria promovida pelo destinatário em retorno ao estabelecimento de origem no prazo indicado.

§ 2° Decorrido o prazo de que trata este artigo sem que ocorra o retorno da mercadoria, será exigido o imposto devido por ocasião da saída, sujeitando-se o recolhimento espontâneo à atualização monetária e aos acréscimos legais.

§ 3° Às operações de que trata este artigo aplicar-se-ão, no que couber, as disposições contidas nos artigos 320 a 325.

Seção IV
Da Mercadoria Ou Bem Importado Sob O Regime Aduaneiro Especial De Depósito Afiançado (Daf)
Acrescentada pelo Decreto 49.709/2005 (DOE de 24.06-2005), efeitos a partir de 25.04.2005

Artigo 327-A - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados sem cobertura cambial, destinados à manutenção e ao reparo de aeronave pertencente a empresa autorizada a operar no transporte comercial internacional, e utilizados nessa atividade para estocagem no Regime Aduaneiro Especial de Depósito Afiançado (DAF), nos termos da legislação federal, fica suspenso por período idêntico ao previsto no referido regime (Convênio ICMS-09/05, cláusula primeira).

§ 1° Constitui condição da suspensão a prévia habilitação do contribuinte no Regime Aduaneiro Especial de Depósito Afiançado (DAF), administrado pela Secretaria da Receita Federal. Renumerado pelo Decreto n° 53.480/2008 (DOE de 26.09.2008), efeitos desde 01.01.2008

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se, também, nos vôos internacionais, aos materiais que integrem provisões de bordo, assim considerados os alimentos, as bebidas, os uniformes e os utensílios necessários aos serviços de bordo (Convênio ICMS-09/05, cláusula primeira, com alteração do Convênio ICMS-64/08, cláusula primeira). Acrescentado pelo Decreto n° 53.480/2008, efeitos desde 01.01.2008

Artigo 327-B - O imposto suspenso será devido quando ocorrerem as seguintes hipóteses (Convênio ICMS-09/05, cláusulas segunda, terceira, quinta e sexta):

I - desabilitação do contribuinte do Regime Aduaneiro Especial de Depósito Afiançado (DAF), sendo exigível o imposto relativo ao estoque de mercadorias que não forem, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de publicação do ato de desabilitação, reexportadas ou destruídas;

II - decurso do prazo a que se refere o artigo 327-A sem que a mercadoria ou bem importados tenham sido utilizados na manutenção ou no reparo de aeronaves, sendo exigível o imposto relativo ao estoque de mercadorias;

III - cobrança, pela União, dos tributos federais relativos a mercadoria ou bem importados sob amparo do Regime Aduaneiro Especial de Depósito Afiançado (DAF);

IV - não cumprimento de qualquer condição necessária à conversão da suspensão em isenção.

§ 1° Nas hipóteses previstas no "caput", o imposto devido deverá ser recolhido por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, acrescido de multa e demais acréscimos legais, calculados a partir da data de registro da declaração de admissão das mercadorias ou bens no regime, inclusive em relação ao extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias.

§ 2° Na hipótese do inciso I, os resíduos de destruição que se prestarem à utilização econômica deverão ser despachados para consumo, como se tivessem sido importados no estado em que se encontrarem, sujeitando-se ao recolhimento do imposto correspondente.

§ 3° Para efeito de cálculo do imposto devido, nas hipóteses previstas nos incisos I e II, as mercadorias constantes do estoque deverão ser relacionadas às declarações de admissão no regime, com base no critério contábil "Primeiro que Entra, Primeiro que Sai" (PEPS).

Artigo 327-C - Caso sejam cumpridas as condições para admissão da mercadoria ou bem no Regime Aduaneiro Especial de Depósito Afiançado (DAF) e desde que tal mercadoria ou bem sejam efetivamente utilizados na manutenção ou reparo de aeronaves, a suspensão de que trata o artigo 327-A converter-se-á na isenção prevista no artigo 117 do Anexo I (Convênio ICMS-09/05, cláusula quarta).

Seção V
Das Partes, Peças e Componentes Aeronáuticos para Estoque Próprio em Poder de Terceiros
Acrescentado pelo Decreto n° 54.403/2009 (DOE de 02.06.2009), vigência a partir de 01.05.2009

Artigo 327-D - O lançamento do imposto incidente na saída de partes, peças e componentes aeronáuticos para estoque próprio em poder de terceiros fica suspenso até o momento em que ocorrer (Convênio ICMS-23/09, cláusula primeira, e cláusula quarta, caput e § 2°):

I - a entrada, em devolução, no estabelecimento do depositante;

II - a saída do depositário do estoque para aplicação na aeronave;

III - o perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio da mercadoria.

§ 1° O disposto nesta seção aplica-se exclusivamente às empresas nacionais da indústria aeronáutica, às da rede de comercialização, inclusive as oficinas reparadoras ou de conserto de aeronaves, e às importadoras de material aeronáutico, mencionadas em ato do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa e relacionadas em Ato COTEPE previsto no § 3° da cláusula primeira do Convênio 75/91, de 9 de dezembro de 1991.

§ 2° Poderão ser depositários do estoque próprio em poder de terceiros apenas:

I - empresas aéreas registradas na Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;

II - oficinas autorizadas reparadoras ou de conserto de aeronaves;

III - órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Municipal, Estadual e Federal.

Artigo 327-E - Na saída das partes, peças e componentes aeronáuticos para estoque próprio em poder de terceiros, o remetente deverá emitir Nota Fiscal em seu próprio nome (Convênio ICMS-23/09, cláusula quarta, caput).

Artigo 327-F - Na saída da mercadoria do estoque para aplicação na aeronave (Convênio ICMS-23/09, cláusula quarta, §1°):

I - o depositante emitirá Nota Fiscal contendo, além dos demais requisitos, as seguintes indicações:

a) no campo natureza da operação, a expressão “Saída de mercadoria do estoque próprio em poder de terceiros;

b) o destaque do valor do imposto, se devido;

II - a empresa aérea depositária do estoque registrará a Nota Fiscal no livro Registro de Entradas.

Artigo 327-G - O estabelecimento depositante das partes, peças e componentes aeronáuticos deverá manter o controle permanente de cada estoque (Convênio ICMS-23/09, cláusula quarta, §§ 3° e 4°).

Parágrafo único. Os locais de estoque próprio em poder de terceiros serão divulgados pela Secretaria da Fazenda.

Seção VI
Da Mercadoria ou Bem Importado e Desembaraçado para Admissão em Regime Aduaneiro Especial

Acrescentada pelo Decreto n° 54.944/2009 (DOE de 22.10.2009), vigência a partir de 22.10.2009

Artigo 327-H - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importado do exterior e admitido nos Regimes Aduaneiros Especiais abaixo indicados fica suspenso pelo prazo e nas condições previstas na legislação federal específica:

I - Depósito Especial;

II - Entreposto Aduaneiro na Importação;

III - Trânsito Aduaneiro.

§ 1°- A suspensão prevista neste artigo fica condicionada à concessão, pela Receita Federal do Brasil, dos Regimes Aduaneiros Especiais indicados no “caput, que prevêem a suspensão do pagamento de tributos federais.

§ 2°- O imposto suspenso será devido nas seguintes hipóteses:

1 - não cumprimento do prazo ou das condições estabelecidas no Regime Aduaneiro Especial concedido pela Receita Federal do Brasil;

2 - cobrança, pela União, dos tributos federais suspensos relativos a mercadoria ou bem importado e admitido nos Regimes Aduaneiros Especiais referidos no “caput.

§ 3°- Na hipótese prevista no item 1 do § 2°, o imposto devido deverá ser recolhido por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, acrescido de multa e demais acréscimos legais, calculados a partir da data do desembaraço aduaneiro das mercadorias ou bens para admissão no Regime Aduaneiro Especial, inclusive em relação ao extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias.

Seção VII
Das Operações com Cátodo de Cobre

Acrescentado pelo Decreto n° 60.056/2014 (DOE de 15.01.2014) efeitos a partir de 15.01.2014

Artigo 327-I - (CÁTODO DE COBRE) - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de cátodo de cobre, NCM 7403.11.00, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento industrial que realize a metalurgia do cobre importado em seu próprio estabelecimento localizado em território paulista, fica suspenso, na proporção de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor da respectiva base de cálculo, para o momento em que o estabelecimento importador promover a saída do produto resultante da industrialização.

§ 1° A suspensão prevista neste artigo condiciona-se a que, cumulativamente:

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento importador, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

2 - o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada ocorram em território paulista.

§ 2° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS).

Seção VIII
Das Operações que Resultem em Saldos Credores Elevados e Continuados ou Estejam Perdendo Competitividade em Virtude da Resolução do Senado Federal n° 13/2012 ou em Decorrência da Variação da Carga Tributária

Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

Artigo 327-J. O estabelecimento localizado neste Estado, cujas operações resultem em saldos credores elevados e continuados do ICMS em virtude da aplicação da alíquota de 4,0% (quatro por cento) nas operações interestaduais com bens ou mercadorias importados do exterior ou com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento), conforme previsto na Resolução do Senado Federal n° 13, de 25-04-2012, poderá solicitar regime especial à Secretaria da Fazenda para que o lançamento do imposto incidente nas operações de importação seja suspenso, total ou parcialmente, para o momento em que ocorrer a saída da mercadoria importada ou do produto resultante de sua industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 1° Adicionalmente à suspensão de que trata o "caput", o estabelecimento localizado neste Estado que realize operações com autopeças, implementos agrícolas e produtos de perfumaria e de higiene pessoal, as quais resultem em saldos credores elevados e continuados do ICMS ou estejam perdendo competitividade, em virtude da aplicação do disposto na Resolução do Senado Federal n° 13, de 25-04-2012, ou da variação da carga tributária nas sucessivas entradas e saídas das mercadorias, poderá solicitar regime especial à Secretaria da Fazenda para que: Alterado pelo Decreto n° 62.550/2017 (DOE de 03.05.2017), efeitos a partir de 03.05.2017 Redação Anterior

1 - o lançamento do imposto incidente nas operações de importação, realizadas pelo estabelecimento detentor do regime especial, seja suspenso ou diferido, total ou parcialmente, para o momento em que ocorrer posterior saída da mercadoria importada ou do produto resultante de sua industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

2 - o lançamento do imposto incidente na saída interna de mercadoria, realizada pelo estabelecimento detentor do regime especial, seja diferido, total ou parcialmente, para o momento em que ocorrer posterior saída da aludida mercadoria ou do produto resultante de sua industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

3 - o lançamento do imposto incidente na saída de mercadoria realizada por estabelecimento fornecedor localizado neste Estado, com destino ao estabelecimento detentor do regime especial, seja diferido, total ou parcialmente, para o momento em que ocorrer posterior saída da referida mercadoria ou do produto resultante de sua industrialização. Alterado pelo Decreto n° 63.096/2017 (DOE de 23.12.2017), efeitos a partir de 23.12.2017 Redação Anterior

Nota ECONET 1: a Resolução SF n° 115/2018 dispõe sobre a aplicação do diferimento e suspensão do lançamento do ICMS devido no desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, de que tratam os itens 1 e 3 do § 1° do artigo 327-J, estendendo o referido tratamento tributário às operações com às operações com máquina semiautomática sem centrífuga, classificada no código 8450.19.00 ou 8450.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Nota ECONET 2: a Resolução SF n° 102/2019 dispõe sobre a aplicação do diferimento e suspensão do lançamento do ICMS devido no desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, de que tratam os itens 1 e 3 do § 1° do artigo 327-J, estendendo o referido tratamento tributário às operações com calçados classificados no Capítulo 64 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

§ 2° Na hipótese de que trata o item 3 do § 1°, o estabelecimento fornecedor deverá aderir expressamente ao regime especial. Alterado pelo Decreto n° 63.096/2017 (DOE de 23.12.2017), efeitos a partir de 23.12.2017 Redação Anterior

§ 2°-A. O disposto no § 1° poderá ser estendido a outras mercadorias além das indicadas no referido parágrafo, por meio de resolução do Secretário da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 62.550/2017 (DOE de 03.05.2017), efeitos a partir de 03.05.2017

Nota ECONET 1: a Resolução SF n° 53/2018 dispõe sobre a aplicação do diferimento e suspensão do lançamento do ICMS devido no desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, de que trata o § 1° do artigo 327-J, estendendo o referido tratamento tributário às operações com vergalhões de alumínio e embalagens de vidro.

Nota ECONET 2: A Resolução SFP n° 51/2019 dispõe acerca da aplicação do diferimento e suspensão de que trata o item 1 do § 1° deste artigo.

§ 3° O regime especial de que tratam o "caput" e o § 1° deverá ser requerido observando-se o disposto neste artigo e a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 4° O requerente deverá indicar, em seu pedido, os percentuais pretendidos de suspensão ou diferimento do ICMS incidente nas operações de importação e saídas internas, juntando os documentos necessários para a comprovação de que os referidos percentuais são suficientes para inibir a formação de saldos credores elevados e continuados ou restaurar a competitividade de suas operações. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 5° A autoridade fiscal poderá exigir outros documentos para aferir a consistência das informações prestadas, bem como determinar a realização de diligência fiscal. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 6° A concessão do regime especial fica condicionada a que o estabelecimento solicitante do regime especial, por qualquer de seus estabelecimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

1 - seja emitente de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e adote a Escrituração Fiscal Digital - EFD; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

2 - promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista, quando for o caso; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

3 - esteja em situação regular perante o fisco; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

4 - não possua, por qualquer de seus estabelecimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de seu vencimento; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

c) débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, em relação ao qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos no prazo previsto na legislação; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

d) débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera admi-nistrativa, relativos a crédito indevido do imposto proveniente de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, XII, "g", da Constituição Federal; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

5 - na hipótese de o contribuinte não atender ao disposto no item 4: Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado, se inscritos na dívida ativa, ou a juízo do Coordenador da Administração Tributária, caso ainda pendentes de inscrição na dívida ativa; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

b) os débitos declarados ou apurados pelo fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que esteja sendo regularmente cumprido; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa seja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do Coordenador da Administração Tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 7° A decisão acerca do pedido de regime especial de que tratam o "caput" e o § 1° caberá ao Diretor Executivo da Administração Tributária, sendo que, na hipótese de deferimento do pedido, a decisão estabelecerá o percentual de suspensão ou de diferimento do ICMS devido nas operações de importação de mercadorias e saídas internas. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 8° Da decisão referida no § 7° poderá ser interposto recurso dirigido ao Coordenador da Administração Tributária, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 9° Os documentos fiscais emitidos com base no regime especial de que tratam o "caput" e o § 1°, além dos demais requisitos previstos na legislação, deverão conter as seguintes observações, conforme o caso: Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

1 - "Suspensão de ___ % (indicar o percentual a que se refere o § 4°) do ICMS devido no desembaraço aduaneiro, conforme Regime Especial n° ___ (indicar o número do regime especial), nos termos do artigo 327-J do RICMS"; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

2 - "Diferimento de ___ % (indicar o percentual a que se refere o § 4°) do ICMS devido no desembaraço aduaneiro, conforme Regime Especial n° ___ (indicar o número do regime especial), nos termos do artigo 327-J do RICMS"; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

3 - "Diferimento de ___ % (indicar o percentual a que se refere o § 4°) do ICMS devido na saída interna, conforme Regime Especial n° ___ (indicar o número do regime especial), nos termos do artigo 327-J do RICMS". Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 10. A critério do Diretor Executivo da Administração Tributária, o regime especial poderá ser alterado, suspenso, revogado ou cassado. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

§ 11. A decisão do Diretor Executivo da Administração Tributária será: Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

1 - notificada ao requerente; Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

2 - publicada, mediante extrato do despacho de concessão do regime especial. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

2 - publicada, mediante extrato do despacho de concessão do regime especial. Acrescentado pelo Decreto n° 62.311/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

Seção IX
Das Operações Com Bens e Equipamentos Destinados à Indústria Automobilística
Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

Artigo 327-K (INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA) - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de bens destinados à integração ao ativo imobilizado, importados do exterior por estabelecimento industrial paulista classificado na CNAE 29.10-7/01 - "Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários", fica suspenso para o momento em que ocorrer a sua entrada no estabelecimento do importador. Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

§ 1° A suspensão prevista neste artigo condiciona-se a que, cumulativamente: Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

1. o contribuinte importador ou adquirente do bem esteja em situação regular perante o fisco e observe a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

2. o contribuinte importador ou adquirente do bem não possua, por qualquer de seus estabelecimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de seu vencimento; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

c) débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, em relação ao qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos no prazo fixado para o seu recolhimento; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

d) débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa, relativos a crédito indevido do imposto proveniente de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, XII, "g", da Constituição Federal; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

3. na hipótese de o contribuinte não atender ao disposto no item 2 deste parágrafo: Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado, se inscritos na dívida ativa, ou a juízo do Subsecretário da Receita Estadual, caso ainda pendentes de inscrição na dívida ativa; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

b) os débitos declarados ou apurados pelo fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que esteja sendo regularmente cumprido; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa seja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do Subsecretário da Receita Estadual; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

4. o lançamento do imposto devido seja efetuado em conta gráfica; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

5. inexista produto similar produzido no País, o que deverá ser atestado por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos, com abrangência em todo território nacional; Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

6. o desembarque e o desembaraço aduaneiro do bem sejam realizados em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

§ 2° O aproveitamento do crédito referente à aquisição do bem seguirá o regramento previsto na legislação. Acrescentado pelo Decreto n° 68.744/2024 (DOE de 06.08.2024), efeitos a partir de 06.08.2024

CAPÍTULO IV
DO DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO

Seção I
Das Operações Relacionadas com Cooperativa de Estabelecimentos Rurais

Artigo 328 - O lançamento do imposto incidente na saída de mercadoria, promovida por estabelecimento rural com destino a cooperativa de que fizer parte, situado neste Estado, fica diferido para o momento em que ocorrer a subseqüente saída da mercadoria (Lei 6.374/89, art. 8°, XIX, e § 8°, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I).

§ 1° O diferimento estende-se às subseqüentes saídas da mesma mercadoria para o território do Estado promovidas:

1 - pela cooperativa com destino:

a) a outro estabelecimento dela mesma;

b) a estabelecimento de cooperativa central ou de federação de cooperativas de que fizer parte;

2 - pela cooperativa central de que trata a alínea "b" do item anterior com destino a estabelecimento da federação de cooperativas.

§ 2° O lançamento do imposto far-se-á no momento em que ocorrer a última saída promovida por estabelecimento mencionado no parágrafo anterior.

Seção II
Das Operações com Algodão em Caroço, Algodão em Pluma ou Outro Produto Resultante do Beneficiamento

Artigo 329 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de algodão em caroço de produção paulista fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II - a saída:

a) de algodão em pluma ou de caroço de algodão resultantes de seu beneficiamento com destino a outro Estado ou ao exterior;

b) dos produtos resultantes da industrialização do algodão em pluma ou do caroço de algodão;

c) de outro produto resultante de seu beneficiamento.

Parágrafo único. Na hipótese da alínea "c" do inciso II, o lançamento do imposto fica diferido para o momento em que ocorrer a saída subseqüente ao retorno ao estabelecimento que tiver remetido o algodão em caroço para beneficiamento.

Artigo 330 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de algodão em pluma ou de caroço de algodão, resultantes do beneficiamento de algodão em caroço de produção paulista, fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II - a saída dos produtos resultantes da sua industrialização.

Artigo 331 - O recolhimento do imposto relativo a algodão em caroço de produção paulista e algodão em pluma resultante do beneficiamento de algodão em caroço de produção paulista, quando a saída for efetuada com destino a outro Estado, será feito por ocasião da remessa, mediante guia de recolhimentos especiais, que acompanhará a mercadoria, para ser entregue ao destinatário juntamente com o respectivo documento fiscal (Lei 6.374/89, art. 59).

§ 1° Na guia de recolhimento, além dos demais requisitos, deverão constar, ainda que no verso, o número, a série e a data da emissão do documento fiscal.

§ 2° A Secretaria da Fazenda poderá autorizar o pagamento do imposto por meio de lançamento a débito nos livros fiscais.

NOTA - V. NOTA REMISSIVA anexa ao § 2° do artigo 479 do RICMS/00, que dispõe sobre a competência decisória e a instrução de regimes especiais.

Artigo 332 - Em operação realizada com algodão em caroço ou em pluma (Lei 6.374/89, arts. 67, § 1°, e 69):

I - o estabelecimento beneficiador de algodão em caroço deverá:

a) beneficiar em separado o de produção paulista;

b) fazer constar nos fardos de algodão em pluma, além das exigências normais, uma das seguintes expressões, conforme o caso: "Originário de Algodão em Caroço de Produção Paulista", ou "Originário de Algodão em Caroço Produzido em Outro Estado";

II - o documento fiscal da operação com algodão em pluma, além dos demais requisitos, deverá conter:

a) a identificação de cada fardo de algodão em pluma, mencionando o número e a marca do estabelecimento beneficiador, o número do fardo, seu peso de origem e o peso real;

b) a indicação de que se trata de produto resultante de beneficiamento de algodão em caroço de produção paulista, quando for o caso.

Parágrafo único. Os dados da alínea "a" do inciso II poderão constar em relação autenticada pelo contribuinte e anexada a cada uma das vias do documento fiscal, que mencionará essa circunstância.

Seção III
Das Operações com Café Cru

Subseção I
Do Diferimento e do Prazo para Recolhimento do Imposto

Artigo 333 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de café cru, em coco ou em grão, fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, arts. 8°, I, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e 59; e Convênio ICMS-15/90, cláusula quinta):

NOTA - V. PORTARIA CAT - 74/00, de 26/09/00. Estabelece procedimentos relacionados com a circulação de café cru, em coco e em grão. Alterada pelas Portarias CAT 15/01 e 42/01.

I - sua saída para outro Estado;

Nota ECONET 1: V. PORTARIA CAT - 74/00, de 26/09/00, artigos 3° ao 10. Dispõe sobre o Controle Fiscal na Circulação de Café Cru, em Coco ou em Grão, nas operações interestaduais. Alterada pelas Portarias CAT 15/01 e 42/01.

Nota ECONET 2: Os valores da base de cálculo nas operações interestaduais com café cru em grão estão indicados no Portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, tendo em vista o disposto no Protocolo ICMS 07/90 e na cláusula segunda do Convênio ICMS 15/90.

II - sua saída para o exterior;

III - sua saída para órgão ou entidade do Governo Federal;

NOTA - V. PORTARIA CAT - 48/94, de 28/06/94. Dispõe sobre a concessão de regime especial nas vendas de mercadorias em Bolsa de Mercadorias ou de Cereais por produtor agropecuário, com a intermediação do Banco do Brasil S/A.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 74/00, de 26/09/00, artigo 11. Dispõe sobre o recolhimento do imposto incidente nas operações da venda de café cru em Bolsa de Mercadorias ou de Cereais pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, com a intermediação do Banco do Brasil S.A.

IV - a saída dos produtos resultantes de sua industrialização, inclusive da torração.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Subseção II
Da Base de Cálculo

Artigo 334 - A base de cálculo do imposto (Lei 6.374/89, arts. 24, I, e 30, e Convênio ICMS-15/90):

I - no caso do inciso I do artigo anterior, poderá ser fixada em pauta, nos termos do artigo 46;

II - no caso do inciso III do artigo anterior, é o preço mínimo de garantia fixado por órgão ou entidade federal competente.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 74/00, de 26/09/00, artigos 17 e 18. Dispõe sobre a base de cálculo do imposto nas saídas de café cru, em coco ou em grão, com destino a outra unidade da Federação.

Subseção III
Do Local e da Forma de Pagamento do Imposto

Artigo 335 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Artigo 336 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Artigo 337 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Subseção IV
Dos Créditos

Artigo 338 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Artigo 339 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Artigo 340 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Subseção V
Dos Documentos Fiscais

Artigo 341 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Subseção VI
Dos Livros Fiscais

Artigo 342 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Artigo 343 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Artigo 344 - Revogado pelo Decreto n° 63.172/2018 (DOE de 24.01.2018), efeitos a partir de 01.02.2018 Redação Anterior

Seção IV
Das Operações com mercadorias destinadas à fabricação de açúcar, álcool, melaço ou à de energia a partir da biomassa

Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

Subseção I
Do Diferimento

Artigo 345 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas internas das matérias-primas de produção paulista e subprodutos relacionados no § 4°, destinados à fabricação de açúcar, álcool ou melaço, fica diferido para o momento em que ocorrer a entrada no estabelecimento que os receba para fabricação dos referidos produtos em seu próprio estabelecimento (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I). Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

§ 1° O recolhimento do imposto incidente nas operações de que trata o "caput será efetuado por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS até o 6° (sexto) dia útil do mês subsequente ao da entrada, no estabelecimento, das matérias-primas e subprodutos indicados no § 4° Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

§ 2° O lançamento do crédito correspondente ao imposto referido no § 1° somente poderá ser efetuado, quando permitido, após o respectivo pagamento. Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

§ 3° Por regime especial, o lançamento do imposto previsto no "caput poderá ser diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da respectiva industrialização. Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

§ 4° O diferimento previsto neste artigo aplica-se: Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015

1 - às seguintes matérias-primas de origem agrícola ou florestal: cana-de-açúcar, sorgo sacarino, milho, eucalipto, bem como palha, cavaco e outros resíduos de sua colheita;

2 - aos seguintes subprodutos resultantes da industrialização das matérias-primas indicadas no item 1: melaço e bagaço.

Artigo 346 - O lançamento do imposto incidente na saída interna dos produtos resultantes da industrialização de matérias-primas de produção paulista e subprodutos relacionados no § 4° do artigo 345, com destino à cooperativa de que faça parte o remetente, fica diferido para o momento em que a cooperativa promover sua saída (Lei 6.374, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e 59). Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

Artigo 346-A - Fica diferido o lançamento do imposto incidente nas saídas das seguintes mercadorias, com destino a empresa geradora de energia termoelétrica, para o momento em que ocorrer a saída da energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional, observado o disposto no Anexo XVIII deste regulamento (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10). Acrescentado pelo Decreto n° 53.158/2008 (DOE de 24.06.2008), efeitos a partir de 24.06.2008

I - bagaço e torta de filtro resultantes da fabricação de açúcar, álcool ou melaço; Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

II - palha, cavaco e outros resíduos da colheita das matérias-primas indicadas no item 1 do § 4° do artigo 345; Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

III - água ou vapor d'água.

Artigo 346-B - Fica diferido o lançamento do imposto incidente nas saídas internas de energia elétrica e de energia térmica (vapor d'água), promovidas por empresa geradora de energia termoelétrica, com destino a estabelecimento fabricante de açúcar, álcool ou melaço, para o momento em que este promover a saída de seus produtos. Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se apenas à saída de energia elétrica: Alterado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015 Redação Anterior

1 - que tiver sido gerada nos termos e condições do artigo 346-A;

2 - desde que o contrato celebrado entre a empresa geradora e o fabricante de açúcar, álcool ou melaço não deva ser registrado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

Subseção II
Das Obrigações Acessórias da Usina Açucareira, da Destilaria de Álcool e do Estabelecimento Fabricante de Aguardente de Cana-de-Açúcar

Artigo 347 - As obrigações acessórias relativas à usina açucareira, à destilaria de álcool e ao estabelecimento fabricante de aguardente de cana-de-açúcar são disciplinadas no Anexo X.

Seção V
Das Operações com Feijão

Artigo 348 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de feijão fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e 59):

I - a entrada em estabelecimento:

a) varejista, inclusive de restaurante, ou de cooperativa de consumo;

b) industrial, inclusive o que simplesmente acondicionar ou recondicionar a mercadoria;

II - a saída com destino:

a) ao exterior;

b) a outro Estado;

c) Revogado pelo Decreto n° 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007 Redação Anterior

d) a consumidor.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo a feijão depositado em armazém geral ou em qualquer outro local em nome de estabelecimento ali indicado.

§ 2° Na hipótese do inciso I, o pagamento do imposto deverá ser efetuado no período em que ocorrer a entrada da mercadoria nos estabelecimentos ali indicados, na forma prevista no artigo 116.

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007 Redação Anterior

Artigo 349 - A empresa varejista que efetuar aquisição centralizada de feijão para posterior transferência a outros estabelecimentos poderá recolher o imposto por ocasião da entrada da mercadoria no estabelecimento centralizador, obedecidas, no que couber, as demais disposições do artigo 348.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, aplicam-se às saídas internas por transferência as normas comuns que regulam o prazo e a forma de pagamento do imposto.

Seção VI
Das Operações com Mamona, Soja e Outro Produtos

Artigo 350 O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas dos produtos a seguir indicados, com exceção das operações previstas no artigo 351-B, fica diferido para o momento em que ocorrer: Alterado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 20.02.2025 Redação Anterior

I - mamona em cacho, em baga ou em grão, de produção paulista:

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização;

II - milho em palha, em espiga ou em grão, e soja, em vagem ou batida: Alterado pelo Decreto n° 66.391/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) sua saída para estabelecimento varejista;

d) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização;

III - ovo ou larva do bicho-da-seda:

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) a saída do casulo;

IV - goma resina de pinus:

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) as saídas dos produtos resultantes de sua industrialização;

V - essência de terebintina ou colofônia:

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização;

VI - plantas ornamentais, ainda que plantadas em suporte de plástico, barro, xaxim ou lata:

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) a saída do produto do estabelecimento varejista;

VII - madeira de pinus, de araucária ou de eucalipto, em tora, torete, cavacos ou resíduos de madeira, exceto quando destinados à indústria de aglomerado ou de compensado: Alterado pelo Decreto n° 56.089/2010 (DOE de 17.08.2010), vigência a partir de 17.08.2010 Redação Anterior

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização, ainda que decorrente de simples desbaste ou serragem;

VIII - prancha, pranchão, bloco e tábua, de pinus, de araucária ou de eucalipto, exceto quando destinados à indústria de aglomerado ou de compensado, bloco moldado com serragem ou resíduos de fibras vegetais ou bloco moldado com fibras recicladas, para fabricação de paletes ou estrados de madeira: Alterado pelo Decreto n° 56.089/2010 (DOE de 17.08.2010), vigência a partir de 17.08.2010 Redação Anterior

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização;

IX - polpa de fruta congelada:

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) sua saída do estabelecimento varejista;

d) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização.

X - Revogado pelo Decreto n° 49.610/2002 (DOE de 24.05.2005), efeitos a partir de 01.06.2005 Redação Anterior

XI - borracha natural e matérias-primas provenientes de sua extração: Alterado pelo Decreto n° 54.447/2009 (DOE de 17.06.2009), vigência a partir de 17.06.2009 Redação Anterior

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização.

XII - amendoim em baga ou em grão: Acrescentado pelo Decreto n° 66.391/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

a) sua saída para outro Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 66.391/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

b) sua saída para o exterior; Acrescentado pelo Decreto n° 66.391/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

c) sua saída para estabelecimento varejista; Acrescentado pelo Decreto n° 66.391/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

d) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 66.391/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 1° O diferimento previsto no inciso VII aplica-se também quando os produtos nele indicados forem destinados a estabelecimento fabricante de: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - painéis de partículas de madeira (MDP) classificados nos códigos 4410.11.10 a 4410.11.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul -NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF) classificados nos códigos 4411.12 a 4411.14 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

3 - chapas de fibras de madeira classificadas nos códigos 4411.92 a 4411.94 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 60.366/2014 (DOE de 16.04.2014) efeitos a partir de 01.07.2014 Redação Anterior

Artigo 351 - Nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "c" do inciso II do artigo anterior, o imposto será recolhido pelo remetente, por ocasião da saída, mediante guia de recolhimentos especiais, que acompanhará a mercadoria para ser entregue ao destinatário juntamente com o documento fiscal (Lei 6.374/89, art. 59).

Parágrafo único. Na guia de recolhimento, além dos demais requisitos, deverão constar, ainda que no verso, o número, a série e a data da emissão do documento fiscal.

Artigo 351-A Revogado pelo Decreto n° 69.291/2025 (DOE de 03.01.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2025 Redação Anterior

Artigo 351-B O lançamento do imposto incidente na saída interna de amendoim em baga ou em grão de estabelecimento industrial beneficiador com destino a outro estabelecimento industrial fica diferido, na proporção de 40% (quarenta por cento) do valor da operação, para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante de sua industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

Nota ECONET: a Portaria CAT n° 70/2011 Disciplina o credenciamento de contribuinte como beneficiador de amendoim para aplicação do diferimento previsto neste artigo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

1 - aplica-se apenas a estabelecimento industrial beneficiador que, cumulativamente: Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

a) possua máquinas e equipamentos para o beneficiamento do amendoim; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

b) esteja credenciado perante a Secretaria da Fazenda e Planejamento, nos termos de disciplina por ela estabelecida; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

2 - fica condicionado a que o contribuinte industrial beneficiador: Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

a) esteja em situação regular perante o Fisco; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

b) não possua, por qualquer dos seus estabelecimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

I - débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

II - débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do seu vencimento; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

III - débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, em relação ao qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos no prazo fixado para o seu recolhimento; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

IV - débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa, relativos a crédito indevido do imposto, proveniente de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais de ICMS concedidos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, XII, "g" da Constituição Federal; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

3 - na hipótese de o contribuinte industrial beneficiador não atender à condição prevista na alínea "b" do item 2: Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado, se inscritos na dívida ativa, ou a juizo do Subsecretário da Receita Estadual, caso ainda pendente de inscrição na dívida ativa; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

b) os débitos declarados ou apurados pelo Fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que esteja sendo regularmente cumprido; Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa seja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do Subsecretário da Receita Estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 69.366/2025 (DOE de 20.02.2025), efeitos a partir de 01.01.2025

Artigo 352 O lançamento do imposto incidente nas operações com cominho fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I): Alterado pelo Decreto n° 45.644/2001 (DOE de 27.01.2001), efeitos a partir de 01.01.2001 Redação Anterior

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - sua saída do estabelecimento varejista;

IV - a saída dos produtos resultantes de sua industrialização.;

Artigo 352-A - O lançamento do imposto incidente nas operações internas com trigo em grão, exceto para semeadura, classificado na posição 1001.00 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e 59): Acrescentado pelo Decreto 52.585/2007, vigência a partir de 28.12.2007

a) sua saída para outro Estado;

b) sua saída para o exterior;

c) a saída dos produtos resultantes de sua industrialização;

Parágrafo único. Tratando-se de desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior:

1 - o diferimento aplica-se apenas à operação realizada por estabelecimento fabricante de farinha de trigo ou de produto derivado de sua industrialização, situado em território paulista;

2 - o desembarque e desembaraço aduaneiro da mercadoria deverão ser realizados em território paulista

Artigo 352-B - O lançamento do imposto incidente nas operações internas com triticale, exceto para semeadura, classificado na posição 1008.60 da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH fica diferido para o momento em que ocorrer: Acrescentado pelo Decreto n° 64.773/2020 (DOE de 05.02.2020), efeitos a partir de 05.02.2020

I - sua saída para outro Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 64.773/2020 (DOE de 05.02.2020), efeitos a partir de 05.02.2020

II - sua saída para o exterior; Acrescentado pelo Decreto n° 64.773/2020 (DOE de 05.02.2020), efeitos a partir de 05.02.2020

III - a saída dos produtos resultantes de sua industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 64.773/2020 (DOE de 05.02.2020), efeitos a partir de 05.02.2020

Parágrafo único. Tratando-se de desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior: Acrescentado pelo Decreto n° 64.773/2020 (DOE de 05.02.2020), efeitos a partir de 05.02.2020

1 - o diferimento aplica-se apenas à operação realizada por estabelecimento fabricante de produto derivado de sua industrialização, situado em território paulista; Acrescentado pelo Decreto n° 64.773/2020 (DOE de 05.02.2020), efeitos a partir de 05.02.2020

2 - o desembarque e desembaraço aduaneiro da mercadoria deverão ser realizados em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 64.773/2020 (DOE de 05.02.2020), efeitos a partir de 05.02.2020

Artigo 353 - O lançamento do imposto incidente na saída dos produtos hortifrutigranjeiros em estado natural relacionados no artigo 36 do Anexo I com destino a estabelecimento industrial localizado neste Estado, para fins de industrialização, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída dos produtos resultantes (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei.9.176/95, art. 1°, I e 59). Alterado pelo Decreto n° 46.027/2001 (DOE de 23.08.2001), efeitos a partir de 23.08.2001 Redação Anterior

Seção VII
Da Primeira Saída de Produto " In Natura"

Artigo 354 - O lançamento do imposto incidente na primeira saída, para o território do Estado, de produto "in natura" adiante relacionado, ainda que acondicionado ou embalado para transporte, promovida pelo estabelecimento em que tiver sido produzido, com destino a estabelecimento comercial ou industrial, fica diferido para o momento em que ocorrer

a saída subseqüente do mesmo produto ou de outro resultante de sua industrialização, efetuada pelo estabelecimento destinatário (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

NOTA - V. RESPOSTA DA ATT À CONSULTA - 64. Fixa entendimento no sentido de não considerar primeira saída a remessa de mercadorias, efetuada pelo produtor, para depósito em armazém geral.

I - casulo do bicho-da-seda;

II - centeio em casca ou em cacho;

III - cevada em casca ou em cacho;

IV - chá em folha;

V - folhas de eucalipto;

VI - fumo em folha;

VII - gergelim em vagem ou batido;

VIII - girassol em semente;

IX - guandu em vagem ou batido;

X - menta ou hortelã, em folha;

XI - oliveira em baga ou em cacho;

XII - rami em fibra natural ou engomada;

XIII - sorgo em espiga, em cacho ou em grão;

XIV - tungue em semente.

Parágrafo único. O diferimento previsto neste artigo compreende a subseqüente saída interna, em transferência, do mesmo produto. Alterado pelo Decreto n° 46.027/2001 (DOE 23.08.2001), efeitos a partir de 23.08.2001 Redação Anterior

Seção VIII
Das Operações com Sementes e Outros Insumos

Subseção I
Das Operações com Sementes

Artigo 355 - O lançamento do imposto incidente nas operações com semente destinada ao plantio fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - a saída dos produtos resultantes promovida pelo estabelecimento rural onde tiver sido consumida a semente.

§ 1° O diferimento fica condicionado a que:

1 - as sementes sejam certificadas ou fiscalizadas de acordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e das Secretarias de Agricultura e, em relação às sementes importadas, sejam acobertadas pelo Certificado Fito-Sanitário e pelo Boletim Internacional de Análises de Sementes;

2 - as operações sejam realizadas por contribuintes registrados na Secretaria da Agricultura para o exercício da atividade de produção ou comercialização de sementes, pela Companhia Nacional de Abastecimento ou pela Secretaria da Agricultura.

§ 2° O documento fiscal correspondente à operação conterá a expressão "ICMS Diferido - Art. 355 do RICMS".

Nota ECONET: o artigo 17 das Disposições Transitórias do RICMS/SP (DDT) suspende o diferimento do lançamento do imposto previsto neste artigo, enquanto vigorar os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo, previstos respectivamente, nos artigos 41 do Anexo I e 77 do Anexo II, do RICMS/SP.

Subseção II
Das Operações com Outros Insumos Agropecuários

Artigo 356 - O lançamento do imposto incidente nas operações com ração animal, concentrado ou suplemento, sendo o fabricante ou importador registrado no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, fica diferido para o momento em que

ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - a saída dos produtos resultantes promovida pelo estabelecimento rural onde tiver sido consumido o produto acima referido.

§ 1° Aplica-se o diferimento exclusivamente a ração animal, concentrado ou suplemento com:

1 - registro no órgão competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e indicação do seu número no documento fiscal;

2 - rótulo ou etiqueta de identificação;

3 - destinação exclusiva à pecuária, à avicultura, à apicultura, à aqüicultura, à cunicultura, à ranicultura ou à sericicultura.

§ 2° O documento fiscal correspondente à operação conterá a expressão "ICMS Diferido - Art. 356 do RICMS".

§ 3° O diferimento se aplica, ainda, à ração animal preparada em estabelecimento rural, na transferência a outro estabelecimento rural do mesmo titular ou na remessa a outro estabelecimento rural com o qual o titular do remetente mantiver contrato de produção integrada.

§ 4° Relativamente ao disposto neste artigo, entende-se por:

1 - ração animal, qualquer mistura de ingredientes capaz de suprir as necessidades nutritivas para manutenção, desenvolvimento e produtividade dos animais a que se destinam;

2 - concentrado, a mistura de ingredientes que, adicionada a um ou mais alimentos em proporção adequada e devidamente especificada pelo seu fabricante, constitua uma ração animal;

3 - SUPLEMENTO, o ingrediente ou a mistura de ingredientes capaz de suprir a ração ou concentrado, em vitaminas, aminoácidos ou minerais, permitida a inclusão de aditivos. Alterado pelo Decreto n° 46.778/2002 (DOE de 22.05.2002), efeitos a partir de 09.04.2002 Redação Anterior

Nota ECONET: o artigo 17 das Disposições Transitórias do RICMS/SP (DDT) suspende o diferimento do lançamento do imposto previsto neste artigo, enquanto vigorar os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo, previstos respectivamente, nos artigos 41 do Anexo I e 77 do Anexo II, do RICMS/SP.

Artigo 357 - O lançamento do imposto incidente nas operações com amônia, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, cloreto de potássio, enxofre, fosfato de amônia, fosfato natural bruto, nitrato de amônio, ou de suas soluções, nitrocálcio, uréia, sulfato de amônio, MAP (mono-amônio-fosfato), DAP (di-amônio-fosfato), fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - a saída, de estabelecimento industrializador, de adubo, simples ou composto, fertilizante ou fosfato bicálcio destinado à alimentação animal;

IV - a saída dos produtos resultantes do estabelecimento rural onde tiver sido consumido produto acima referido.

§ 1° O diferimento se aplica exclusivamente:

1 - à saída de estabelecimento onde se tiver processada a industrialização ou importação de mercadoria relacionada no "caput" com destino a:

a) estabelecimento onde seja industrializado adubo, simples ou composto, fertilizante ou fosfato bicálcio, destinado à alimentação animal;

b) estabelecimento rural dedicado à agropecuária, nesta compreendidas a avicultura, a apicultura, a aqüicultura, a cunicultura, a ranicultura e a sericicultura;

c) qualquer estabelecimento, para fim exclusivo de armazenagem, bem como à saída em retorno, real ou simbólico;

d) outro estabelecimento do mesmo titular;

2 - à saída de mercadoria indicada no "caput" promovida entre si por estabelecimentos referidos no item anterior;

3 - ao recebimento de mercadoria indicada no "caput" importada pelo estabelecimento industrial, para fins de produção de adubo, simples ou composto, fertilizante ou fosfato bicálcio, destinado à alimentação animal.

§ 2° No documento fiscal correspondente à operação deverá constar a expressão "ICMS Diferido - Art. 357 do RICMS".

§ 3° O disposto nos parágrafos anteriores se aplica, também, à saída de mercadoria relacionada no "caput" promovida por estabelecimento que a tenha recebido de estabelecimento fabricante da mesma empresa localizado em outro Estado.

Nota ECONET: o artigo 17 das Disposições Transitórias do RICMS/SP (DDT) suspende o diferimento do lançamento do imposto previsto neste artigo, enquanto vigorar os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo, previstos respectivamente, nos artigos 41 do Anexo I e 77 do Anexo II, do RICMS/SP.

Artigo 358 - O lançamento do imposto incidente nas operações com adubo, simples ou composto, fertilizante, calcário ou gesso, destinados exclusivamente a uso na agricultura, fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - a saída dos produtos resultantes promovida pelo estabelecimento rural onde tiver sido consumido produto relacionado no "caput".

§ 1° O diferimento previsto neste artigo: Alterado pelo Decreto n° 53.630/2008 (DOE de 31.10.2008), efeitos a partir de 01.10.2008 Redação Anterior

1 - fica condicionado, no que se refere a calcário ou gesso, ao uso na agricultura como corretivo ou recuperador do solo;

2 - é extensivo à correspondente prestação de serviço de transporte.

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 53.258/2008 (DOE de 23.07.2008), efeitos a partir de 01.08.2008 Redação Anterior

§ 3° No documento fiscal correspondente à operação ou prestação deverá constar a expressão "ICMS Diferido - Art. 358 do RICMS".

Nota ECONET: o artigo 17 das Disposições Transitórias do RICMS/SP (DDT) suspende o diferimento do lançamento do imposto previsto neste artigo, enquanto vigorar os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo, previstos respectivamente, nos artigos 41 do Anexo I e 77 do Anexo II, do RICMS/SP.

Artigo 359 - O lançamento do imposto incidente nas operações com acaricida, carrapaticida, desfolhante, desinfetante, dessecante, espalhante adesivo, estimulador ou inibidor de crescimento (regulador), germicida, fungicida, formicida, herbicida, inseticida, nematicida, parasiticida, raticida, sarnicida, soro ou medicamento de uso veterinário, vacina, vermífugo, vermicida, com destinação exclusiva a uso na agricultura, pecuária, apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura, fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o Exterior;

III - a saída dos produtos resultantes promovida pelo estabelecimento rural onde tiver sido consumido produto acima referido.

Parágrafo único. No documento fiscal correspondente à operação deverá constar a expressão "ICMS Diferido - Art. 359 do RICMS".

Nota ECONET: o artigo 17 das Disposições Transitórias do RICMS/SP (DDT) suspende o diferimento do lançamento do imposto previsto neste artigo, enquanto vigorar os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo, previstos respectivamente, nos artigos 41 do Anexo I e 77 do Anexo II, do RICMS/SP.

Artigo 360 - O lançamento do imposto incidente nas operações realizadas com os insumos indicados no § 1°, desde que destinados à alimentação animal ou a emprego na composição ou fabricação de ração animal, concentrado ou suplemento, em qualquer caso com destinação exclusiva a uso na pecuária, apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura, ou sericicultura, fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - a saída para outro Estado;

II - a saída para o exterior;

III - a saída dos produtos resultantes promovida pelo estabelecimento rural onde tiver sido consumida mercadoria indicada no § 1°

§ 1° Estão abrangidas pelo diferimento as seguintes mercadorias:

1 - alfafa, feno, milho ou sorgo;

2 - farinha de peixe, de ostra, de carne, de osso, de sangue, de vísceras ou de penas;

3 - farelo ou torta de algodão, de amendoim, de babaçu, de cacau, de canola, de linhaça, de mamona, de milho, de trigo; Alterado pelo Decreto n° 67.519/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023 Redação Anterior

4 - farelo de arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho, de casca ou de semente de uva e de polpa cítrica;

5 - alho em pó, sal mineralizado, aditivos e ingredientes, incluídas as crisálidas do bicho da seda secas e moídas e calcário calcítico;

6 - caroço de algodão, glúten de milho, DL Metionina e seus análogos;

7 - outros resíduos industriais.

8 - farelos e tortas de soja, cascas e farelos de cascas de soja e sojas desativadas e seus farelos. Acrescentado pelo Decreto n° 67.519/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

§ 2° Fica dispensado o pagamento do imposto diferido quando, na hipótese do inciso III, as saídas de ovos estiverem abrangidas por isenção ou eventual dispensa do pagamento do imposto.

§ 3° No documento fiscal correspondente à operação deverá constar a expressão "ICMS Diferido - Art. 360 do RICMS".

Nota ECONET: o artigo 17 das Disposições Transitórias do RICMS/SP (DDT) suspende o diferimento do lançamento do imposto previsto neste artigo, enquanto vigorar os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo, previstos respectivamente, nos artigos 41 do Anexo I e 77 do Anexo II, do RICMS/SP.

Artigo 361 - O lançamento do imposto incidente nas operações realizadas com as mercadorias indicadas no § 1° fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - a saída dos produtos resultantes promovida pelo estabelecimento rural onde tiverem sido consumidas aquelas mercadorias.

§ 1° Estão abrangidas pelo diferimento as seguintes mercadorias:

1 - sêmen congelado ou resfriado, embrião, girino, alevino, ovo fértil e pintos e marrecos de um dia, exceto quanto a sêmen e embrião, de bovino, ovino e caprino, em operação que os destine a uso na pecuária, hipótese em que se aplica a isenção indicada no artigo 28 do Anexo I;

2 - muda de planta;

3 - enzima preparada para decomposição de matéria orgânica animal, classificada no código 3507.90.04 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH.

Nota ECONET: o artigo 17 das Disposições Transitórias do RICMS/SP (DDT) suspende o diferimento do lançamento do imposto previsto neste artigo, enquanto vigorar os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo, previstos respectivamente, nos artigos 41 do Anexo I e 77 do Anexo II, do RICMS/SP.

Seção VIII-A
das Operações Com Leveduras
Acrescentado pelo Decreto n° 70.024/2025 (DOE de 29.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025

Artigo 361-A O lançamento do imposto incidente na primeira saída de levedura inativa seca, levedura autolisada, levedura hidrolisada, parede celular de levedura e extrato de levedura, classificados no código 2102.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, extraídos do processo de fermentação da cana-de-açúcar, fica diferido, nos termos e condições de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, para o momento em que ocorrer: Acrescentado pelo Decreto n° 70.024/2025 (DOE de 29.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 86/2025, disciplina a aplicação do diferimento previsto neste artigo.

I - sua saída para outro Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 70.024/2025 (DOE de 29.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025

II - sua saída para o exterior; Acrescentado pelo Decreto n° 70.024/2025 (DOE de 29.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025

III - a saída interna subsequente do mesmo produto, ou daquele resultante de sua industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 70.024/2025 (DOE de 29.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025

Seção IX
Das Operações com Coelho e Aves

Artigo 362 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de coelho fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - a saída dos produtos resultantes do abate.

Artigo 363 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de aves fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e 38, § 6°)

I - saída de aves vivas com destino:

a) a outro Estado;

b) ao Exterior;

c) a consumidor;

II - a saída:

a) de aves abatidas ou produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural, resfriados, congelados ou simplesmente temperados, do estabelecimento abatedor;

b) de preparações ou conservas de carnes ou produtos comestíveis resultantes de sua matança, do estabelecimento industrializador;

III - o fornecimento, como alimentação, de produtos comestíveis resultantes de sua matança, em restaurante ou estabelecimento similar.

§ 1° Aplica-se o diferimento previsto neste artigo ao recebimento decorrente de importação do exterior de pintos de um dia e de avestruz.

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 50.456/2005 (DOE de 30.12.2005), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

NOTA - V. ARTIGO 15 DDTT. Estabelece que o percentual de que trata este dispositivo será de 5%, enquanto estiver pendente de decisão definitiva a ação direta de inconstitucionalidade 1999-6, impetrada pelo Estado do Rio Grande do Sul.

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 50.456/2005 (DOE de 30.12.2005), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 50.456/2005 (DOE de 30.12.2005), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

Seção X
Das Operações com Gado em Pé e Produtos Resultantes da Matança

Subseção I
Do Diferimento, da Base de Cálculo e do Recolhimento do Imposto

Artigo 364 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações com gado em pé bovino ou suíno fica diferido para o momento em que ocorrer: (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - a saída de gado em pé com destino:

a) a outro Estado;

b) ao exterior;

c) a consumidor;

II - a saída de produtos comestíveis resultantes de seu abate, de estabelecimento frigorífico ou de qualquer outro que promova o abate, ainda que submetidos a outros processos industriais;

III - a saída dos subprodutos da sua matança referidos no artigo 383.

Artigo 365 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé das demais espécies fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída com destino:

a) a outro Estado;

b) ao exterior;

c) a consumidor;

II - seu abate, ainda que efetuado em matadouro não pertencente ao abatedor;

Artigo 366 - A base de cálculo do imposto é (Lei 6.374/89, arts. 24, na redação da Lei 10.619/00, art. 1°, XIII, e 30):

I - nas hipóteses do artigo 364 e do inciso I do artigo 365, o valor da operação, na forma prevista neste regulamento.

II - na hipótese do inciso II do artigo 365, o valor da operação de que tiver decorrido a entrada do gado em pé no estabelecimento abatedor, na forma prevista neste regulamento.

Parágrafo único. O valor mínimo da operação poderá ser fixado em pauta fiscal, nos termos do artigo 46.

Nota ECONET: a Portaria SRE n° 83/2023 fixa valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações com gado e carne.

Artigo 367 - Relativamente aos artigos 364 e 365, o imposto, observado o disposto no artigo 566, poderá ser recolhido sem os acréscimos legais (Lei 6.374/89, art. 59):

I - nas hipóteses do artigo 364 e do inciso I do artigo 365 - pelo estabelecimento que promover a saída, por ocasião desta.

II - na hipótese do inciso II do artigo 365:

a) quando o abate for efetuado em estabelecimento próprio - pelo abatedor, até o primeiro dia útil que se seguir ao do abate;

b) quando o abate for efetuado em estabelecimento arrendado pelo abatedor ou em estabelecimento de terceiro - pelo abatedor, até o primeiro dia útil que se seguir ao do abate ou antes de iniciada a saída, com destino ao estabelecimento do abatedor, dos produtos resultantes do abate, se esta ocorrer na fluência desse prazo; em qualquer destas hipóteses, o comprovante do recolhimento será exibido para retirada da mercadoria, devendo acompanhar o respectivo transporte.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 165/11, de 14/11/11, artigo 37. Estabelece que os matadouros públicos que se dediquem exclusivamente a abates por conta de terceiros, embora dispensados da inscrição cadastral, estão também obrigados a exigir o comprovante do recolhimento do ICMS, relativamente aos abates que efetuarem. Alterada pela Portaria CAT-30/98.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 30/88, de 20/06/88. Altera a Portaria CAT 14/82, no tocante à apresentação do Demonstrativo do Movimento de Gado e estabelece providências correlatas.

§ 1° O imposto será recolhido mediante guia de recolhimentos especiais, no local da situação:

1 - do estabelecimento que promover saída prevista no inciso I do artigo 364 ou no inciso I do artigo 365;

2 - do estabelecimento que promover o abate, facultado, na hipótese do inciso II do artigo 365, o recolhimento na localidade onde se situar o matadouro;

3 - da exposição ou feira onde se encontrar o gado no momento da saída.

4 - em qualquer caso, tratando-se de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007

§ 2° Na hipótese do inciso II do artigo 364, o imposto será pago em conta gráfica no período em que ocorrer a saída da mercadoria.

Artigo 368 - A guia de recolhimentos especiais, além dos demais requisitos, deverá conter (Lei 6.374/89, art. 59 e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 54, VI, na redação do Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII):

I - no caso do inciso I do artigo 364 e do inciso I do artigo 365:

a) a espécie do gado, a quantidade de cabeças e o valor total da operação;

b) o valor da pauta fiscal e o número do ato que a tiver fixado;

NOTA - V. NOTA REMISSIVA anexa ao parágrafo único do artigo 366 do RICMS/00, que dispõe sobre a fixação de valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações com gado e carne.

c) o valor da base de cálculo, quando diverso do da pauta fiscal;

d) o número, a série e a data da emissão do correspondente documento fiscal;

e) o valor do crédito comprovado nos termos do artigo 370 a ser deduzido do imposto devido;

f) o valor de crédito eventual a ser deduzido do imposto devido.

II - no caso do inciso II do artigo 365:

a) a data do abate, a espécie de gado abatido e o número do boletim de abate de que trata o artigo 375;

b) o nome do titular do matadouro e o município de sua localização;

c) a quantidade de cabeças abatidas e o valor total da aquisição;

d) o valor da pauta fiscal e o número do ato que a tiver fixado;

NOTA - V. NOTA REMISSIVA anexa ao parágrafo único do artigo 366 do RICMS/00, que dispõe sobre a fixação de valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações com gado e carne.

e) o valor total da base de cálculo, quando diverso do da pauta fiscal;

f) o valor do crédito comprovado na forma do artigo 370 a ser deduzido do imposto devido.

§ 1° Será utilizada uma guia de recolhimento para cada espécie de gado abatido.

§ 2° Havendo dispensa de emissão do boletim de abate, serão também indicados na guia de recolhimento:

1 - os nomes e endereços dos remetentes;

2 - os números e a série, bem como as datas de emissão e os valores das Notas Fiscais emitidas pelo abatedor.

Subseção II
Dos Créditos

Artigo 369 - Quando do pagamento do imposto devido por operação prevista no inciso I do artigo 364 ou no artigo 365, poderá ser deduzido na própria guia de recolhimentos especiais, a título de crédito, o valor do imposto pago a outro Estado na operação anterior (Lei 6.374/89, art. 36). Alterado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

§ 1° O imposto pago a outro Estado poderá ser utilizado na saída de gado em pé que não o correspondente à operação geradora do crédito fiscal. Alterado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

§ 2° O valor do crédito deduzido deverá ser lançado no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Estornos de Créditos", com a expressão "Dedução Direta - Guia n°.....". Acrescentado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012

Artigo 370 - Revogado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

Artigo 371 - Eventuais créditos relativos a mercadoria entrada ou serviço recebido poderão também ser deduzidos na própria guia de recolhimento (Lei 6.374/89, art. 36, com alteração da Lei 9.359/96, art. 2°, I).

Parágrafo único. O valor do crédito deduzido será lançado no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Estornos de Créditos", com a expressão "Dedução Direta - Guia n° .....".

Artigo 372 - Revogado pelo Decreto n° 50.456/2005 (DOE de 30.12.2005), efeitos a partir de 01.01.2006 Redação Anterior

Subseção III
Das Obrigações dos Estabelecimentos Abatedores

Artigo 373 - O abatedor emitirá Nota Fiscal no momento em que receber gado em pé, qualquer que seja a sua procedência ou o título da remessa, mesmo quando acompanhado de documento fiscal (Lei 6.374/89, art. 67, § 1° e Convênio de 15-12-70-SINIEF, art. 54, VI, na redação do Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII).

§ 1 ° Além dos demais requisitos, a Nota Fiscal deverá conter as seguintes indicações:

1 - o município e o Estado de origem do gado;

2 - o valor da operação;

3 - Revogado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

4 - os dados da guia de recolhimento do imposto e dos documentos fiscais emitidos pelo estabelecimento remetente;

5 - o número do romaneio de que trata o artigo seguinte.

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

NOTA - V. PORTARIA CAT 165/11, de 14/12/11, artigo 35. Determina a anotação, na Nota Fiscal de Entrada relativa a operação com gado, de outras indicações, além das exigidas pelo Regulamento do ICMS.

Artigo 374 - Poderá o abatedor, no ato do recebimento de gado em pé, emitir romaneio, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda, hipótese em que a Nota Fiscal de que trata o artigo anterior será emitida na data do abate (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°).

Parágrafo único. O romaneio:

1 - só poderá ser emitido se o gado estiver em condições de ser abatido e o abate se verificar dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da entrada do gado no estabelecimento;

2 - não será lançado no livro Registro de Entradas;

3 - ficará sujeito às disposições aplicáveis aos documentos fiscais.

NOTA - V. PORTARIA CAT 165/11, de 14/12/11, artigos 1°, inciso II, 9° a 13, 34, 35, inciso III e parágrafo único, 36 e 42, inciso II. Aprova o modelo do Romaneio de Entrada de Gado para Abate, fixa requisitos para sua impressão, o número e destinação das vias, disciplina sua emissão e preenchimento e estabelece providências correlatas.

Artigo 375 - O abatedor emitirá, para cada espécie de gado e em relação ao abate efetuado no dia, boletim de abate, em forma e modelo aprovados pela Secretaria da Fazenda, no qual indicará as entradas, a quantidade abatida e o peso das peças inteiras de carne e osso, excluídos os subprodutos da matança, bem como indicará as saídas de gado em pé e o saldo de cabeças para o abate seguinte (Lei 6.374/89, arts. 67 e 69).

Parágrafo único. A critério do fisco, poderá ser dispensado da emissão do boletim de abate o abatedor que efetuar abates de pequenos lotes de gado, hipótese em que, para recolhimento do imposto, observar-se-á o disposto no § 2° do artigo 368.

NOTA - V. PORTARIA CAT 165/11, de 14/12/11, arts. 1°, inciso III, 14 a 19, 34, 36 e 42, inciso I. Aprova o modelo do Boletim de Abate, fixa requisitos para sua impressão, o número e destinação das vias, disciplina a sua emissão, preenchimento e entrega e estabelece providências correlatas

Artigo 376 - Poderá a Secretaria da Fazenda exigir, do responsável pelo pagamento do imposto incidente sobre as sucessivas saídas de gado em pé, a emissão de guia de informação, em função de ocorrência indicada na legislação como determinante do momento em que deverá ser pago o imposto diferido.

Artigo 377 - O documento fiscal para movimentação de gado em pé deverá conter, além dos demais requisitos, as seguintes indicações (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°):

I - o Estado produtor;

II - o número do conhecimento de transporte e o da consignação, o nome da estação e a data do embarque, tratando-se de transporte ferroviário;

III - o nome e o endereço do transportador e o número da placa do veículo, tratando-se de transporte rodoviário;

IV - Revogado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

V - o número e a data da guia de recolhimentos especiais, se for o caso;

VI - o nome e o endereço do estabelecimento onde se encontrar a mercadoria no momento da saída.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

Artigo 378 - Revogado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

Artigo 379 - As operações de saída de gado em pé do estabelecimento abatedor, quando a este não incumbir o recolhimento do imposto, serão lançadas no livro Registro de Saídas, nas colunas "Operações ou Prestações sem Débito do Imposto" (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°). Alterado pelo Decreto n° 57.621/2011 (DOE de 13.12.2011), efeitos a partir de 01.01.2012 Redação Anterior

Artigo 380 - Nas operações de saída de gado em pé do estabelecimento abatedor, quando a este incumbir o recolhimento do imposto, o contribuinte deverá (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°):

I - lançar as operações no livro Registro de Saídas, nas colunas "Operações ou Prestações com Débito do Imposto";

II - lançar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", com a expressão "ICMS s/ Gado em Pé - Recolhimento - Guia n° ..... ", o valor do imposto efetivamente recolhido por guia de recolhimentos especiais.

Artigo 381 - Serão também lançados no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", com a expressão (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°):

I - "ICMS s/ Abate de Gado - Recolhimento - Guia n° .....", o valor do imposto efetivamente recolhido por guia de recolhimentos especiais, na forma prevista no § 1° do artigo 367, pelo abate do gado;

II - "Crédito", o valor do crédito do imposto comprovado na forma do artigo 370, deduzido por ocasião do recolhimento a que se refere o inciso I ou o artigo anterior.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 165/11, de 14/12/11, art. 38. Dispõe sobre o lançamento, no livro Registro de Apuração do ICMS, do crédito constante no Certificado de Crédito do ICM - Gado ou, se for o caso, no Rol dos Boletins de Abate, para pagamento do imposto devido sobre os produtos da abate.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 57/99, de 31/08/99. Altera o art. 38 da Portaria CAT- 14/82, que aprova modelos de documentos relativos a operações com gado, disciplina a respectiva emissão e a destinação das vias e estabelece providências correlatas

Artigo 382 - Poderá a Secretaria da Fazenda exigir que os pecuaristas em geral - produtores, criadores, recriadores e invernistas - e os abatedores em geral - frigoríficos, marchantes, matadouros e açougueiros - elaborem, em forma e modelo por ela aprovados, demonstrativos de movimento de gado e de documentos de comprovação de crédito (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°).

NOTA - V. PORTARIA CAT n° 165/11, de 14-12-11, arts. 1°, inciso V, 24 a 28, 34, 36 e 42, inciso IV e parágrafo único . Aprova o modelo do Demonstrativo do Movimento de Gado, fixa requisitos para sua impressão, o número e destinação das vias, dispõe sobre sua emissão, preenchimento e entrega, bem como sobre o inicio de sua adoção e exigências em relação ao primeiro demonstrativo e estabelece providências correlatas.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 165/11, de 14-12-11. Altera o art. 24 da Portaria CAT- 14/82, aprova novo modelo do Demonstrativo do Movimento de Gado e estabelece providências correlatas.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 62/00, de 14/08/00. Dá nova redação ao inc. II do art. 25 da Portaria CAT-14/82 e dispõe sobre a apresentação do Demonstrativo do Movimento de Gado e estabelece providências correlatas

Subseção IV
Das Operações com Subproduto da Matança do Gado

Artigo 383 - O lançamento do imposto incidente nas saídas internas de couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado, de produto gorduroso não comestível de origem animal, inclusive o sebo, de osso, de chifre ou de casco, fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, arts. 8°, XIV, e § 10, e 59): Alterado pelo Decreto 52.379/2007 (DOE de 20.11.2007), efeitos a partir de 01.11.2007 Redação Anterior

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - sua entrada em estabelecimento industrial, ainda que para simples curtimento;

IV - Revogado pelo Decreto 52.104/2007 (DOE de 30.08.2007), efeitos a partir de 30.08.2007 Redação Anterior

NOTA - V. PORTARIA CAT-09/10, de 29-01-2010 (DOE 30-01-2010). Dispensa a emissão de documento fiscal na saída interna de sebo bovino ou suíno.

NOTA - V. DECISÃO NORMATIVA CAT-02/13, de 26-11-2013 (DOE 11-02-2010). ICMS - Aquisição de subprodutos da matança do gado para a produção de farinha de carne e de osso e de sebo em estado pastoso - o diferimento de que trata o artigo 383 do RICMS/2000 encerra-se na entrada da mercadoria em estabelecimento industrial - Impossibilidade de aplicação desse diferimento nas saídas de sebo em estado pastoso. Revogada pela Decisão Normativa CAT 02/2013.

NOTA - V. DECISÃO NORMATIVA CAT-02/13, de 26-11-2013 (DOE de 27.11.2013) - Aquisição de sebo cuja transformação resulte em um produto de natureza diversa - o diferimento de que trata o artigo 383 do RICMS/SP encerra-se na entrada da mercadoria em estabelecimento industrial - É possível a aplicação do diferimento nas saídas em que ocorreram apenas a modificação de seu estado (sólido, pastoso ou líquido) .

§ 1° Na hipótese do inciso III, o contribuinte adquirente: Alterado pelo Decreto 52.379/2007 (DOE de 20.11.2007), efeitos a partir de 01.11.2007 Redação Anterior

1 - escriturará o valor do imposto a pagar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entradas de Sebo (ou Osso, ou Chifre, ou Casco)";

2 - registrará o valor do imposto pago, como crédito, quando admitido, unicamente no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", com a expressão "Entradas Sebo (ou Osso, ou Chifre, ou Casco)".

§ 2° Revogado pelo Decreto 52.379/2007 (DOE de 20.11.2007), efeitos a partir de 01.11.2007 Redação Anterior

Artigo 384 - Revogado pelo Decreto n° 52.379/2007 (DOE de 20.11.2007), efeitos a partir de 01.11.2007 Redação Anterior

Subseção V
Das Demais Disposições

Artigo 385 - Os documentos fiscais emitidos pelos pecuaristas deverão conter, além dos demais requisitos, as indicações previstas no artigo 377 (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°).

Artigo 386 - Quando o imposto tiver de ser recolhido por ocasião da saída de gado em pé de estabelecimento paulista, o estabelecimento abatedor, ao recebê-lo, exigirá a guia de recolhimento do imposto incidente na operação, respondendo, na sua falta, pelo pagamento, nos termos do inciso XI do artigo 11, com o valor devidamente atualizado e acréscimos legais, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao remetente (Lei 6.374/89, art. 9°, XI).

Artigo 387 - Sendo o abate efetuado em estabelecimento de terceiro, observar-se-á o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°):

I - seu titular, para liberação dos produtos resultantes, exigirá o comprovante do recolhimento do imposto incidente nas sucessivas saídas do gado em pé;

NOTA - V. PORTARIA CAT - 165/11, de 14/12/11, artigo 37. Estabelece que os matadouros públicos que se dediquem exclusivamente a abates por conta de terceiros, embora dispensados da inscrição cadastral, estão, também, obrigados a exigir o comprovante do recolhimento do ICMS, relativamente aos abates que efetuarem.

II - no documento fiscal que acompanhar os produtos resultantes da matança, no transporte para o estabelecimento que tiver promovido o abate, deverão constar o número e a data da guia de recolhimento do imposto, bem como a identificação do órgão arrecadador;

III - essa guia de recolhimento acompanhará, no transporte, os produtos resultantes do abate.

Seção XI
Das Operações com Eqüinos de Raça

Artigo 388 - O imposto devido na circulação de eqüino, de qualquer raça, que tenha controle genealógico oficial e idade superior a 3 (três) anos, será pago uma única vez em um dos seguintes momentos, o que ocorrer primeiro (Lei 6.374/89, arts 9°, IV, 24,I, IV, 30 e Ajuste SINIEF-5/87, cláusula primeira, com alteração do Ajuste SINIEF-5/98):

I - no recebimento, pelo importador, de eqüino importado do exterior;

II - no ato de arrematação em leilão do animal;

III - no registro da primeira transmissão da propriedade no "Stud Book" da raça;

IV - na saída para fora do Estado.

§ 1° A base de cálculo do imposto é o valor da operação.

§ 2° Na hipótese do inciso II, o imposto será arrecadado e pago pelo leiloeiro.

§ 3° Na hipótese do inciso III, o documento fiscal relativo à transmissão de propriedade deverá conter, além do valor da operação, indicação da quantidade correspondente de Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, com base no valor do dia de sua emissão.

§ 4° O imposto a ser pago na data do registro resultará da conversão da quantidade de UFESPs apurada nos termos do parágrafo anterior pelo seu valor nessa data.

§ 5° Nas saídas para fora do Estado, quando inexistir o valor de que trata o § 1°, a base de cálculo do imposto será aquela fixada em pauta.

§ 6° O imposto será pago através de guia de recolhimentos especiais, na qual constarão todos os elementos necessários à identificação do animal.

§ 7° Por ocasião do recolhimento do tributo, em se tratando de animal oriundo de outra unidade da Federação, o imposto que eventualmente tenha sido pago no Estado de origem será abatido do imposto a recolher.

§ 8° O animal, em seu transporte, deverá estar sempre acompanhado (Convênio ICMS-136/93, cláusula primeira, §§ 6° e 9°, acrescentado pelo Convênio ICMS-80/03): Alterado pelo Decreto n° 48.294/2003 (DOE de 03.12.2003), efeitos a partir de 03.11.2003 Redação Anterior

1 - da guia de recolhimento do imposto, facultada a lavratura de termo, pelo fisco da unidade federada onde ocorreu o recolhimento ou daquela em que o animal está registrado, no Certificado de Registro Definitivo ou Provisório ou no Cartão ou Passaporte de Identificação fornecido pelo "Stud Book", no qual deverão constar os dados relativos à guia de recolhimento;

2 - do Certificado de Registro Definitivo ou Provisório, permitida fotocópia autenticada por cartório, admitida a substituição do certificado pelo Cartão ou Passaporte de Identificação fornecido pelo "Stud Book" da raça, que deverá conter o nome, a idade, a filiação e demais características do animal, além do número de registro no "Stud Book". "

§ 9° O animal com até 3 (três) anos de idade poderá circular acompanhado apenas do Certificado de Registro Definitivo ou Provisório, fornecido pelo "Stud Book" da raça, permitido fotocópia autenticada, desde que o certificado contenha todos os dados que permitam a plena identificação do animal.

§ 10. - O animal com mais de 3 (três) anos de idade, cujo imposto ainda não tenha sido pago por não ter ocorrido nenhum dos eventos previstos neste artigo, poderá circular acompanhado apenas do Certificado de Registro Definitivo ou Provisório, fornecido pelo "Stud Book" da raça, desde que o certificado contenha todos os dados que permitam a plena identificação do animal, permitido fotocópia autenticada por cartório, válida por 6 (seis) meses.

§ 11. - O proprietário ou possuidor do eqüino registrado que observar as disposições deste artigo ficam dispensados da emissão de Nota Fiscal para acompanhar o animal em trânsito dentro do Estado.

§ 12. - Nas saídas de eqüinos com destino a concursos hípicos em outro Estado, bem como no seu retorno, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, fica dispensada a emissão de Nota Fiscal, desde que o trânsito do animal se faça acompanhado do Passaporte de Identificação, expedido pela Confederação Brasileira de Hipismo - CBH, contendo, no mínimo, as indicações a seguir:

1 - nome, data de nascimento, raça, pelagem, sexo e resenha gráfica do animal;

2 - número de registro na Confederação Brasileira de Hipismo - CBH;

3 - nome, identidade, endereço e assinatura do proprietário.

§ 13. - Na saída de animal com idade superior a 3 (três) anos para fora do Estado, para cobertura ou para participação em provas ou para treinamento, e cujo imposto ainda não tenha sido pago, fica suspenso o recolhimento do imposto, desde que emitida a Nota Fiscal respectiva e que o retorno do animal ocorra dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, uma única vez, por período igual ou menor, a critério da repartição fiscal a que estiver vinculado o remetente.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 59/00 , de 04/08/2000.Revogada pela Portaria CAT 26/01.

NOTA - V. PORTARIA CAT 80/07 , de 15/08/2007.Revogada pela Portaria CAT 85/02.

NOTA - V. PORTARIA CAT 80/07 , de 15/08/2007.Revogada pela Portaria CAT 96/03.

NOTA - V. PORTARIA CAT 80/07 , de 15/08/2007.Revogada pela Portaria CAT 93/05.

NOTA - V. PORTARIA CAT 80/07 , de 15/08/2007..

Fixam valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações com gado e carne.

Seção XII
Das Operações com Leite

Subseção I
Do Diferimento

Artigo 389 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de leite cru, pasteurizado ou reidratado fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XVII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - a saída dos produtos resultantes de sua industrialização;

IV - sua saída do estabelecimento que promover o engarrafamento ou envasamento em embalagens invioláveis, para distribuição.

Parágrafo único. Quando se tratar de leite pasteurizado tipo especial, com 3,2% de gordura, leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, com até 2% de gordura, ou leite pasteurizado tipo "A" ou "B", o diferimento interromper-se-á na saída para consumidor final.

Subseção II
Do Controle Fiscal do Lei Cru no Entreposto

Artigo 390 - O controle fiscal relacionado com o leite cru em entreposto situado neste Estado será feito de acordo com a disciplina constante no Anexo IX.

Seção XIII
Das Operações com Pescado

Artigo 391 - O lançamento do imposto incidente nas saídas internas de pescados, exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural, resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, postejados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozidos, excluídas as saídas internas realizadas por estabelecimento que tenha como CNAE principal os códigos 1020-1/01 ou 1020-1/02, fica diferido para o momento em que ocorrer: Alterado pelo Decreto n° 70.667/2026 (DOE de 03.06.2026 - Edição Extra), efeitos a partir de 03.06.2026 Redação Anterior

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - sua saída do estabelecimento varejista;

IV - a saída dos produtos resultantes de sua industrialização.

Parágrafo único. Revogado pelo Decreto n° 63.886/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.12.2018 Redação Anterior

Seção XIV
Das Operações com Material Reciclável

Subseção I
Das Operações com Resíduos de Materiais
Alterado pelo Decreto n° 47.278/2002 (DOE de 30.10.2002), efeitos a partir dos fatos geradores ocorridos a partir do mês de novembro de 2002 Redação Anterior

Artigo 392 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de papel usado ou apara de papel, sucata de metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de borracha ou de tecido fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, arts. 8°, XVI, e § 10, 2, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e 59; Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 54,I e VI, na redação do Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII): Alterado pelo Decreto n° 47.278/2002 (DOE de 30.10.2002), efeitos a partir dos fatos geradores ocorridos a partir do mês de novembro de 2002 Redação Anterior

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - sua entrada em estabelecimento industrial.

§ 1° Na hipótese do inciso III, deverá o estabelecimento industrial:

1 - emitir Nota Fiscal, relativamente a cada entrada ou a cada aquisição de mercadoria;

2 - escriturar a operação no livro Registro de Entradas, utilizando as colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto", quando o crédito for admitido;

3 - escriturar o valor do imposto a pagar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entradas de Resíduos de Materiais".

4 - tratando-se de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional", proceder conforme os itens 1 e 2 e efetuar o recolhimento do ICMS devido, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do segundo mês subsequente ao da operação. Alterado pelo Decreto n° 59.967/2013 (DOE de 18.12.2013), efeitos a partir de 01.01.2014 Redação Anterior

§ 2° Na entrada de mercadoria de peso inferior a 200 Kg (duzentos quilogramas), adquirida de particulares, inclusive catadores, fica dispensada a emissão da Nota Fiscal referida no item 1 do parágrafo anterior para cada operação; deverá o contribuinte, ao fim do dia, emitir uma única Nota Fiscal pelo total das operações, para escrituração no livro Registro de Entradas.

Artigo 393 - Revogado pelo Decreto n° 52.379/207 (DOE de 20.11.2007), efeitos a partir de 01.11.2007 Redação Anterior

Artigo 393-A - Na hipótese de industrialização de sucatas de metais não-ferrosos indicadas no § 1°, por conta e ordem de terceiro, além do cumprimento das obrigações acessórias previstas nos artigos 404 a 408, o imposto será

calculado e pago sobre o valor da matéria-prima recebida e sobre o valor total cobrado do autor da encomenda: Acrescentado pelo Decreto n° 49.612/2005 (DOE de 24.05.2005), efeitos a partir de 01.06.2005

I - na saída de produto resultante da industrialização em retorno ao estabelecimento autor da encomenda;

II - na saída que, antes do retorno do produto resultante da industrialização ao estabelecimento autor da encomenda, por ordem deste, for promovida pelo estabelecimento industrializador com destino a outro, também industrializador.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se às seguintes mercadorias, classificadas nas correspondentes subposições da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH:

1. desperdícios e resíduos de cobre, inclusive a sucata de cobre, e quaisquer outras mercadorias classificadas na subposição 7404.00;

2. desperdícios e resíduos de níquel, inclusive a sucata de níquel, e quaisquer outras mercadorias classificadas na subposição 7503.00;

3. desperdícios e resíduos de alumínio, inclusive a sucata de alumínio, e quaisquer outras mercadorias classificadas na subposição 7602.00;

4. desperdícios e resíduos de chumbo, inclusive a sucata de chumbo, e quaisquer outras mercadorias classificadas na subposição 7802.00;

5. desperdícios e resíduos de zinco, inclusive a sucata de zinco, e quaisquer outras mercadorias classificadas na subposição 7902.00;

6. desperdícios e resíduos de estanho, inclusive a sucata de estanho, e quaisquer outras mercadorias classificadas na subposição 8002.00;

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica quando:

1. o estabelecimento autor da encomenda estiver localizado em outro Estado e a operação esteja amparada por regime especial concedido com a anuência deste Estado, hipótese em que o imposto será calculado e pago sobre o valor total cobrado do autor da encomenda, conforme dispõe o artigo 402;

2. o produto resultante da industrialização estiver classificado na posição 7601 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH indicada no artigo 400-D, em hipótese abrangida pelo diferimento previsto neste Capítulo.

Artigo 394 - Revogado pelo Decreto n° 52.379/2007 (DOE de 20.11.2007), efeitos a partir de 01.11.2007 Redação Anterior

Subseção II
Das Operações com Garrafas Pet e do Produto Resultante de sua Moagem ou Trituração

Artigo 394-A - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de garrafas PET usadas e do produto resultante de sua moagem ou trituração fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XXIV, e § 10, 2, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e 59):

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - a saída do produto resultante de sua industrialização.

Subseção III
Das Operações Com Garrafas de Vidro
Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

Artigo 394-B - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas internas de garrafas de vidro com valor comercial fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XXIV, e § 10, 2): Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

I - sua saída para outro Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

II - sua saída para o exterior; Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

III - sua entrada em estabelecimento fabricante de bebidas. Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, deverá o estabelecimento fabricante de bebidas: Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

1. emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, relativamente a cada entrada ou a cada aquisição de garrafa de vidro; Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

2. escriturar a operação no livro Registro de Entradas, utilizando as colunas sob os títulos “ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto”, quando o crédito for admitido; Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

3. escriturar o valor do imposto a pagar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro “Débito do Imposto - Outros Débitos”, com a expressão “Entradas de garrafas de vidro”; Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

4. tratando-se de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional”, proceder conforme os itens 1 e 2 e efetuar o recolhimento do ICMS devido, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do segundo mês subsequente ao da operação. Acrescentado pelo Decreto n° 66.529/2022 (DOE de 26.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

Seção XV
Das Operações com Partes e Peças para a Fabricação de Trator, Caminhão e Ônibus

Artigo 395 - Revogado pelo Decreto n° 51.520/2007 (DOE de 30.01.2007), efeitos a partir de 30.01.2007 Redação Anterior

Nota ECONET: A Portaria CAT n° 015/2007 concede regime especial (diferimento) às operações internas com partes e peças para fabricação de trator, caminhão ou ônibus.

Seção XV-A
Das Operações com Partes, Peças e Componentes para Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso na Extração Mineral e na Construção

Artigo 395-A - O lançamento do imposto incidente na operação interna promovida pelo estabelecimento fabricante de partes, peças e componentes destinados ao estabelecimento fabricante de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção, classificado no código do grupo 285 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, fica diferido para o momento em que ocorrer a subseqüente saída do destinatário da mesma mercadoria ou de outra resultante de sua industrialização (Lei 6.374/89, art. 8°, XXIV, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°). Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

Parágrafo único. O disposto neste artigo fica condicionado a que:Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante de máquinas e equipamentos, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fabricante de partes, peças e componentes ao regime especial concedido conforme indicado no item 1. Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

Artigo 395-B - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de partes, peças e componentes, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção, classificado no código do grupo 285 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída do importador da mesma mercadoria ou de outra resultante de sua industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

1 - ao atendimento da condição referida no item 1 do parágrafo único do artigo 395-A; Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

2 - a que o estabelecimento importador:Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

a) seja usuário do sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

b) promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

§ 2° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS).Acrescentado pelo Decreto n° 56.336/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

Seção XV-B
Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário para Fabricação de Eletrodomésticos
Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

Artigo 395-C O lançamento do imposto incidente na saída interna de matéria-prima e produto intermediário, destinados aos contribuintes adiante indicados, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matéria-prima e produto intermediário: Alterado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025 Redação Anterior

I - estabelecimento fabricante de fogões, refrigeradores, congeladores (freezers), máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa ou máquinas de secar roupa, todos de uso doméstico, classificado no código 2751-1/00 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

II - estabelecimento fabricante de: Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

a) fornos elétricos de cozinha de uso doméstico, do tipo fritadeira a ar, com capacidade de até 12 (doze) litros, classificados no código 8516.60.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

b) ventiladores de mesa de uso doméstico, classificados nos códigos 8414.51.10 e 8414.59.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

c) liquidificadores de uso doméstico, classificados no código 8509.40.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

§ 1° O disposto neste artigo fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante indicado nos incisos do “caput” deste artigo, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento; Alterado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025 Redação Anterior

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor de matéria-prima e produto intermediário ao regime especial concedido conforme indicado no item 1. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 60.366/2014 (DOE de 16.04.2014) efeitos a partir de 01.07.2014 Redação Anterior

Artigo 395-C1. O lançamento do imposto incidente na saída interna de matéria-prima e produto intermediário destinados a estabelecimento fabricante de compressores para uso não industrial, classificado no código 2814-3/02 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matéria-prima e produto intermediário. Acrescentado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017

Parágrafo único. O disposto neste artigo fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017

1 - seja concedido regime especial ao fabricante de compressores para uso não industrial, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor de matéria-prima e produto intermediário ao regime especial concedido conforme indicado no item 1. Acrescentado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017

Artigo 395-D O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de matéria-prima e produto intermediário, quando a importação for efetuada diretamente por contribuintes adiante indicados, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída, do importador, do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matéria-prima e produto intermediário: Alterado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025 Redação Anterior

I - estabelecimento fabricante de fogões, refrigeradores, congeladores (freezers), máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa ou máquinas de secar roupa, todos de uso doméstico, classificado no código 2751-1/00 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

II - estabelecimento fabricante de: Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

a) fornos elétricos de cozinha de uso doméstico, do tipo fritadeira a ar, com capacidade de até 12 (doze) litros, classificados no código 8516.60.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

b) ventiladores de mesa de uso doméstico, classificados nos códigos 8414.51.10 e 8414.59.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

c) liquidificadores de uso doméstico, classificados no código 8509.40.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. Acrescentado pelo Decreto n° 69.668/2025 (DOE de 01.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - a que não haja similar da matéria-prima e do produto intermediário produzidos no país, conforme atestado por órgão federal competente ou entidade representativa de seu setor produtivo com abrangência nacional; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - ao atendimento do disposto no item 1 do § 1° do artigo 395-C; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

3 - a que o estabelecimento importador: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) seja usuário do sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 2° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 60.366/2014 (DOE de 16.04.2014) efeitos a partir de 01.07.2014 Redação Anterior

Artigo 395-E. O diferimento e a suspensão previstos nos artigos 395-C, 395-C1 e 395-D condicionam-se a que: Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

I - o contribuinte esteja em situação regular perante o fisco; Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

II - o contribuinte não possua, por qualquer de seus estabelecimentos: Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado; Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de seu vencimento; Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

c) débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, em relação ao qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos no prazo previsto na legislação; Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

d) débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa, relativos a crédito indevido do imposto proveniente de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, XII, "g", da Constituição Federal; Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

III - na hipótese de o contribuinte não atender ao disposto no inciso II: Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado, se inscritos na dívida ativa, ou a juízo do Coordenador da Administração Tributária, caso ainda pendentes de inscrição na dívida ativa; Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

b) os débitos declarados ou apurados pelo fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que esteja sendo regularmente cumprido; Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa seja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do Coordenador da Administração Tributária. Alterado pelo Decreto n° 62.643/2017 (DOE de 28.06.2017), efeitos a partir de 28.06.2017 Redação Anterior

Seção XV-C
Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário para Fabricação de Lâmpadas Led

Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

Artigo 395-F - O lançamento do imposto incidente na saída interna de matéria-prima e produto intermediário, destinados aos contribuintes adiante indicados, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matériaprima e produto intermediário: Alterado pelo Decreto n° 60.063/2014 (DOE de 15.01.2014) efeitos a partir de 15.01.2014 Redação Anterior

I - estabelecimento fabricante classificado no código 2740-6/01 da CNAE, para fabricação de lâmpada LED (NCM 8543.70.99), luminária LED (NCM 9405.10.99), refletor LED (NCM 9405.10.93), fita LED (NCM 9405.40.90) e painel LED (NCM 8531.20.00);

II - estabelecimento fabricante classificado no código 2740-6/02 da CNAE, para fabricação de luminária LED (NCM 9405.40.90).

§ 1° O disposto neste artigo fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante dos produtos indicados nos incisos do "caput" deste artigo, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Alterado pelo Decreto n° 60.063/2014 (DOE de 15.01.2014) efeitos a partir de 15.01.2014 Redação Anterior

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor de matéria-prima e produto intermediário ao regime especial concedido conforme indicado no item 1. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 60.366/2014 (DOE de 16.04.2014) efeitos a partir de 01.07.2014 Redação Anterior

Artigo 395-G - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de matéria-prima e produto intermediário, quando a importação for efetuada diretamente por contribuintes adiante indicados, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída, do importador, do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matériaprima e produto intermediário: Alterado pelo Decreto n° 60.063/2014 (DOE de 15.01.2014) efeitos a partir de 15.01.2014 Redação Anterior

I - estabelecimento fabricante classificado no código 2740-6/01 da CNAE, para fabricação de lâmpada LED (NCM 8543.70.99), luminária LED (NCM 9405.10.99), refletor LED (NCM 9405.10.93), fita LED (NCM 9405.40.90) e painel LED (NCM 8531.20.00);

II - estabelecimento fabricante classificado no código 2740-6/02 da CNAE, para fabricação de luminária LED (NCM 9405.40.90).

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - a que não haja similar da matéria prima e do produto intermediário produzidos no país, conforme atestado por órgão federal competente ou entidade representativa de seu setor produtivo com abrangência nacional; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - ao atendimento do disposto no item 1 do § 1° do artigo 395-F; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

3 - a que o estabelecimento importador: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) seja usuário do sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 2° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 60.366/2014 (DOE de 16.04.2014) efeitos a partir de 01.07.2014 Redação Anterior

Artigo 395-H - O diferimento e a suspensão previstos, respectivamente, nos artigos 395-F e 395-G condicionam-se a que: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - o contribuinte esteja em situação regular perante o fisco; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - o contribuinte não possua, por qualquer de seus estabelecimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de seu vencimento; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

c) débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, em relação ao qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos no prazo previsto na legislação; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

d) débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa, relativos a crédito indevido do imposto proveniente de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, XII, “g, da Constituição Federal; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

3 - na hipótese de o contribuinte não atender ao disposto no item 2: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado, se inscritos na dívida ativa, ou a juízo do Coordenador da Administração Tributária, caso ainda pendentes de inscrição na dívida ativa; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) os débitos declarados ou apurados pelo fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que esteja sendo regularmente cumprido; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa seja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do Coordenador da Administração Tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

Seção XV-D
Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário para Fabricação de Células Fotovoltaicas

Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

Artigo 395-I - O lançamento do imposto incidente na saída interna de matéria-prima e produto intermediário destinados a estabelecimento fabricante de células fotovoltaicas em módulos ou painéis, classificadas nos códigos 8541.40.31 ou 8541.40.32 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matéria-prima e produto intermediário. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 1° O disposto neste artigo fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante de células fotovoltaicas em módulos ou painéis, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor de matéria-prima e produto intermediário ao regime especial concedido conforme indicado no item 1. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 2° Revogado pelo Decreto n° 60.366/2014 (DOE de 16.04.2014) efeitos a partir de 01.07.2014 Redação Anterior

Artigo 395-J - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de matéria-prima e produto intermediário, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante de células fotovoltaicas em módulos ou painéis, classificadas nos códigos 8541.40.31 ou 8541.40.32 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída, do importador, do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matéria prima e produto intermediário. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - a que não haja similar da matéria prima e do produto intermediário produzidos no país, conforme atestado por órgão federal competente ou entidade representativa de seu setor produtivo com abrangência nacional; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - ao atendimento do disposto no item 1 do § 1° do artigo 395-I; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

3 - a que o estabelecimento importador: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) seja usuário do sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 2° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 60.366/2014 (DOE de 16.04.2014) efeitos a partir de 01.07.2014 Redação Anterior

Artigo 395-K - O diferimento e a suspensão previstos, respectivamente, nos artigos 395-I e 395-J condicionam- se a que: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - o contribuinte esteja em situação regular perante o fisco; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - o contribuinte não possua, por qualquer de seus estabelecimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de seu vencimento; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

c) débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, em relação ao qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos no prazo previsto na legislação; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

d) débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa, relativos a crédito indevido do imposto proveniente de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, XII, "g, da Constituição Federal; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

3 - na hipótese de o contribuinte não atender ao disposto no item 2: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado, se inscritos na dívida ativa, ou a juízo do Coordenador da Administração Tributária, caso ainda pendentes de inscrição na dívida ativa; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) os débitos declarados ou apurados pelo fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que esteja sendo regularmente cumprido; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa seja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do Coordenador da Administração Tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

Seção XV-E
Das Operações com Insumos para a Fabricação de Painéis de Partículas de Madeira (MDP), Painéis de Fibra de Madeira (MDF) e Chapas de Fibras de Madeira

Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

Artigo 395-L - O lançamento do imposto incidente na saída interna efetuada pelo estabelecimento fabricante de resina de uréia-formaldeído, classificada nos códigos 3909.10.00 ou 3909.20.29 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, com destino a estabelecimento fabricante dos produtos a seguir relacionados, fica diferido na proporção de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor da operação, para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante de sua industrialização: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

I - painéis de partículas de madeira (MDP) classificados nos códigos 4410.11.10 a 4410.11.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

II - painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF) classificados nos códigos 4411.12 a 4411.14 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

III - chapas de fibras de madeira classificadas nos códigos 4411.92 a 4411.94 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 1° O disposto neste artigo fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - o estabelecimento fabricante de MDP, MDF ou chapas de fibras de madeira esteja em situação regular perante o fisco; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante de MDP, MDF ou chapas de fibras de madeira, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

3 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor da resina ao regime especial concedido conforme indicado no item 2. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 2° O disposto neste artigo condiciona-se também a que: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

1 - o contribuinte fabricante de MDP, MDF ou chapas de fibras de madeira não possua, por qualquer dos seus estabelecimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do seu vencimento; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

c) débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, em relação ao qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos no prazo fixado para o seu recolhimento; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

d) débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa, relativos a crédito indevido do imposto, proveniente de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais de ICMS concedidos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2°, XII, "g da Constituição Federal; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

2 - na hipótese de o contribuinte não atender à condição prevista no item 1: Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado, se inscritos na dívida ativa, ou a juízo do Coordenador da Administração Tributária, caso ainda pendente de inscrição na dívida ativa; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

b) os débitos declarados ou apurados pelo Fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que esteja sendo regularmente cumprido; Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa seja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do Coordenador da Administração Tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 56.874/2011 (DOE de 24.03.2011), vigência a partir de 01.04.2011

§ 3° Revogado pelo Decreto n° 60.366/2014 (DOE de 16.04.2014) efeitos a partir de 01.07.2014 Redação Anterior

Seção XV-F
Das Operações Com Matéria-Prima, Outros Insumos e Bens Destinados ao Ativo Imobilizado de Fabricante de Biodiesel

Acrescentada pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Artigo 395-M. O lançamento do imposto incidente na saída interna de: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

I - matéria-prima e outros insumos produzidos em território paulista e destinados ao processo de industrialização de biodiesel, exceto água e energia, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do biodiesel do estabelecimento fabricante; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

II - máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados a integrar o ativo imobilizado de estabelecimento fabricante de biodiesel fica diferido para o momento em que ocorrer a alienação ou eventual saída dos respectivos bens. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 1° Na hipótese do inciso I, o imposto diferido será pago englobadamente com o devido pela saída do biodiesel realizada pelo estabelecimento fabricante. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 2° Na hipótese do inciso II: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1 - o recolhimento do imposto diferido será de responsabilidade do estabelecimento fabricante de biodiesel e terá como base de cálculo o valor da alienação; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2 - o diferimento aplica-se, também, em relação ao diferencial de alíquota devido pela entrada, em operação interestadual, de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados ao ativo imobilizado de estabelecimento fabricante de biodiesel. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Artigo 395-N. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

I - matéria-prima e outros insumos destinados ao processo de Industrialização de biodiesel fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída do biodiesel do estabelecimento fabricante; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

II - máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados a integrar o ativo imobilizado de estabelecimento fabricante de biodiesel fica suspenso para o momento em que ocorrer a alienação ou eventual saída dos respectivos bens. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 1° Na hipótese do inciso I, o imposto suspenso será pago englobadamente com o devido pela saída do biodiesel realizada pelo estabelecimento fabricante. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 2° Na hipótese do inciso II, o recolhimento do imposto suspenso será de responsabilidade do estabelecimento fabricante de biodiesel e terá como base de cálculo o valor da alienação. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 3° A suspensão prevista neste artigo aplica-se: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1 - quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante de biodiesel; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2 - apenas quando o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada ocorrerem em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Artigo 395-O. O diferimento e a suspensão previstos, respectivamente, nos artigos 395-M e 395-N, condicionam-se a que o contribuinte: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

I - esteja em situação regular perante o fisco; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

II - não participe ou não tenha sócio que participe de empresa com débito inscrito na Dívida Ativa, salvo se suspensa a sua exigibilidade, ou com a inscrição estadual suspensa ou inapta; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

III - não possua, por qualquer de seus estabelecimentos, débitos para com o fisco, salvo se suspensa a sua exigibilidade; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

IV - esteja cumprindo regularmente o recolhimento de parcelas de débitos fiscais objeto de pedido de parcelamento deferido; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

V - não tenha passivo ambiental não equacionado junto aos órgãos estaduais competentes. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Seção XV-G
Das Operações Com Matéria-Prima, Insumos e Bens Destinados ao Ativo Imobilizado de Fabricante de Ônibus

Acrescentada pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Artigo 395-P. O lançamento do imposto incidente na saída interna de: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

I - matéria-prima e insumos destinados exclusivamente a estabelecimento fabricante de ônibus ou carroçaria de ônibus fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do ônibus ou da carroçaria de ônibus; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

II - máquinas e equipamentos destinados a estabelecimento fabricante de ônibus ou carroçaria de ônibus para integração ao ativo imobilizado fica diferido para o momento em que ocorrer a sua alienação. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 1° O diferimento previsto no inciso I não se aplica às operações com energia elétrica, comunicações, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, derivados ou não de petróleo. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 2° Na hipótese do inciso II: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1 - o imposto diferido deverá ser pago tomando-se como base de cálculo o valor da alienação; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2 - o diferimento aplica-se, também, em relação ao diferencial de alíquota devido pela entrada, em operação interestadual, de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado de estabelecimento fabricante de ônibus ou carroçaria de ônibus, a serem utilizados exclusivamente no processo produtivo do estabelecimento adquirente. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Artigo 395-Q. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

I - matéria-prima e insumos, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante de ônibus ou carroçaria de ônibus, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída do ônibus ou da carroçaria de ônibus; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

II - máquinas e equipamentos destinados a integrar o ativo imobilizado de estabelecimento fabricante de ônibus ou carroçaria de ônibus fica suspenso para o momento em que ocorrer a sua alienação. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1 - o imposto suspenso deverá ser pago tomando-se como base de cálculo o valor da alienação; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2 - a suspensão somente se aplica em relação a máquinas e equipamentos utilizados exclusivamente no processo produtivo do estabelecimento fabricante de ônibus ou carroçaria de ônibus. Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Artigo 395-R. O diferimento e a suspensão previstos, respectivamente, nos artigos 395-P e 395-Q: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

I - não se aplicam a contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional"; Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

II - ficam condicionados: Acrescentado pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

a) a que o contribuinte esteja em situação regular perante os órgãos ambientais competentes; Acrescentada pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

b) à utilização, preferencialmente, da infraestrutura portuária e aeroportuária deste Estado; Acrescentada pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

c) a que as mercadorias importadas sejam desembaraçadas neste Estado. Acrescentada pelo Decreto n° 66.396/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

Seção XV-H

Revogado pelo Decreto n° 69.292/2025 (DOE de 03.01.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2025 Redação Anterior

Artigo 395-S. Revogado pelo Decreto n° 69.292/2025 (DOE de 03.01.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2025 Redação Anterior

Artigo 395-T. Revogado pelo Decreto n° 69.292/2025 (DOE de 03.01.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2025 Redação Anterior

Artigo 395-U. Revogado pelo Decreto n° 69.292/2025 (DOE de 03.01.2025 - Edição Extra), efeitos a partir de 01.01.2025 Redação Anterior

Seção XV-I
Das Operações Com Bens Destinados ao Ativo Imobilizado de Fabricante de Sucos de Frutas

Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

Artigo 395-V. O lançamento do imposto incidente na saída interna de máquinas e equipamentos destinados a integrar o ativo imobilizado de estabelecimento fabricante de sucos de fruta e sucos mistos com percentual mínimo de 70% (setenta por cento) de suco e água oriunda apenas do processo de extração de sucos de vegetais, envazados e prontos para consumo, classificados nas subposições 2009.1 e 2009.9 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica diferido para o momento em que ocorrer a alienação ou eventual saída dos respectivos bens. Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

Parágrafo único. O imposto diferido deverá ser pago pelo estabelecimento fabricante indicado no "caput", tomando-se como base de cálculo o valor da alienação. Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

Artigo 395-W. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de máquinas e equipamentos destinados a integrar o ativo imobilizado de estabelecimento fabricante de sucos de fruta e sucos mistos com percentual mínimo de 70% (setenta por cento) de suco e água oriunda apenas do processo de extração de sucos de vegetais, envazados e prontos para consumo, classificados nas subposições 2009.1 e 2009.9 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica suspenso para o momento em que ocorrer a alienação ou eventual saída dos respectivos bens. Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

§ 1° O imposto suspenso deverá ser pago tomando-se como base de cálculo o valor da alienação. Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

§ 2° A suspensão prevista neste artigo aplica-se, apenas, a máquinas e equipamentos importados que sejam desembaraçados neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

Artigo 395-X. O diferimento e a suspensão previstos, respectivamente, nos artigos 395-V e 395-W ficam condicionados a que o contribuinte: Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

I - esteja em situação regular perante o fisco; Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

II - não possua, por qualquer de seus estabelecimentos: Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado, salvo se suspensa sua exigibilidade; Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de seu vencimento, salvo se suspensa sua exigibilidade; Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

c) débitos declarados ou apurados pelo fisco, objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que não esteja sendo regularmente cumprido; Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

III - não participe ou não tenha sócio que participe de empresa com débito inscrito na Dívida Ativa, salvo se suspensa sua exigibilidade, ou com inscrição estadual suspensa ou inapta; Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

IV - não tenha passivo ambiental transitado em julgado. Acrescentado pelo Decreto n° 67.520/2023 (DOE de 28.02.2023), efeitos a partir de 01.03.2023

Seção XVI
Das Operações com Componentes de Equipamentos do Sistema Eletrônico de Processamento de Dados

Artigo 396 - Revogado pelo **Decreto nº 51.520/2007 (DOE de 30.01.2007)**, efeitos a partir de 01.02.2007 Redação Anterior

Nota ECONET: A Portaria CAT nº 14/2007 concede regime especial (diferimento) às saídas internas promovida pelo estabelecimento fabricante de partes, peças, componentes, matérias-primas e materiais de embalagem com destino a estabelecimento fabricante da indústria de processamento eletrônico de dados.

Artigo 396-A - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de partes, peças, componentes e matérias-primas, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, abrangido pelo artigo 4º da Lei federal nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, para serem utiliza dos na fabricação de produto da referida indústria, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída:

I - da mercadoria resultante de sua industrialização;

II - dos insumos mencionados neste artigo para assistência técnica.

§ 1º A suspensão prevista neste artigo:

1 - fica condicionada a que o estabelecimento importador:

a) seja usuário do sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

b) promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista;

c) esteja regular com o cumprimento das obrigações acessórias;

d) esteja credenciado pela Secretaria da Fazenda, conforme disciplina por ela estabelecida;

Nota ECONET: a Portaria CAT nº 53/2006, que disciplina o credenciamento de contribuinte fabricante da indústria de processamento eletrônico de dados para fins de aplicação do disposto no artigo 396-A do RICMS/SP.

2 - aplica-se, também, à saída interna dos insumos mencionados neste artigo promovida pelo estabelecimento fabricante de produtos de processamento eletrônico de dados com destino a outro estabelecimento, também fabricante de produto beneficiado pela Lei federal nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, credenciado nos termos da alínea "d" do item 1 do § 1º

§ 2º A Secretaria da Fazenda publicará lista contendo os dados cadastrais dos estabelecimentos que estejam abrangidos pelo artigo 4º da Lei federal nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, com base:

1 - em informações recebidas de entidade representativa da indústria de produtos de processamento eletrônico de dados com abrangência em todo território nacional;

2 - no credenciamento de que trata a alínea "d" do item 1 do § 1º

§ 3º Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS).

NOTA- V. RESOLUÇÃO SF - 35/06, de 30/10/06. Aprova a relação de insumos e a relação de produtos acabados relativamente a equipamentos eletrônicos de processamento de dados. Alterada pelas Resoluções SF-46/97, 32/98, 14/01 e 25/03.

NOTA- V. DECRETO 5.906, de 26/09/06. Regulamenta os arts. 4º, 9º e 11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro 1991.

Artigo 396-B - Revogado pelo Decreto nº 58.876/2013 (DOE de 20.05.2013), efeitos a partir de 30.10.2012 Redação Anterior

Seção XVII
Das Operações com Bebidas Destinadas a Insumos de Outras Bebidas

Artigo 397 - Revogado pelo Decreto nº 51.520/2007 (DOE de 30.01.2007), efeitos a partir de 01.02.2007 Redação Anterior

Nota ECONET: A Portaria CAT nº 10/2007 concede regime especial (diferimento), às saídas de bebidas destinadas a insumos de outras bebidas.

Seção XVIII
Das Operações com Caixas e Paletes de Madeira

Artigo 398 - Revogado pelo Decreto nº 51.520/2007 (DOE de 30.01.2007), efeitos a partir de 01.02.2007 Redação Anterior

Nota ECONET: A Portaria CAT nº 13/2007 concede regime especial (diferimento) à primeira saída do estabelecimento fabricante de carretéis ou bobinas para cabos, caixas, caixotes, engradados, barricas e embalagens semelhantes,

paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga, todos de madeira ou fibra de madeira.

Seção XIX
Das Operações com Máquinas ou Implementos Agrícolas com Destino a Estabelecimento Rural

Artigo 399 - Revogado pelo Decreto n° 51.520/2007 (DOE de 30.01.2007), efeitos a partir de 01.02.2007 Redação Anterior

Nota ECONET: O Decreto n° 51.608/2007 Implementa sujeição passiva por substituição na sistemática de lançamento do ICMS incidente nas saídas internas de máquinas ou implementos agrícolas.

Seção XX
Das Operações com Pilhas e Baterias Usadas

Artigo 400 - Revogado pelo Decreto n° 51.520/2007 (DOE de 30.01.2007), efeitos a partir de 01.02.2007 Redação Anterior

Nota ECONET: A Portaria CAT n° 66/2017 concede regime especial (diferimento) às saídas internas de palha ou lã de ferro ou de aço.

Seção XXI
Das Operações com Pilhas e Baterias Usadas

Artigo 400-A - Revogado pelo Decreto n° 49.709/2005 (DOE de 24.06.2005), efeitos a partir de 25.04.2005 Redação Anterior

NOTA - V. PORTARIA CAT - 17/01, de 19/03/01. Dispõe sobre a coleta, armazenagem e remessa de pilhas e baterias usadas que contenham em suas composições cádmio, mercúrio e seus compostos, entregues por seus respectivos usuários (consumidores finais) aos postos de arrecadação e sua remoção ao fabricante ou importador. Retificação - DOE de 22/03/01.

Seção XXII
Das Operações com Impressos em Papel e Papel Cartão
Acrescentado pelo Decreto n° 47.778/2003 (DOE de 23.04.2003), efeitos a partir de 01.05.2003

Artigo 400-B - Revogado pelo Decreto n° 53.628/2008 (DOE de 31.10.2008), efeitos a partir de 01.11.2008 Redação Anterior

Seção XXIII
Das Operações com Produtos Têxteis

Artigo 400-C - Revogado pelo Decreto n° 56.019/2010 (DOE de 17.07.2010), efeitos a partir de 17.07.2010 Redação Anterior

Seção XXIV
Das Operações com Alumínio
Acrescentado pelo Decreto n° 49.612/2005 (DOE de 24.05.2005), efeitos a partir de 01.06.2005

Artigo 400-D - O lançamento do imposto incidente nas operações internas com alumínio em formas brutas, alumínio não ligado, ligas de alumínio, inclusive a granalha de alumínio, e quaisquer outras mercadorias classificadas na posição 7601 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, XXIV, e item 1 do § 10, na redação da Lei 9.176/95, e 59, Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 54, I e VI, na redação do Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII): Acrescentado pelo Decreto n° 49.612/2005 (DOE de 24.05.2005), efeitos a partir de 01.06.2005

I - sua saída para outro Estado;

II - sua saída para o exterior;

III - sua entrada em estabelecimento industrial que promova a transformação da mercadoria, em suas próprias instalações, para formas acabadas ou semi-acabadas, exceto quanto às mercadorias das posições 7601 e 7602 NBM/SH. Alterado pelo Decreto n° 49.779/2005 (DOE de 18.07.2005), efeitos a partir de 01.06.2005 Redação Anterior

Parágrafo único. Na entrada de que trata o inciso III, deverá o estabelecimento industrial:

1. emitir Nota Fiscal, relativamente a cada entrada ou a cada aquisição de mercadoria, quando recebida de pessoa ou de estabelecimento não obrigados à emissão de Nota Fiscal;

2. escriturar a operação no livro Registro de Entradas, utilizando as colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto", quando for o caso, com a expressão "Entradas de Alumínio da posição 7601;

3. escriturar o valor do imposto a pagar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entradas de Alumínio da posição 7601".

4 - tratando-se de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional", proceder conforme os itens 1 e 2 e efetuar o recolhimento do ICMS devido, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do

segundo mês subsequente ao da operação. Alterado pelo Decreto n° 59.967/2013 (DOE de 18.12.2013), efeitos a partir de 01.01.2014 Redação Anterior

Artigo 400-E - Na hipótese de industrialização de alumínio nas formas e posição indicadas no artigo 400-D, por conta e ordem de terceiro, além do cumprimento das obrigações acessórias previstas nos artigos 404 a 408, o imposto será calculado e pago sobre o valor da matéria-prima recebida e sobre o valor total cobrado do autor da encomenda (Convênio AE-15/74, com a alteração dos Convênios ICM-25/81 e ICM-35/82, e Convênio ICMS-34/90): Acrescentado pelo Decreto n° 49.612/2005 (DOE de 24.05.2005), efeitos a partir de 01.06.2005

I - na saída de produto resultante da industrialização em retorno ao estabelecimento autor da encomenda;

II - na saída que, antes do retorno do produto resultante da industrialização ao estabelecimento autor da encomenda, por ordem deste, for promovida pelo estabelecimento industrializador com destino a outro, também industrializador.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando:

1. o estabelecimento autor da encomenda estiver localizado em outro Estado e a operação esteja amparada por regime especial concedido com a anuência deste Estado, hipótese em que o imposto será calculado e pago sobre o valor total cobrado do autor da encomenda, conforme dispõe o artigo 402;

2. o produto resultante da industrialização estiver classificado na posição 7601 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH indicada no artigo 400-D, em hipótese abrangida pelo diferimento previsto neste Capítulo.

Artigo 400-E1 - O lançamento do imposto incidente na saída interna de vergalhão de alumínio classificado na posição 7605 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, promovida pelo estabelecimento fabricante com destino a estabelecimento fabricante de fios e cabos classificados na posição 7614 ou 8544 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica diferido para o momento em que ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento fabricante destinatário. Acrescentado pelo Decreto n° 65.592/2021 (DOE de 26.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021

§ 1° - O contribuinte que promover a saída interna de vergalhão de alumínio com destino ao estabelecimento fabricante de fios e cabos deverá emitir documento fiscal indicando, no campo "Informações Complementares", a expressão "Diferimento do ICMS - artigo 400-E1 do RICMS". Acrescentado pelo Decreto n° 65.592/2021 (DOE de 26.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021

§ 2° - No período em que ocorrer a entrada de que trata o "caput" deste artigo, o estabelecimento fabricante de fios e cabos deverá: Acrescentado pelo Decreto n° 65.592/2021 (DOE de 26.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021

1. escriturar a operação no livro Registro de Entradas, utilizando as colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto", quando for o caso, com a expressão "Entrada de Vergalhão de Alumínio da posição 7605"; Acrescentado pelo Decreto n° 65.592/2021 (DOE de 26.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021

2. escriturar o valor do imposto a pagar no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entrada de Vergalhão de Alumínio da posição 7605"; Acrescentado pelo Decreto n° 65.592/2021 (DOE de 26.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021

3. em se tratando de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional", proceder conforme o item 1 e efetuar o recolhimento do ICMS devido, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do segundo mês subsequente ao da operação. Acrescentado pelo Decreto n° 65.592/2021 (DOE de 26.03.2021), efeitos a partir de 01.04.2021

Seção XXV
Das Operações com Insumos e Produtos da Indústria de Aminoácidos

Alterado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022 Redação Anterior

Artigo 400-F - O lançamento do imposto incidente na saída interna das mercadorias relacionadas no § 1° promovida pelo estabelecimento fabricante com destino a estabelecimento fabricante dos seguintes aminoácidos, classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída dos aminoácidos fabricados (Lei 6.374/89, art. 8°, XXIV e § 10): Alterado pelo Decreto n° 58.924/2013 (DOE de 28.02.2013), vigência a partir de 28.02.2013 Redação Anterior

I - glutamato monossódico, 2922.42.10 e 2922.42.20;

II - lisina, 2922.41.10, 2922.41.90 e 2309.90.90; Alterado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022 Redação Anterior

III - treonina, 2922.49.90, 2922.50.99 e 2309.90.90; Alterado pelo Decreto n° 67.322/2022 (DOE de 02.12.2022), efeitos a partir de 02.03.2023 Redação Anterior

IV - glutamina, 2924.19.99;

V - leucina e isoleucina, 2922.49.90;

VI - valina, 2922.49.90 e 2924.19.99;

VII - arginina, 2925.29.1.

VIII - triptofano, 2933.99.19, 2922.49.90 e 2309.90.90. Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

§ 1° O diferimento aplica-se nas saídas das mercadorias a seguir relacionadas, classificadas nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:

1 - açúcar, 1701.11.00, 1701.13.00 e 1701.14.00;

2 - melaço, 1703.10.00;

3 - xarope, 1703.90.00;

4 - aline, 2106.90.90;

5 - farelo de soja, 2304.00.90;

6 - ácido clorídrico, 2806.10.20;

7 - ácido sulfúrico, 2807.00.10;

8 - ácido fosfórico, 2809.20.19 e 2809.20.11;

9 - amônia anidra, 2814.10.00;

10 - soda cáustica, 2815.12.00 e 2815.11.00; Alterado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022 Redação Anterior

11 - oxigênio, 2804.40.00;

12 - anti-espumantes, 3402.13.00 e 3814.00.90;

13 - glicerina, 1520.00.10;

14 - carbonato dissódico anidro, 2836.20.10;

15 - sulfato de amônio, 3102.2100.

16. melaço de beterraba, 2303.20.00; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

17. anti-espumante, 3824.99.59; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

18. extrato de levedura de pó, 3504.00.90; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

19. biotina, 2936.29.31; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

20. água de maceração de milho, 2302.10.00; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

21. niacinamida, 2936.29.52; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

22. sulfato de ferro, 2833.29.40; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

23. sulfato de manganês, 2833.29.90; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

24. pantotenato de cálcio, 2936.24.10; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

25. ácido nítrico, 2808.00.10; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

26. sulfato de magnésio, 2833.21.00; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

27. tiamina HCL, 2936.22.10; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

28. aromatizante cremaron, 2309.90.90; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

29. anti-umectante, 2811.22.10; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

30. cloreto de amônio, 2827.10.00; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

31. l-tirosina, 2922.50.39; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

32. hidróxido de potássio, 2815.20.00; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

33. l-fenilalanina, 2922.49.90; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

34. hidróxido de cálcio, 2522.20.00; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

35. bisulfito de sódio, 2832.10.90; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

36. benzoado de sódio, 2916.31.21; Acrescentado pelo Decreto nº 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

37. hipoclorito de sódio, 2828.90.11; Acrescentado pelo Decreto nº 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

38. resina, 3914.00.11. Acrescentado pelo Decreto nº 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

§ 2º O diferimento previsto neste artigo fica condicionado a que:

1 - o estabelecimento remetente e o destinatário:

a) sejam usuários de sistema eletrônico de processamento de dados para emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

b) estejam regulares com o cumprimento das obrigações acessórias;

2 - o estabelecimento destinatário:

a) esteja credenciado pela Secretaria da Fazenda, conforme disciplina por ela estabelecida;

b) entregue ao remetente declaração de que atende às condições exigidas para o diferimento e de que as mercadorias adquiridas serão destinadas exclusivamente à fabricação dos aminoácidos relacionados no "caput" deste artigo.

§ 3º O diferimento previsto neste artigo aplica-se também nas seguintes hipóteses:

1 - saída interna promovida por estabelecimento de cooperativa de que faça parte o estabelecimento fabricante das mercadorias relacionadas no § 1°;

2 - devolução da mercadoria ao remetente;

3 - transferência interna das mercadorias relacionadas no § 1°, recebidas com diferimento, entre estabelecimentos fabricantes dos aminoácidos para fabricação dos produtos relacionados no "caput" deste artigo.

§ 4º Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá o diferimento, hipótese em que o imposto deverá ser recolhido com multa e demais acréscimos legais devidos a partir do vencimento do prazo em que o imposto deveria ter sido pago, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS), pelo:

1 - remetente:

a) se o destinatário não estiver credenciado pela Secretaria da Fazenda, conforme previsto na alínea "a" do item 2 do § 2°;

b) caso não possua a declaração a que se refere a alínea "b" do item 2 do § 2°;

2 - destinatário, em qualquer outra hipótese.

§ 5º A base de cálculo do imposto a ser recolhido na hipótese prevista no item 2 do § 4° será o preço correspondente à ultima entrada da mercadoria.

Artigo 400-G - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro das mercadorias relacionadas no § 1° do artigo 400-F, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante dos seguintes aminoácidos, classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída dos aminoácidos fabricados (Lei 6.374/89, art. 8°, XXIV e § 10): Alterado pelo Decreto nº 58.924/2013 (DOE de 28.02.2013), vigência a partir de 28.02.2013
Redação Anterior

I - glutamato monossódico, 2922.42.10 e 2922.42.20;

II - lisina, 2922.41.10, 2922.41.90 e 2309.90.90; Alterado pelo Decreto nº 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022
Redação Anterior

III - treonina, 2922.49.90, 2922.50.99 e 2309.90.90; Alterado pelo Decreto nº 67.322/2022 (DOE de 02.12.2022), efeitos a partir de 02.03.2023
Redação Anterior

IV - glutamina, 2924.19.99;

V - leucina e isoleucina, 2922.49.90;

VI - valina, 2922.49.90 e 2924.19.99;

VII - arginina, 2925.29.1.

VIII - triptofano, 2933.99.19, 2922.49.90 e 2309.90.90. Acrescentado pelo Decreto nº 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

§ 1º A suspensão prevista neste artigo fica condicionada a que o estabelecimento importador:

1 - seja usuário de sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

2 - promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista;

3 - esteja regular com o cumprimento das obrigações acessórias;

4 - esteja credenciado pela Secretaria da Fazenda, conforme disciplina por ela estabelecida.

§ 2° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS).

Artigo 400-G1. O lançamento do imposto incidente na saída interna de lisina, classificada nos códigos 2922.41.10, 2922.41.90 e 2309.90.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, de triptofano, classificado nos códigos 2933.99.19, 2922.49.90 e 2309.90.90 da NCM, e de treonina, classificada nos códigos 2922.49.90, 2922.50.99 e 2309.90.90 da NCM, fica diferido para o momento em que ocorrer: Alterado pelo Decreto n° 67.322/2022 (DOE de 02.12.2022), efeitos a partir de 02.03.2023 Redação Anterior

I - sua saída para outro Estado; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

II - sua saída para o exterior; Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

III - a saída da mercadoria resultante de sua industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 66.395/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 29.03.2022

Seção XXVI
Das Operações com Insumos Utilizados na Fabricação de Produtos para Produção de Energia Eólica

Acrescentado pelo Decreto n° 56.333/2010 (DOE de 28.10.2010), efeitos a partir de 28.10.2010

Artigo 400-H -O lançamento do imposto incidente na saída interna de mercadoria utilizada como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação dos produtos indicados no § 1° fica diferido para o momento em que ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento fabricante. Alterado pelo Decreto n° 57.145/2011 (DOE de 19.07.2011), vigência a partir de 19.07.2011 Redação Anterior

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se às mercadorias utilizadas como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação dos produtos a seguir relacionados, classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM: Alterado pelo Decreto n° 57.145/2011 (DOE de 19.07.2011), vigência a partir de 19.07.2011 Redação Anterior

1 - aerogeradores para conversão de energia dos ventos em energia mecânica para fins de bombeamento de água e/ou moagem de grãos, 8412.80.00;

2 - aerogeradores de energia eólica, 8502.31.00;

3 - torre para suporte de gerador de energia eólica, 7308.20.00 e 9406.00.99;

4 - pás de motor ou turbina eólica, 8503.00.90.

5 - rotor (hub) para gerador de energia eólica, 8503.00.90. Acrescentado pelo Decreto n° 59.039/2013 (DOE de 04.04.2013), vigência a partir de 04.04.2013

§ 2° O disposto neste artigo fica condicionado a que: Alterado pelo Decreto n° 57.145/2011 (DOE de 19.07.2011), vigência a partir de 19.07.2011 Redação Anterior

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante dos produtos relacionados no § 1°, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor da mercadoria utilizada como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação dos referidos produtos ao regime especial concedido conforme indicado no item 1.

Artigo 400-I O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro da mercadoria, sem similar produzida no país, utilizada como matéria- prima ou produto intermediário na fabricação dos produtos indicados no § 1° do artigo 400-H, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante dos referidos produtos, fica suspenso para o momento em que ocorrer a entrada da mercadoria no mencionado estabelecimento. Alterado pelo Decreto n° 57.145/2011 (DOE de 19.07.2011), vigência a partir de 19.07.2011 Redação Anterior

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada a que o estabelecimento fabricante: Acrescentado pelo Decreto n° 56.333/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

1 - esteja sob regime especial concedido pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.333/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

2 - seja usuário do sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 56.333/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

3 - promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista.§ 2° A inexistência de mercadoria similar produzida no país deverá ser atestada por órgão federal competente ou por entidade

representativa do setor produtivo de tais mercadorias, com abrangência em todo o território nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 56.333/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

§ 2° A inexistência de mercadoria similar produzida no país deverá ser atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de tais mercadorias, com abrangência em todo o território nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 56.333/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

§ 3° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto n° 56.333/2010 (DOE de 28.10.2010), vigência a partir de 28.10.2010

Seção XXVII
Das Operações com Embalagens Industriais Usadas

Acrescentado pelo Decreto n° 58.391/2012 (DOE de 15.09.2012) , efeitos a partir de 01.10.2012

Artigo 400-J. O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas das embalagens industriais usadas indicadas no § 3° fica diferido para o momento em que ocorrer a saída: Acrescentado pelo Decreto n° 58.391/2012 (DOE de 15.09.2012), efeitos a partir de 01.10.2012.

I - da embalagem:

a) a outro Estado;

b) ao exterior;

II - de mercadoria acondicionada na embalagem, após esta ser submetida a processo de limpeza, descontaminação e recuperação.

§ 1° Caso as embalagens indicadas no § 3°, após serem submetidas ao processo de limpeza e descontaminação, sejam:

1 - recicladas pelo próprio estabelecimento que promoveu a limpeza e descontaminação, ou remetidas a outro estabelecimento para fins de reciclagem, o imposto a que se refere o "caput" deste artigo fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da mercadoria resultante da reciclagem;

2 - transformadas em retalho, fragmento ou resíduo de plástico ou em sucata de metal, as sucessivas saídas destes produtos sujeitar-se-ão à disciplina prevista no artigo 392, ficando o imposto a que se refere o "caput" deste artigo diferido para os momentos estabelecidos no referido dispositivo.

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, considera-se reciclagem o processo de transformação das embalagens industriais usadas em um novo produto.

§ 3° O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente às seguintes embalagens industriais usadas, classificadas nos correspondentes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:

1 - tambores metálicos, 73.10.10.90;

2 - bombonas plásticas, 39.23.90; Alterado pelo Decreto n° 67.650/2023 (DOE de 21.04.2023), efeitos a partir de 01.05.2023 Redação Anterior

3 - contêineres plásticos do tipo “Intermediate Bulk Container” (IBC), 86.09.00.00. Alterado pelo Decreto n° 67.650/2023 (DOE de 21.04.2023), efeitos a partir de 01.05.2023 Redação Anterior

§ 4°° A aplicação do diferimento previsto neste artigo fica condicionada:

1 - a que os contribuintes que efetuarem as operações com as embalagens relacionadas no § 3°, ainda que limpas, descontaminadas ou recuperadas, estejam credenciados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB;

2 - à indicação, no documento fiscal, no campo "informações complementares":

a) dos números de registro e datas de validade das Licenças de Operação concedidas pela CETESB ao estabelecimento emitente do documento fiscal e à indústria de limpeza, descontaminação e recuperação das embalagens;

b) da expressão "Embalagens Industriais Usadas Recuperadas" ou "Embalagens Industriais Usadas Não Recuperadas", conforme o caso.

Seção XXVIII
Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário Utilizados na Fabricação de Aquecedores Solares de Água

Acrescentado pelo Decreto n° 59.039/2013 (DOE de 04.04.2013), vigência a partir de 04.04.2013

Artigo 400-K - O lançamento do imposto incidente na saída interna de mercadoria utilizada como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação de aquecedores solares de água, classificados no código 8419.19.10 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, fica diferido para o momento em que ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento fabricante. Acrescentado pelo Decreto n° 59.039/2013 (DOE de 04.04.2013), vigência a partir de 04.04.2013

Parágrafo único. O disposto neste artigo fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 59.039/2013 (DOE de 04.04.2013), vigência a partir de 04.04.2013

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante dos aquecedores referidos no "caput", nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor da mercadoria utilizada como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação dos referidos aquecedores ao regime especial concedido conforme indicado no item 1.

Artigo 400-L - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro da mercadoria, sem similar produzida no país, utilizada como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação de aquecedor solar de água indicado no "caput" do artigo 400-K, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante do referido produto, fica suspenso para o momento em que ocorrer a entrada da mercadoria no mencionado estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 59.039/2013 (DOE de 04.04.2013), vigência a partir de 04.04.2013

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada a que o estabelecimento fabricante: Acrescentado pelo Decreto n° 59.039/2013 (DOE de 04.04.2013), vigência a partir de 04.04.2013

1 - seja detentor de regime especial concedido pela Secretaria da Fazenda;

2 - seja usuário de sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

3 - promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista.

§ 2° A inexistência de mercadoria similar produzida no país deverá ser atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de tais mercadorias, com abrangência em todo o território nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 59.039/2013 (DOE de 04.04.2013), vigência a partir de 04.04.2013

§ 3° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto n° 59.039/2013 (DOE de 04.04.2013), vigência a partir de 04.04.2013

Seção XXIX
Das Operações com Matéria-Prima e Produto Intermediário Utilizados na Fabricação de Medicamentos por Sociedade de Propósito Específico

Acrescentado pelo Decreto n° 58.997/2013 (DOE de 26.03.2013), vigência a partir de 26.03.2013

Artigo 400-M - O lançamento do imposto incidente na saída interna de mercadoria utilizada como matéria-prima ou produto intermediário destinada à sociedade de propósito específico, localizada neste Estado, incumbida da fabricação de medicamento sob encomenda da Fundação para o Remédio Popular - FURP, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante. Acrescentado pelo Decreto n° 58.997/2013 (DOE de 26.03.2013), vigência a partir de 26.03.2013

Parágrafo único. O estabelecimento que promover saída interna beneficiada nos termos do "caput" deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares", a expressão "Diferimento do ICMS - artigo 400-M do RICMS". Acrescentado pelo Decreto n° 58.997/2013 (DOE de 26.03.2013), vigência a partir de 26.03.2013

Artigo 400-N - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de mercadoria, sem similar produzida no país, utilizada como matéria-prima ou produto intermediário, destinada à sociedade de propósito específico, localizada neste Estado, incumbida da fabricação de medicamento sob encomenda da Fundação para o Remédio Popular - FURP, quando a importação for efetuada diretamente pela sociedade, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante. Acrescentado pelo Decreto n° 58.997/2013 (DOE de 26.03.2013), vigência a partir de 26.03.2013

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada a que a sociedade de propósito específico fabricante promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 58.997/2013 (DOE de 26.03.2013), vigência a partir de 26.03.2013

§ 2° A sociedade de propósito específico, na hipótese de realizar importação beneficiada nos termos do "caput", deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares", a expressão "Suspensão do ICMS - artigo 400-N do RICMS". Acrescentado pelo Decreto n° 58.997/2013 (DOE de 26.03.2013), vigência a partir de 26.03.2013

§ 3° A expressão "Suspensão do ICMS - artigo 400-N do RICMS" deverá constar também na Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS. Acrescentado pelo Decreto n° 58.997/2013 (DOE de 26.03.2013), vigência a partir de 26.03.2013

§ 4° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto n° 58.997/2013 (DOE de 26.03.2013), vigência a partir de 26.03.2013

Seção XXX
DAS OPERAÇÕES COM INSUMOS DA INDÚSTRIA DE PETROQUÍMICOS

Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

Artigo 400-O - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas internas de nafta para petroquímica, NCM 2710.12.41, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída dos produtos resultantes de sua industrialização. Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

Artigo 400-P - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas internas de etileno, NCM 2901.21.00, e propeno, NCM 2901.22.00, destinadas a estabelecimento fabricante de polietileno, NCM 39.01, polipropileno, NCM 39.02, e policloreto de vinila, NCM 39.04, fica diferido para o momento da saída dos produtos resultantes, promovida pelo respectivo estabelecimento fabricante. Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

Artigo 400-Q - O diferimento previsto nos artigos 400-O e 400-P aplica-se também nas seguintes hipóteses: Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

I - devolução da mercadoria ao remetente;

II - transferência interna da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular;

III - saída interna da mercadoria com destino a outro contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda nos termos do inciso II do "caput" do artigo 400-R.

Artigo 400-R - O diferimento previsto nos artigos 400-O, 400-P e 400-Q fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

I - o estabelecimento remetente e o destinatário:

a) sejam usuários de sistema eletrônico de processamento de dados para emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

b) estejam regulares com o cumprimento das obrigações acessórias;

II - o estabelecimento destinatário esteja credenciado pela Secretaria da Fazenda, conforme disciplina por ela estabelecida.

§ 1° Não satisfeitas as condições estebelecidas neste artigo, não prevalecerá o diferimento, hipótese em que o imposto deverá ser recolhido com multa e demais acréscimos legais devidos a partir do vencimento do prazo em que o imposto deveria ter sido pago, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS), pelo: Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

1 - remetente, se o destinatário não estiver credenciado pela Secretaria da Fazenda, conforme previsto no inciso II do "caput" deste artigo;

2 - destinatário, em qualquer outra hipótese.

§ 2° A base de cálculo do imposto a ser recolhido na hipótese prevista no item 2 do § 1° será o preço correspondente à última entrada da mercadoria. Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

Artigo 400-S - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de nafta para petroquímica, NCM 2710.12.41, etileno, NCM 2901.21.00, e propeno, NCM 2901.22.00, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante das referidas mercadorias ou de polietileno, NCM 39.01, polipropileno, NCM 39.02, e policloreto de vinila, NCM 39.04, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída dos produtos resultantes da industrialização da mercadoria importada. Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada a que o estabelecimento importador: Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

1 - seja usuário de sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

2 - promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista;

3 - esteja regular com o cumprimento das obrigações acessórias;

4 - esteja credenciado pela Secretaria da Fazenda, conforme disciplina por ela estabelecida.

§ 2° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto n° 59.232/2013 (DOE de 28.05.2013), efeitos a partir de 28.05.2013

Seção XXXI
Das Operações com Embalagem para Acondicionamento de Leite UHT

Acrescentado pelo Decreto n° 59.502/2013 (DOE de 06.09.2013), efeitos a partir de 06.09.2013

Art. 400-T - O lançamento do imposto incidente na saída interna, promovida pelo estabelecimento fabricante, de mercadoria utilizada como embalagem para acondicionamento de leite esterilizado “longa vida (UHT - Ultra High Temperature), classificada nos códigos 3920.10.99, 3923.30.00 e 4811.59.23 da NCM, com destino a estabelecimento fabricante classificado nas CNAEs 1051-1/00 e 1052-0/00, fica diferido para o momento em que este promover a saída do leite acondicionado na referida embalagem. Alterado pelo Decreto n° 60.567/2014 (DOE de 25.06.2014) efeitos a partir de 25.06.2014. Redação Anterior

Parágrafo único. O fabricante que promover saída interna beneficiada nos termos do "caput" deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares", a expressão "Diferimento do ICMS - artigo 400-T do RICMS Acrescentado pelo Decreto n° 59.502/2013 (DOE de 06.09.2013), efeitos a partir de 06.09.2013

Seção XXXII
Das Operações com Matéria-prima e Produto Intermediário Utilizados na Fabricação de Embarcações para Esporte e Lazer
Acrescentado pelo Decreto n° 59.614/2013 (DOE de 18.10.2013), efeitos a partir de 18.10.2013

Artigo 400-U - O lançamento do imposto incidente na saída interna de mercadoria utilizada como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação de embarcações para esporte elazer, classificadas na posição 8903 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, com destino a fabricante das referidas embarcações, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matéria-prima e produto intermediário. Acrescentado pelo Decreto n° 59.614/2013 (DOE de 18.10.2013), efeitos a partir de 18.10.2013

Parágrafo único. O disposto neste artigo fica condicionado a que:

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante das embarcações referidas no "caput", nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor da matéria-prima e produto intermediário ao regime especial concedido conforme indicado no item 1.

Artigo 400-V - O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de mercadoria, sem similar produzida no país, utilizada como matéria-prima ou produto intermediário na fabricação das embarcações indicadas no "caput" do artigo 400-U, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante das referidas embarcações, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da industrialização ao qual tenha sido integrada a referida matéria-prima e produto intermediário. Acrescentado pelo Decreto n° 59.614/2013 (DOE de 18.10.2013), efeitos a partir de 18.10.2013

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada a que o estabelecimento fabricante:

1 - obtenha regime especial nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

2 - seja usuário de sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

3 - promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista.

§ 2° A inexistência de mercadoria similar produzida no país deverá ser atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de tais mercadorias com abrangência em todo o território nacional.

§ 3° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS).

Seção XXXIII
Das Operações Realizadas por Estabelecimento que Centralize a Aquisição de Insumos Agropecuários para Utilização pelo Estabelecimentos do Mesmo Titular
Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015.

Artigo 400-W - O lançamento do imposto incidente na saída interna de mercadorias indicadas no § 1°, realizada por estabelecimento centralizador de aquisição de insumos que pertença a sociedade que exerça exclusivamente atividade agropecuária, com destino a estabelecimento do mesmo titular, fica diferido para o momento em que este promover a saída dos produtos resultantes da utilização das referidas mercadorias. Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015.

§ 1° As mercadorias a que se refere o “caput são as seguintes: Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015.

1 - óleo diesel;

2 - sementes, adubos, ração e outros insumos agropecuários, exceto os beneficiados pela isenção prevista no artigo 41 do Anexo I deste Regulamento.

§ 2° O diferimento de que trata este artigo fica condicionado a que o estabelecimento centralizador e os estabelecimentos destinatários, indicados no “caput, elaborem planilha de controle da destinação e utilização das mercadorias referidas no

§ 1°, a qual deverá ser mantida à disposição do fisco pelo prazo previsto no artigo 202 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015.

§ 3° Na hipótese de ocorrer saída de mercadoria ou qualquer outro fato que impossibilite a ocorrência do evento estabelecido no "caput como momento do lançamento do imposto, o diferimento fica interrompido, devendo o lançamento do imposto ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer a referida saída ou fato. Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015.

§ 4° Enquadra-se, também, na hipótese prevista no § 3°, a saída de mercadoria constante do § 1° com destino a prestador de serviço vinculado à atividade do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015.

§ 5° O pagamento do imposto, nas hipóteses dos §§ 3° e 4°, será efetuado nos termos do artigo 430 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015.

§ 6° O disposto neste artigo aplica-se também às sociedades exclusivamente agropecuárias que exerçam, em um ou mais estabelecimentos, atividade de preparação de ração animal, de fertilizantes ou de outro insumo agropecuário a ser utilizado unicamente por estabelecimento do mesmo titular. Acrescentado pelo Decreto n° 61.104/2015 (DOE de 04.02.2015), efeitos a partir de 01.03.2015.

Seção XXXIV
Das Operações com Embalagem para Acondicionamento de Conserva de Legumes Vegetais

Acrescentado pelo Decreto n° 61.537/2015 (DOE de 08.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016

Artigo 400-X - O lançamento do imposto incidente na saída interna, promovida pelo estabelecimento fabricante, de "stand up pouche" para embalagens de atomatados ou vegetais (NCM 3921.90.19 e 3923.29.10), de latas próprias para serem fechadas por soldadura ou cravação - próprias para acondicionar produtos alimentícios (NCM 7310.21.10), e de embalagem do tipo caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não ondulados (NCM 4819.20.00) para acondicionamento de ervilha em conserva (NCM 2005.40.00), milho em conserva (NCM 2005.80.00), ervilha e cenoura, ervilha e milho, jardineira ou seleta (NCM 2005.90.00), com destino a estabelecimento fabricante classificado nas CNAEs 1031-7/00, 1069-4/00 e 1032-5/99, fica diferido para o momento em que este promover a saída dos referidos produtos acondicionados nas referidas embalagens. Alterado pelo Decreto n° 63.643/2018 (DOE de 04.08.2018), efeitos a partir de 04.08.2018 Redação Anterior

Parágrafo único. O fabricante que promover saída interna beneficiada nos termos do "caput deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares, a expressão "Diferimento do ICMS - artigo 400-X do RICMS. Acrescentado pelo Decreto n° 61.537/2015 (DOE de 08.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016

Seção XXXV
Das Operações com Partes, Peças, Componentes e Matéria-Prima da Indústria de Semicondutores e Displays

Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

Artigo 400-Y. O lançamento do imposto incidente na saída interna promovida pelo estabelecimento fabricante de partes, peças, componentes, matérias-primas e materiais de embalagem com destino a estabelecimento fabricante beneficiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays - PADIS, disciplinado pela Lei Federal n° 11.484, de 31 de maio de 2007, para serem utilizados na fabricação de produto da referida indústria, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída: Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

I - da mercadoria resultante de sua industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

II - dos insumos mencionados neste artigo para assistência técnica. Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

Parágrafo único. O disposto neste artigo fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

1 - seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante beneficiado pelo PADIS, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

2 - haja expressa adesão do estabelecimento fabricante de partes, peças e componentes, bem como do estabelecimento fornecedor de matéria-prima e material de embalagem ao regime especial concedido conforme indicado no item 1. Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

Artigo 400-Z. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de partes, peças, componentes e matérias-primas, quando a importação for efetuada diretamente por estabelecimento fabricante beneficiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays - PADIS, disciplinado pela Lei Federal n° 11.484, de 31 de maio de 2007, para serem utilizados na fabricação de produto da referida indústria, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída: Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

I - da mercadoria resultante de sua industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

II - dos insumos mencionados neste artigo para assistência técnica. Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

§ 1° A suspensão prevista neste artigo fica condicionada: Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

1 - ao atendimento da condição referida no item 1 do parágrafo único do artigo 400-Y; Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

2 - a que o estabelecimento importador: Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

a) seja usuário do sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

b) promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada em território paulista. Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

§ 2° Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, não prevalecerá a suspensão, hipótese em que o importador deverá recolher o imposto devido com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do desembaraço aduaneiro, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto n° 62.727/2017 (DOE de 28.07.2017), efeitos a partir de 28.07.2017

SEÇÃO XXXVI
Das operações com negros-de-carbono e óleos combustíveis obtidos por meio da reciclagem de pneus e de resíduos de boarracha

Acrescentado pelo Decreto n° 62.312/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

Artigo 400-Z1. O lançamento do imposto incidente na saída interna de negros-de-carbono (NCM 2803.00.19) e óleos combustíveis (NCM 2710.19.22) obtidos por meio da reciclagem de pneus e de resíduos de borracha, promovida pelo estabelecimento reciclador, com destino a estabelecimento industrial, fica diferido para o momento em que este promover a saída dos produtos resultantes da industrialização das referidas mercadorias. Acrescentado pelo Decreto n° 62.312/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

Parágrafo único. O estabelecimento que promover saída interna beneficiada nos termos do "caput" deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e constando no campo “Z02 - infAdFisco - Informações Adicionais de Interesse do Fisco” a expressão: "Diferimento do ICMS - artigo 400-Y do RICMS. Acrescentado pelo Decreto n° 62.312/2016 (DOE de 17.12.2016), efeitos a partir de 17.12.2016

Seção XXXVII -
Das Operações com Resina de Polipropileno

Acrescentado pelo Decreto n° 63.885/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

Artigo 400-Z2 - O lançamento do imposto incidente na saída interna de resina de polipropileno, classificada no código 3902.10.20 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica diferido para o momento em que ocorrer a sua entrada no estabelecimento fabricante cuja atividade econômica principal seja identificada pelo código 1354-5/00 (fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos), 1359-6/00 (fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente) ou 2099-1/99 (fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. Alterado pelo Decreto n° 67.999/2023 (DOE de 04.10.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

§ 1° O contribuinte que promover saída interna de resina de polipropileno nos termos do “caput” deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo “Informações Complementares”, a expressão “Diferimento do ICMS - artigo 400-Z2 do RICMS”. Acrescentado pelo Decreto n° 63.885/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

§ 2° Relativamente à entrada da mercadoria, o estabelecimento fabricante deverá: Acrescentado pelo Decreto n° 63.885/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

1 - escriturar o documento fiscal correspondente no livro Registro de Entradas, utilizando as colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto", quando o crédito for admitido, com a expressão “Entrada de Resina de Polipropileno - artigo 400-Z2 do RICMS”; Acrescentado pelo Decreto n° 63.885/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

2 - escriturar o valor do imposto devido no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entrada de Resina de Polipropileno - artigo 400-Z2 do RICMS "; Acrescentado pelo Decreto n° 63.885/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

3 - tratando-se de contribuinte que recolha o ICMS nos termos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional", proceder conforme o item 1 e efetuar o recolhimento do ICMS devido, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do segundo mês subsequente ao da operação. Acrescentado pelo Decreto n° 63.885/2018 (DOE de 05.12.2018), efeitos a partir de 01.01.2019

Seção XXXVII-A
Das Operações Com Insumos, Matérias-Primas, Produtos Intermediários e Embalagens Destinados a

Fabricantes de Máquinas e Equipamentos Para Indústrias de Celulose e de Produtos de Papel
Acrescentado pelo Decreto n° 67.023/2022 (DOE de 06.08.2022), efeitos a partir de 06.08.2022

Artigo 400-Z3. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro e na saída interna de insumos, matérias-primas, produtos intermediários e embalagens com destino a estabelecimento fabricante de máquinas e equipamentos, classificado no CNAE 2865-8/00, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da máquina ou do equipamento resultante para integração ao ativo imobilizado de fabricantes de celulose e de produtos de papel para uso doméstico e higiênico sanitário, classificados nos CNAEs 1710-9/00 e 1742-7/99, respectivamente. Alterado pelo Decreto n° 67.023/2022 (DOE de 06.08.2022), efeitos a partir de 06.08.2022 Redação Anterior

§ 1° Tratando-se de desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior o diferimento será aplicado apenas aos insumos, matérias-primas, produtos intermediários e embalagens sem similar nacional, devendo esta inexistência ser atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de tais mercadorias, com abrangência em todo o território nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 64.746/2020 (DOE de 17.01.2020), efeitos a partir de 17.01.2020

§ 2° O diferimento previsto neste artigo fica condicionado a que: Acrescentado pelo Decreto n° 64.746/2020 (DOE de 17.01.2020), efeitos a partir de 17.01.2020

1 - o estabelecimento fabricante da máquina ou do equipamento seja usuário de sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão e escrituração de documentos fiscais, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; Acrescentado pelo Decreto n° 64.746/2020 (DOE de 17.01.2020), efeitos a partir de 17.01.2020

2 - na hipótese de importação de mercadoria, o estabelecimento fabricante da máquina ou do equipamento promova o desembarque e o desembaraço aduaneiro desta em território paulista; Acrescentado pelo Decreto n° 64.746/2020 (DOE de 17.01.2020), efeitos a partir de 17.01.2020

3 - a máquina ou equipamento seja utilizada na fabricação da celulose ou na fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico sanitário. Alterado pelo Decreto n° 67.023/2022 (DOE de 06.08.2022), efeitos a partir de 06.08.2022 Redação Anterior

§ 3° Na hipótese de ocorrer qualquer fato que impossibilite a ocorrência do evento estabelecido no “caput”, o diferimento fica interrompido, devendo o lançamento do imposto ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer o fato. Acrescentado pelo Decreto n° 64.746/2020 (DOE de 17.01.2020), efeitos a partir de 17.01.2020

§ 4° O pagamento do imposto, na hipótese do § 3°, será efetuado nos termos do artigo 430 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 64.746/2020 (DOE de 17.01.2020), efeitos a partir de 17.01.2020

§ 5° O contribuinte que promover saída interna de insumos, matérias-primas, produtos intermediários e embalagens de insumos, matérias-primas, produtos intermediários e embalagens nos termos do “caput” deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo “Informações Complementares”, a expressão “Diferimento do ICMS - artigo 400-Z3 do RICMS. Acrescentado pelo Decreto n° 67.023/2022 (DOE de 06.08.2022), efeitos a partir de 06.08.2022

Seção XXXVIII
Das Operações Com Cimento Asfáltico De Petróleo Destinado À Fabricação De Asfalto Ecológico
Acrescentada pelo Decreto n° 66.387/2021 (DOE de 05.01.2022), efeitos a partir de 01.01.2022

Artigo 400-Z4. O lançamento do imposto incidente na saída interna de cimento asfáltico de petróleo, classificado no código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinado a estabelecimento fabricante de cimento asfáltico de petróleo constituído de, no mínimo, 15% e, no máximo, 25% de borracha moída de pneus usados, classificado no código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, denominado "asfalto ecológico", fica parcialmente diferido, na proporção de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor da operação, para o momento em que ocorrer a saída do "asfalto ecológico" (Lei n° 6.374/89, artigo 8°, XXIV, e § 10). Acrescentado pelo Decreto n° 66.387/2021 (DOE de 05.01.2022), efeitos a partir de 01.01.2022

Parágrafo único. O estabelecimento que promover saída interna beneficiada nos termos do "caput" deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares", a expressão "Diferimento do ICMS - artigo 400-Z4 do RICMS". Acrescentado pelo Decreto n° 66.387/2021 (DOE de 05.01.2022), efeitos a partir de 01.01.2022

Seção XXXIX
das operações com resíduo de óleo obtido por meio da reciclagem do material oleoso retirado de embarcações
Acrescentado pelo Decreto n° 68.568/2024 (DOE de 03.06.2024), efeitos a partir de 03.06.2024

Artigo 400-Z5 O lançamento do imposto incidente na saída interna de resíduo de óleo, classificado no código 2710.99.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, obtido por meio da reciclagem do material oleoso retirado de embarcações, promovida pelo estabelecimento reciclador, fica diferido para o momento em que ocorrer a sua entrada no estabelecimento adquirente. Acrescentado pelo Decreto n° 68.568/2024 (DOE de 03.06.2024), efeitos a partir de 03.06.2024

§ 1° O contribuinte que promover saída interna de resíduo de óleo de que trata o “caput” deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo “Informações Complementares”, a expressão “Diferimento do ICMS - artigo 400-Z5 do RICMS”. Acrescentado pelo Decreto n° 68.568/2024 (DOE de 03.06.2024), efeitos a partir de 03.06.2024

§ 2° Relativamente à entrada da mercadoria, o estabelecimento adquirente deverá: Acrescentado pelo Decreto n° 68.568/2024 (DOE de 03.06.2024), efeitos a partir de 03.06.2024

1 - escriturar o documento fiscal correspondente no livro Registro de Entradas, utilizando as colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do Imposto", quando o crédito for admitido, com a expressão “Entrada de Resíduo de Óleo - artigo 400-Z5 do RICMS”; Acrescentado pelo Decreto n° 68.568/2024 (DOE de 03.06.2024), efeitos a partir de 03.06.2024

2 - escriturar o valor do imposto devido no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entrada de Resíduo de Óleo - artigo 400-Z5 do RICMS"; Acrescentado pelo Decreto n° 68.568/2024 (DOE de 03.06.2024), efeitos a partir de 03.06.2024

3 - tratando-se de contribuinte que recolha o ICMS nos termos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional", proceder conforme o item 1 e efetuar o recolhimento do ICMS devido, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do segundo mês subsequente ao da operação.Acrescentado pelo Decreto n° 68.568/2024 (DOE de 03.06.2024), efeitos a partir de 03.06.2024

CAPÍTULO V
DA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIRO

Seção I
Da Industrialização no Exterior

Artigo 401 - Revogado pelo Decreto n° 54.314/2009 (DOE de 09.05.2009), vigência a partir de 09.05.2009 Redação Anterior

Seção II
Da Remessa para Industrialização

Subseção I
Da Suspensão

Artigo 402 - O lançamento do imposto incidente na saída de mercadoria com destino a outro estabelecimento ou a trabalhador autônomo ou avulso que prestar serviço pessoal, num e noutro caso, para industrialização, observado o disposto nos artigos 409 e 410, fica suspenso, devendo ser efetivado no momento em que, após o retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem, autor da encomenda, por este for promovida a subseqüente saída dos mesmos produtos (Lei 6.374/89, arts. 8°, XVIII, e § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I e 59 e Convênio AE-15/74, com a alteração dos Convênios ICM-35/82 e ICMS-34/90).

§ 1° Ressalvado o disposto no § 2°, a suspensão compreende:

1 - a saída que, antes do retorno dos produtos ao estabelecimento autor da encomenda, por ordem deste for promovida pelo estabelecimento industrializador com destino a outro, também industrializador;

2 - a saída promovida pelo estabelecimento industrializador em retorno ao do autor da encomenda.

§ 2° Salvo disposição em contrário, na saída de mercadoria em retorno ao estabelecimento que a tiver remetido nas condições deste artigo, o estabelecimento que tiver procedido à industrialização calculará e recolherá o imposto sobre o valor acrescido.

§ 3° Para efeito do parágrafo anterior, entende-se por valor acrescido o total cobrado pelo estabelecimento industrializador, nele incluídos o valor dos serviços prestados e o das mercadorias empregadas no processo industrial.

§ 4° O disposto neste capítulo: Alterado pelo Decreto n° 66.393/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

1 - ressalvados os casos de regime especial, concedido com anuência de outro Estado, não se aplica às operações interestaduais efetuadas com sucata de metais e com produtos primários de origem animal, vegetal ou mineral; Acrescentado pelo Decreto n° 66.393/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2 - aplica-se, também, na saída de mercadoria com destino a outro estabelecimento ou a trabalhador autônomo ou avulso que prestar serviço pessoal, em relação ao qual o autor da encomenda mantiver contrato de produção rural integrada. Acrescentado pelo Decreto n° 66.393/2021 (DOE de 29.12.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

NOTA - V. PARECER NORMATIVO ICM - 03/72-CAT, de 15/08/72. Fixa entendimento no sentido de que a elaboração de quaisquer produtos sob encomenda, seja o respectivo autor particular ou contribuinte, constitui industrialização e não serviço, incidindo, portanto, o ICMS.

NOTA - V. DECISÃO NORMATIVA CAT - 01/90, de 23/10/90. Criação de frangos - Emprego do artigo 402 e seguintes do RICMS/00, por analogia com o processo de industrialização. Retificação - DOE de 25/10/90.

Subseção II
Do Diferimento

Artigo 403 - Revogado pelo Decreto n° 51.520/2007 (DOE de 30.01.2007), efeitos a partir de 01.02.2007 Redação Anterior

NOTA - A Portaria CAT n° 22, de 08 de março de 2007 manteve o diferimento

Seção III
Das Obrigações Acessórias do Estabelecimento Industrializador e do Estabelecimento Autor da Encomenda

Artigo 404 - Na saída de mercadoria em retorno ao estabelecimento de origem, autor da encomenda, que a tiver remetido nas condições previstas no artigo 402, o estabelecimento industrializador deverá (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°):

I - emitir Nota Fiscal que terá como destinatário o estabelecimento de origem, autor da encomenda, na qual, além dos demais requisitos, constarão:

a) o número, a série e a data da emissão, o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do emitente da Nota Fiscal que acompanhou a mercadoria recebida em seu estabelecimento;

b) o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor das mercadorias empregadas e o valor total cobrado do autor da encomenda;

II - efetuar, na Nota Fiscal que emitir, relativamente ao valor total cobrado do autor da encomenda, o destaque do valor do imposto, ressalvada a aplicação do disposto no artigo 403.

Artigo 405 - Na hipótese do artigo anterior, se a mercadoria tiver de transitar por mais de um estabelecimento industrializador antes de ser entregue ao autor da encomenda, cada um deles deverá (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°):

I - emitir Nota Fiscal para acompanhar o transporte da mercadoria com destino ao industrializador seguinte, sem destaque do valor do imposto, na qual, além dos demais requisitos, constarão:

a) a indicação de que a remessa se destina a industrialização por conta e ordem do autor da encomenda, que será qualificado nessa Nota Fiscal;

b) o número, a série e a data da emissão, o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do emitente da Nota Fiscal que tiver acompanhado a mercadoria recebida em seu estabelecimento;

II - emitir Nota Fiscal em nome do estabelecimento autor da encomenda, na qual, além dos demais requisitos, constarão:

a) o número, a série e a data da emissão, o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do emitente da Nota Fiscal que tiver acompanhado a mercadoria recebida em seu estabelecimento;

b) o número, a série e a data da emissão da Nota Fiscal referida no inciso anterior;

c) o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor das mercadorias empregadas e o total cobrado do autor da encomenda;

d) o destaque do valor do imposto, que será calculado sobre o valor total cobrado do autor da encomenda, ressalvada a aplicação do disposto no artigo 403.

Parágrafo único. O último estabelecimento industrializador, ao promover a saída da mercadoria em retorno ao estabelecimento de origem, autor da encomenda, deverá emitir Nota Fiscal na forma prevista no artigo anterior.

Artigo 406 - Quando um estabelecimento mandar industrializar mercadoria, com fornecimento de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, adquirido de fornecedor que promover a sua entrega diretamente ao estabelecimento industrializador, observar-se-á o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Convênio SINIEF de 15-12-70, art. 42):

I - o estabelecimento fornecedor deverá:

a) emitir Nota Fiscal em nome do estabelecimento adquirente, na qual, além dos demais requisitos, constarão o nome do titular, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento em que os produtos serão entregues, bem como a circunstância de que se destinam a industrialização;

b) efetuar, nessa Nota Fiscal, o destaque do valor do imposto, se devido;

c) emitir Nota Fiscal, sem destaque do valor do imposto, para acompanhar o transporte da mercadoria para o estabelecimento industrializador, na qual constarão, além dos demais requisitos, o número, a série, a data da emissão da Nota Fiscal referida na alínea "a", o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do adquirente, por cuja conta e ordem a mercadoria será industrializada;

II - o estabelecimento autor da encomenda deverá, ressalvado o disposto no parágrafo único:

a) emitir Nota Fiscal relativa à remessa simbólica em nome do estabelecimento industrializador, sem destaque do valor do imposto, mencionando, além dos demais requisitos, o número, a série e data do documento fiscal emitido nos termos da alínea "a" do inciso anterior;

b) remeter a Nota Fiscal ao estabelecimento industrializador, que deverá anexá-la à Nota Fiscal emitida nos termos da alínea "c" do inciso anterior e efetuar anotações pertinentes na coluna "Observações", na linha correspondente ao lançamento no livro Registro de Entradas;

III - o estabelecimento industrializador deverá:

a) emitir Nota Fiscal na saída do produto industrializado com destino ao adquirente, autor da encomenda, na qual, além dos demais requisitos, constarão o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do fornecedor, o número, a série, quando adotada, e a data da emissão da Nota Fiscal referida na alínea "c" do inciso I, bem como o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor das mercadorias empregadas e o total cobrado do autor da encomenda;

b) efetuar, na Nota Fiscal que emitir, o destaque do valor do imposto sobre o valor total cobrado do autor da encomenda, ressalvada a aplicação do disposto no artigo 403.

Parágrafo único. O estabelecimento fornecedor fica dispensado da emissão da Nota Fiscal de que trata a alínea "c" do inciso I, desde que:

1 - a saída das mercadorias com destino ao estabelecimento industrializador seja acompanhada da Nota Fiscal prevista na alínea "a" do inciso II;

2 - indique, no corpo da Nota Fiscal aludida no item anterior, a data da efetiva saída das mercadorias com destino ao industrializador;

3 - observe na Nota Fiscal a que se refere a alínea "a" do inciso I, a circunstância de que a remessa da mercadoria ao industrializador foi efetuada com a Nota Fiscal prevista na alínea "a" do inciso II, mencionando-se, ainda, os seus dados identificativos.

Artigo 407 - Na hipótese do artigo anterior, se a mercadoria tiver de transitar por mais de um estabelecimento industrializador antes de ser entregue ao autor da encomenda, cada um deles procederá na forma prevista no artigo 405 (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 43).

Artigo 408 - Na operação em que, estando os estabelecimentos autor da encomenda e industrializador localizados neste Estado, a remessa dos produtos for efetuada pelo industrializador, por conta e ordem do autor da encomenda, diretamente a estabelecimento que os tiver adquirido, observar-se-á o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°):

I - o estabelecimento autor da encomenda deverá:

a) emitir Nota Fiscal em nome do titular do estabelecimento adquirente, na qual, além dos demais requisitos, constarão o nome do titular, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento industrializador que irá promover a remessa da mercadoria ao adquirente;

b) efetuar, nessa Nota Fiscal, o destaque do valor do imposto, se devido;

II - o estabelecimento industrializador deverá:

a) emitir Nota Fiscal em nome do estabelecimento adquirente para acompanhar o transporte da mercadoria, sem destaque do valor do imposto, na qual, além dos demais requisitos, constarão a natureza da operação, "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros", o número, a série e a data da emissão da Nota Fiscal referida no inciso anterior, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do seu emitente;

b) emitir Nota Fiscal em nome do estabelecimento autor da encomenda, na qual, além dos demais requisitos, constarão: como natureza da operação, a expressão "Retorno Simbólico de Produtos Industrializados por Encomenda", o nome do titular, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento adquirente para o qual for efetuada a remessa dos produtos, bem como o número e a série da Nota Fiscal emitida na forma da alínea anterior, o número, a série e a data da emissão da Nota Fiscal pela qual a mercadoria tiver sido recebida em seu estabelecimento para industrialização, o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do emitente, e, ainda, o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor das mercadorias empregadas e o valor total cobrado do autor da encomenda;

c) indicar, ainda, no corpo da Nota Fiscal emitida nos termos da alínea anterior, o valor do imposto que será calculado sobre a importância das mercadorias empregadas e aproveitado pelo autor da encomenda como crédito, quando admitido.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, à remessa feita pelo estabelecimento industrializador a outro estabelecimento pertencente ao titular do estabelecimento autor da encomenda.

§ 2° O estabelecimento industrializador fica dispensado da emissão da Nota Fiscal de que trata a alínea "a" do inciso II, desde que:

1 - a saída dos produtos com destino ao estabelecimento adquirente seja acompanhada da Nota Fiscal prevista no inciso I;

2 - no corpo da Nota Fiscal aludida no item anterior, seja mencionada a data da efetiva saída da mercadoria com destino ao adquirente;

3 - na Nota Fiscal a que se refere a alínea "b" do inciso II, seja mencionada a circunstância de ter sido a remessa da mercadoria ao adquirente efetuada com o documento fiscal previsto na alínea "a" do inciso I, indicando, ainda, os seus dados identificativos.

Seção IV
Das Disposições Comuns

Artigo 409 - Constitui condição da suspensão e do diferimento previstos neste capítulo o retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento autor da encomenda, prorrogável, a critério do fisco, por igual período, e admitida, ainda, excepcionalmente, uma segunda prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias (Lei 6.374/89, art. 8°, XVIII, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I).

Artigo 410 - Salvo prorrogação autorizada pelo fisco, decorrido o prazo de que trata o artigo anterior sem que ocorra o retorno da mercadoria ou dos produtos industrializados, será exigido o imposto devido por ocasião da saída, sujeitando-se o recolhimento espontâneo à atualização monetária e aos acréscimos legais.

CAPÍTULO VI
DAS OPERAÇÕES COM PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS LÍQÜIDOS OU GASOSOS, INCLUSIVE ÁLCOOL CARBURANTE, OU LUBRIFICANTES

Seção I
Das Operações com Petróleo e Combustíveis ou Lubrificantes dele Derivados

Artigo 411- O lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações com petróleo bruto, desde a importação ou extração, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer a saída dos produtos dele derivados, desde que o contribuinte que realize tais operações seja credenciado perante a Secretaria da Fazenda conforme disciplina por ela estabelecida. Alterado pelo Decreto n° 57.971/2012 (DOE de 13.04.2012), efeitos a partir de 18.04.2012 Redação Anterior

§ 1° O credenciamento referido no "caput" poderá ser concedido de ofício, a titulo precário, para determinado contribuinte, considerando-se a conveniência e oportunidade, sem prejuízo do cumprimento da disciplina estabelecida para o caso. Revigorado pelo Decreto n° 57.971/2012 (DOE de 13.04.2012), efeitos a partir de 18.04.2012 Redação Anterior

§ 2° A condição de contribuinte credenciado deverá constar do campo "observações" da Nota Fiscal, nos seguintes termos: "ICMS diferido conforme disposto no artigo 411 do RICMS/00 - Credenciado - Processo. Acrescentado pelo Decreto n° 57.971/2012 (DOE de 13.04.2012), efeitos a partir de 18.04.2012

Nota ECONET: o credenciamento de que trata o artigo 411 encontra-se disciplinado na Portaria CAT n° 45/2012.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 67/93, de 15/07/93. Fixa normas para utilização do Livro Movimentação de Combustíveis.

NOTA - V. PORTARIA SRE - 45/22, de 23/06/22. Disciplina a instalação dos medidores de vazão de combustíveis nos Postos Revendedores e estabelece procedimentos que deverão ser observados pelos Distribuidores e Postos Revendedores de Combustíveis.

NOTA - V. a Portaria CAT n° 42/2018 estabelece disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado e dispõe sobre procedimentos correlatos.

NOTA - V. Lei n° 10.336, de 19/12/01. Institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras providências.

NOTA - V. Emenda Constitucional n° 33, art. 4° Enquanto não entrar em vigor a lei complementar de que trata o artigo 155, § 2°, XII, alínea "h" da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos do § 2°, XII, alínea "g", do mesmo artigo, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.

NOTA - V. Decreto n° 46.439, de 27/12/2001 - Dispõe sobre as alterações na legislação do ICMS relativa a operações com combustíveis derivados de petróleo, a partir de 1°/01/2002.

NOTA - V. COMUNICADO CAT-01/02, de 15/01/2002. Comunica a adoção de novas margens de valor agregado nas operações com gasolina automotiva, a partir de 14/01/2002.

NOTA - V. COMUNICADO CAT- 12/02, de 11-3-2002. Comunica a adoção de novas margens de valor agregado nas operações com gasolina automotiva, a partir de 11-3-2002.

NOTA - V. COMUNICADO CAT- 39/02, de 05/07/2002. Comunica a adoção de novas margens de valor agregado nas operações com gasolina automotiva, a partir de 8-7-2002. Retificação - 09/07/2002.

NOTA - V. COMUNICADO CAT- 63/02, de 06/01/2002. Comunica a adoção de novas margens de valor agregado nas operações com gasolina automotiva, a partir de 7-11-2002

Artigo 411-A - O lançamento do imposto incidente na saída interna de óleo lubrificante básico decorrente do re-refino do óleo lubrificante usado ou contaminado, processado de acordo com a legislação em vigor por empresas devidamente autorizadas pelo órgão federal competente, quando destinado a fabricante de óleo lubrificante para utilização exclusiva como matéria-prima na sua produção, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante. Alterado pelo Decreto n° 57.971/2012 (DOE de 13.04.2012), efeitos a partir de 18.04.2012 Redação Anterior

Artigo 411-B. O lançamento do imposto incidente na saída interna de lubrificantes derivados de petróleo classificados nos códigos 2710.19.31 e 2710.19.32 da NCM, de aditivos classificados no código 3811 da NCM e de material de embalagem, quando destinados a fabricante localizado neste Estado de óleo ou graxa lubrificantes derivados de petróleo, para utilização exclusiva como matéria-prima na sua produção ou como embalagem para o seu acondicionamento, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do óleo ou graxa lubrificantes acabados. Alterado pelo Decreto n° 64.631/2019 (DOE de 04.12.2019), efeitos a partir de 05.03.2020 Redação Anterior

Artigo 411-C. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro, que ocorra em território paulista, de lubrificantes derivados do petróleo classificados nos códigos 2710.19.31 e 2710.19.32 da NCM, de aditivos classificados no código 3811 da NCM e de material de embalagem, quando a importação for realizada por fabricante localizado neste Estado de óleo ou graxa lubrificantes derivados de petróleo, para utilização exclusiva como matéria-prima na sua produção ou como embalagem para o seu acondicionamento, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída do óleo ou graxa lubrificantes acabados. Alterado pelo Decreto n° 64.631/2019 (DOE de 04.12.2019), efeitos a partir de 05.03.2020 Redação Anterior

Artigo 411-D. O lançamento do imposto incidente na saída interna de matéria prima, material secundário ou intermediário e material de embalagem, quando destinados a estabelecimento rerrefinador de óleo lubrificante usado e contaminado localizado nesse Estado, devidamente autorizado por órgão federal competente e classificado no código 1922-5/02 - “Rerrefino de óleos lubrificantes” da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do óleo lubrificante acabado. Acrescentado pelo Decreto n° 64.631/2019 (DOE de 04.12.2019), efeitos a partir de 05.03.2020

Artigo 411-E. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro, que ocorra em território paulista, de matéria prima, material secundário ou intermediário e material de embalagem, quando a importação for realizada por estabelecimento rerrefinador de óleo lubrificante usado e contaminado localizado nesse Estado, devidamente autorizado por órgão federal competente e classificado no código 1922-5/02 - “Rerrefino de óleos lubrificantes” da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, fica suspenso para o momento em que ocorrer a saída do óleo lubrificante acabado. Acrescentado pelo Decreto n° 64.631/2019 (DOE de 04.12.2019), efeitos a partir de 05.03.2020

Artigo 412 - Fica atribuída a responsabilidade pela retenção do imposto incidente nas operações subseqüentes até o consumo final, realizadas com combustível líqüido ou gasoso ou lubrificante, derivados de petróleo, exceto gás liqüefeito propano ou butano (Lei 6.374/89, art. 8°, III e V, §§ 8° e 10, 2, e arts. 60 e 66-F, I, o primeiro e o terceiro na redação da Lei 9.176/95, artigo 1°, I, sendo a alínea "a" do inciso III do art. 8° com alteração da Lei 10.136/98, art. 3°, e o inciso V do art. 8°, com alteração da Lei 9.355/96, art. 1°, e Convênio ICMS-3/99, cláusulas primeira e segunda, com alterações do Convênio ICMS-138/01): Alterado pelo Decreto n° 46.588/2002 (DOE de 09.03.2002), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

I - a estabelecimento do distribuidor de combustíveis, como tal definido e autorizado por órgão federal competente, ou a importador, localizado neste Estado, tratando-se de:

a) aguarrás mineral, classificada no código 2710.00.92 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;

Nota ECONET: Conforme disposto na Resposta à Consulta Tributária n° 8.828/2016, a referida mercadoria não encontra-se mais sujeita ao regime da substituição tributária, visto que, a mesma não encontra-se relacionada no Convênio ICMS 142/2018, que dispõe sobre o regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com encerramento de tributação, relativos ao imposto devido pelas operações subsequentes.

b) óleo combustível, gasolina de aviação, querosene de aviação e querosene iluminante;

II - a estabelecimento fabricante de combustíveis ou a importador, localizado neste Estado, tratando-se dos demais combustíveis líqüidos ou gasosos, derivados de petróleo;

III - a estabelecimento, localizado neste Estado, do fabricante de lubrificante ou do importador desse produto;

IV - a remetente, a seguir indicado, localizado em Estado signatário de acordo implementado por este Estado, arrolado na Tabela V do Anexo VI, inclusive na hipótese de o adquirente ser usuário ou consumidor final, ainda que o imposto tenha sido retido em operação anterior:

a) estabelecimento do fabricante de combustíveis, do importador, do distribuidor de combustíveis, como tal definido e autorizado por órgão federal competente, ou do Transportador Revendedor Retalhista - TRR, tratando-se de combustíveis líqüidos ou gasosos, derivados de petróleo, ou de aguarrás mineral;

b) estabelecimento do fabricante, do revendedor ou importador, tratando-se de lubrificante;

V - a qualquer estabelecimento que receber o produto diretamente de outro Estado, em hipótese não prevista no inciso anterior

§ 1° Tratando-se de combustível líqüido ou gasoso, derivado de petróleo, recebido do exterior por importador, inclusive a refinaria ou o formulador, o imposto devido por substituição tributária será retido e recolhido por ocasião do pagamento do imposto relativo à importação. Alterado pelo Decreto n° 46.588/2002 (DOE de 09.03.2002), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

§ 2° Na operação realizada por estabelecimento importador com outro estabelecimento indicado como responsável pelo pagamento do imposto para aquela mercadoria, a referida operação não se inclui na sujeição passiva por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, hipótese em que a responsabilidade pela retenção do imposto será do estabelecimento destinatário, podendo o estabelecimento importador creditar-se do valor pago a título de substituição tributária, quando do desembaraço aduaneiro. Alterado pelo Decreto n° 46.588/2002 (DOE de 09.03.2002), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

§ 3° Na hipótese do inciso V: Redação Anterior

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal, nos termos do artigo 274, e escriturado o livro Registro de Saídas, na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

§ 4° A atribuição da responsabilidade prevista neste artigo aplica-se, igualmente, a arrematante de qualquer dos produtos mencionados. Acrescentado pelo Decreto n° 46.588/2002 (DOE de 09.03.2002), efeitos a partir de 01.01.2002

Artigo 413 -Na operação com combustível líqüido ou gasoso, derivado de petróleo, promovida por contribuinte estabelecido em outro Estado, que, tendo recebido o produto com imposto retido na origem, destiná-lo ao território paulista, o repasse do imposto devido a este Estado será feito pela refinaria de petróleo ou suas bases, nos termos de disciplina complementar prevista em convênio específico firmado entre os Estados signatários, arrolados na Tabela V do Anexo VI (Convênio ICMS-3/99, cláusula sétima, parágrafo único, na redação do Convênio ICMS-72/03, cláusula primeira; cláusulas oitava, nona, parágrafo único, e décima, parágrafo único, as duas últimas na redação do Convênio ICMS-59/02, cláusula primeira, I; décima primeira, alterada pelos Convênios ICMS-08/01, ICMS-138/01, ICMS-05/02 e ICMS-59/02, cláusula primeira, III; cláusulas décima terceira a vigésima quinta, com alterações dos Convênios ICMS-27/99, ICMS-84/99, ICMS-21/00, ICMS-138/01 e ICMS-59/02, cláusulas primeira, V a VIII, segunda, II a IV, e terceira). Alterado pelo Decreto n° 48.294/2003 (DOE de 03.12.2003), efeitos a partir de 01.11.2003 Redação Anterior

§ 1° Nos termos da disciplina mencionada no "caput", será observada:

1 - a forma como a refinaria de petróleo ou suas bases farão o cálculo do imposto devido a este Estado e o correspondente repasse;

2 - a forma como serão entregues as informações relacionadas com operações interestaduais que ensejarão o repasse do imposto a este Estado.

§ 2 - Se o valor do imposto devido a este Estado for diverso do imposto cobrado no Estado de origem, observar-se-á o que segue:

1 - se superior, o remetente deverá, por ocasião da saída da mercadoria, efetuar o recolhimento complementar do imposto em favor deste Estado, por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, a qual deverá acompanhar o transporte;

2 - se inferior, o remetente poderá pleitear o correspondente ressarcimento da diferença, nos termos previstos na legislação do Estado de origem.

§ 3° O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade do TRR, do estabelecimento do distribuidor de combustíveis ou do importador pela omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas, podendo deles ser exigido o imposto devido a este Estado e correspondentes acréscimos, a partir da operação por eles realizadas até a última, bem como os acréscimos incidentes em decorrência da entrega extemporânea das informações.

§ 4 - Na hipótese deste artigo, sendo o remetente pessoa não inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado, a operação deverá estar acompanhada pela Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, conforme disciplina prevista no § 3° do artigo 262.

§ 5° Na operação referida no parágrafo anterior, se o sujeito passivo por substituição tiver efetuado o repasse do imposto a este Estado, conforme previsto no "caput", o remetente poderá requerer ao fisco paulista a devolução desse valor, com apresentação de cópia dos seguintes documentos, além de outros exigidos pela legislação pertinente:

1 - Nota Fiscal relativa à operação realizada com o destinatário deste Estado;

2 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE;

3 - listagem das operações realizadas em território paulista e do correspondente protocolo de entrega das informações, na forma do § 1°

§ 6° Na hipótese de dilação, a qualquer título, do prazo de pagamento do imposto pela unidade federada de origem, o imposto deverá ser repassado integralmente a este Estado no prazo estabelecido pela disciplina mencionada no "caput" (Convênio ICMS-03/99, cláusula décima primeira, § 8° acrescentado pelo Convênio ICMS-155/02, cláusula primeira, I). Acrescentado pelo Decreto n° 47.626/2003 (DOE de 06.02.2003), efeitos a partir de 01.01.2003

NOTA - V. Decreto n° 46.343, de 04/12/01 - Dispõe sobre o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS em operações que destinem gasolina automotiva ao Estado de São Paulo, na hipótese que especifica.

NOTA - V. Comunicado CAT 01/02, de 15/01/02 - Comunica a adoção de novas margens de valor agregado nas operações com gasolina automotiva.

Artigo 413-A - O contribuinte substituído será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido a este Estado, inclusive seus acréscimos legais, na aquisição de combustível líquido ou gasoso derivado de petróleo, etanol anidro combustível - EAC e biodiesel puro - B100, cuja operação, conforme o caso, não tiver sido (Lei 6.374/89, artigo 9°, X e XI, e Convênio ICMS-110/07): Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

I - objeto de retenção e recolhimento, por qualquer motivo;

II - informada ao responsável pelo repasse, nos termos do artigo 424-A; Acrescentado o art. 413-A pelo inciso IV do art. 2° do Decreto n° 48.294, de 02.12.2003, DOE de 03.12.2003, surtindo seus efeitos a partir de 03.11.2003

Artigo 414 - Na operação com combustível líqüido ou gasoso, derivado de petróleo, promovida por contribuinte estabelecido neste Estado, que, tendo recebido o produto com imposto retido, destiná-lo ao território de outro Estado, ainda que para uso ou consumo final, o contribuinte remetente terá direito ao ressarcimento do imposto pago a este Estado, tanto daquele pago em razão da aquisição, como do retido antecipadamente (Convênio ICMS-3/99, cláusula oitava; cláusulas nona, parágrafo único, e décima, parágrafo único, ambas na redação do Convênio ICMS-59/02, cláusula primeira, I; cláusulas décima terceira e décima quarta; cláusula décima quinta, com alteração do Convênio ICMS-59/02, cláusula primeira, V; cláusulas décima nona a vigésima primeira, na redação do Convênio ICMS-138/01, cláusula primeira, I, VI, VII e IX, e alterações do Convênio ICMS- 59/02, cláusulas primeira, VI, e segunda, III; cláusula vigésima segunda, §§ 2° e 3°, na redação do Convênio ICMS-21/00, cláusula primeira, II, e alteração do Convênio ICMS-59/02, cláusula primeira, VII; e cláusula vigésima quinta, na redação do Convênio ICMS-59/02, cláusula terceira, II): Alterado pelo Decreto n° 47.021/2002 (DOE de 23.08.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

§ 1° O ressarcimento referido neste artigo: Alterado pelo Decreto n° 47.021/2002 (DOE de 23.08.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

1 - tratando-se de produto adquirido diretamente do sujeito passivo por substituição:

a) limitar-se-á à diferença entre o imposto cobrado pela operação própria e por substituição tributária na operação originária e o imposto devido à unidade federada de destino da mercadoria, caso este último seja de valor inferior;

b) será feito pelo estabelecimento refinador de petróleo ou suas bases, mediante a emissão, pelo interessado, de Nota Fiscal de Ressarcimento, observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, à vista das informações das operações interestaduais realizadas, fornecidas na forma da disciplina prevista em convênio específico firmado entre os Estados signatários, arrolados na Tabela V do Anexo VI;

2 - tratando-se de produto adquirido de outro contribuinte substituído, será feito na forma da legislação pertinente.

§ 2° O estabelecimento refinador de petróleo ou suas bases escriturarão a Nota Fiscal a que se refere a alínea "b" do item 1 do parágrafo anterior no período de apuração em que for efetuado o ressarcimento ali previsto, mediante lançamento no Livro Registro de Apuração do ICMS, no campo "Outros Créditos", com a expressão "Ressarcimento relativo a operações interestaduais com combustíveis", nos termos do artigo 281. Alterado pelo Decreto n° 47.021/2002 (DOE de 23.08.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

§ 3° O disposto neste artigo aplica-se ainda que o combustível tenha sido recebido de outro Estado. Alterado pelo Decreto n° 47.021/2002 (DOE de 23.08.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

§ 4° Na hipótese deste artigo, sendo o remetente pessoa não inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado destinatário, hipótese em que a operação deverá estar acompanhada pela Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE - em favor daquele Estado, a devolução do imposto pago em decorrência da aquisição do produto e do retido antecipadamente por substituição deverá ser requerida ao Estado de destino da mercadoria, na forma de sua legislação. Alterado pelo Decreto n° 47.021/2002 (DOE de 23.08.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

NOTA - V. ARTIGO 10 DDTT. Estabelece que as informações relativas às operações interestaduais continuarão sendo entregues segundo os modelos do Anexo X e nos prazos dos artigos 414 a 416 e 419, até que seja implantado programa de computador para esse fim. (Convênio ICMS-03/99).

NOTA - V. DECRETO - 44.280, de 28/09/99, artigo 3° Dispõe que enquanto a Comissão Técnica Permanente do ICMS-COTEPE/ICMS não aprovar o programa de computador de uso obrigatório para registro, em meio magnético,

dos dados relativos às operações interestaduais com combustíveis sujeitas ao regime da substituição tributária, conforme dispõe a cláusula décima terceira do Convênio ICMS-03/99, de 16/04/99, essas informações serão entregues por meio de demonstrativos e relatórios e nos prazos previstos previstos nos artigos 414, 415, 416 e 419 do RICMS/00.

Artigo 415 - Em relação às operações interestaduais que promover com combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto tenha sido retido anteriormente, o contribuinte a seguir indicado deverá (Convênio ICMS-3/99, cláusulas nona, décima, décima-A e vigésima quarta, a última na redação do Convênio ICMS- 59/02, cláusula primeira, VIII, e todas com alteração do Convênio ICMS-122/02, cláusula primeira); Alterado pelo Decreto n° 48.475/2004 (DOE de 29.01.2004), efeitos a partir de 29.01.2004 Redação Anterior

I - tratando-se de importador:

a) indicar no campo "Informações Complementares" da Nota Fiscal as bases de cálculo utilizadas para retenção do imposto por substituição tributária na operação anterior e a utilizada em favor da unidade federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão "ICMS a ser repassado nos termos da cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99";

b) registrar os dados relativos a cada operação com a utilização do programa aprovado pela COTEPE/ICMS, nos termos de disciplina complementar prevista em convênio específico firmado entre os Estados signatários, arrolados na Tabela V do Anexo VI;

c) entregar as informações relativas a essas operações nos prazos fixados no artigo 424-A e na forma estabelecida no convênio referido na alínea anterior;

II - tratando-se dos demais contribuintes, na hipótese de aquisição do produto diretamente do sujeito passivo por substituição:

a) indicar, no campo "Informações Complementares" da Nota Fiscal, as bases de cálculo utilizadas para a retenção do imposto por substituição tributária na operação anterior e a utilizada em favor da unidade a federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão "ICMS a ser repassado nos termos da cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99";

b) registrar os dados relativos a cada operação com a utilização do programa aprovado pela COTEPE/ICMS, nos termos de disciplina complementar prevista em convênio específico firmado entre os Estados signatários, arrolados na Tabela V do Anexo VI;

c) entregar as informações relativas a essa operações, juntamente com as recebidas de seus clientes, nos prazos fixados no artigo 424-A e na forma estabelecida no convênio referido na alínea anterior à unidade federada de origem da mercadoria, à unidade federada de destino da mercadoria e à refinaria de petróleo ou suas bases;

III - tratando-se dos demais contribuintes, na hipótese de aquisição do produto de outro contribuinte substituído:

a) indicar, no campo "Informações Complementares" da Nota Fiscal, as bases de cálculo utilizadas para retenção do imposto por substituição tributária na operação anterior e a utilizada em favor da unidade federada de destino, o valor do ICMS devido à unidade federada de destino e a expressão "ICMS a ser repassado nos termos da cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99";

b) registrar os dados relativos a cada operação com a utilização do programa aprovado pela COTEPE/ICMS, nos termos de disciplina complementar prevista em convênio específico firmado entre os Estados signatários, arrolados na Tabela V do Anexo VI;

c) entregar as informações relativas a essa operações, juntamente com as recebidas de seus clientes, nos prazos fixados no artigo 424-A e na forma estabelecida no convênio referido na alínea anterior à unidade federada de origem da mercadoria, à unidade federada de destino da mercadoria e ao estabelecimento do contribuinte que forneceu, com imposto retido, a mercadoria revendida.

§ 1° O contribuinte que receber de seus clientes informações relativas a operações interestaduais deverá registrá-las observando, conforme o caso, o disposto:

1 - na alínea "c" do inciso II, tratando-se de hipótese prevista no inciso II;

2 - na alínea "c" do inciso III, tratando-se de hipótese prevista inciso III.

§ 2° Para efeito do disposto nas alíneas "a" dos incisos deste artigo, o valor unitário médio da base de cálculo utilizada para a substituição tributária na unidade federada de origem será determinado pela divisão do somatório do valor das bases de cálculo das entradas e do estoque inicial pelo somatório das respectivas quantidades, observado o seguinte:

1 - o valor unitário médio da base de cálculo da retenção deverá ser apurado mensalmente, ainda que o contribuinte não tenha realizado operações interestaduais;

2 - a indicação, no campo "Informações Complementares" da Nota Fiscal, da base de cálculo utilizada para a substituição tributária na unidade federada de origem, será feita com base no valor unitário médio da base de cálculo da retenção, apurado no mês imediatamente anterior ao da remessa;

NOTA - V. DECRETO 46.295, de 23/11/2001. - Artigo 5° Aprova o programa SICOPI - Sistema de Controle de Operações Interestaduais com Combustível, que passa a ser utilizado pelos contribuintes a partir de outubro para informar ao fisco as operações interestaduais com combustível derivado de petróleo e com álcool etílico anidro carburante.

NOTA - V. DECRETO 46.588, de 08/03/2002 - Artigo 4° Dispõe sobre a obrigação do contribuinte que realizar operação interestadual com combustíveis apresentar mensalmente, em papel, relatórios e demonstrativos para fins de controle do Fisco até a implantação de uma nova versão do programa SICOPI software especialmente desenvolvido pelas Secretarias da Fazenda.

Artigo 415-A - Revogado pelo Decreto n° 47.021/2002 (DOE de 23.08.2002), efeitos a partir de 01.10.2002 Redação Anterior

Artigo 416 - Sem prejuízo do disposto no artigo 413, na operação interestadual de remessa de combustíveis e lubrificantes, promovida por estabelecimento localizado em outra unidade federada, em que não tenha ocorrido a retenção do imposto na operação anterior, o imposto devido a este Estado, incidente nas operações subseqüentes até o consumo final, deve ser recolhido pelo remetente, por ocasião da saída da mercadoria do estabelecimento, por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, observando-se o seguinte: Alterado pelo Decreto n° 46.588/2002 (DOE de 09.03.2002), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

I - será emitida uma guia para cada destinatário;

II - deverá constar no campo "Informações Complementares" da guia o número da Nota Fiscal a que se refere o correspondente recolhimento;

III - uma via da GNRE deverá acompanhar o transporte da mercadoria.

NOTA - V. DECRETO - 44.280, de 28/09/99, artigo 3° Dispõe que enquanto a Comissão Técnica Permanente do ICMS-COTEPE/ICMS não aprovar o programa de computador de uso obrigatório para registro, em meio magnético, dos dados relativos às operações interestaduais com combustíveis sujeitas ao regime da substituição tributária, conforme dispõe a cláusula décima terceira do Convênio ICMS-03/99, de 16/04/99, essas informações serão entregues por meio de demonstrativos e relatórios e nos prazos previstos previstos nos artigos 414, 415, 416 e 419 do RICMS/00.

Artigo 417 - A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o preço máximo ou único de venda a consumidor fixado por autoridade competente ou o preço final sugerido pelo fabricante ou importador aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda (Lei 6.374/89, artigo 28, Convênio ICMS-110/07). Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

§ 1° Inexistindo esses preços, a base de cálculo será: Alterado pelo Decreto n° 61.901/2016 (DOE de 01.04.2016), efeitos a partir de 01.04.2016 Redação Anterior

1 - nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV do artigo 412, o montante formado pelo preço estabelecido por autoridade competente para o sujeito passivo por substituição, nele incluído o respectivo valor do ICMS nas operações internas, ou, em caso de inexistência daquele, o valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionados, ainda, em ambos os casos, do valor resultante da aplicação dos percentuais de margem de valor agregado, calculados a cada operação, mediante aplicação da fórmula indicada na cláusula nona do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007;

2 - em relação aos combustíveis líquidos ou gasosos, derivados de petróleo, importados do exterior, o montante formado pelo valor da mercadoria constante no documento de importação, que não poderá ser inferior ao valor que serviu de base de cálculo para o Imposto de Importação, acrescido dos valores correspondentes a impostos, inclusive o ICMS devido pela importação, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, acrescido, ainda, da parcela resultante da aplicação dos percentuais de margem de valor agregado, calculados a cada operação, mediante aplicação da fórmula indicada na cláusula nona do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007;

3 - na hipótese prevista no inciso V do artigo 412, a soma do preço de aquisição da mercadoria com os valores correspondentes a frete, seguro, tributos e outros encargos devidos pelo adquirente, acrescida da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, dos percentuais de margem de valor agregado, calculados a cada operação, mediante aplicação da fórmula indicada na cláusula nona do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007;

4 - na operação que promover a entrada em território paulista de combustível líquido ou gasoso ou lubrificante, derivados de petróleo, para uso ou consumo final do adquirente:

a) o valor da operação praticado pelo remetente, como tal entendido, o preço de aquisição pelo destinatário, se a mercadoria não tiver sido submetida à substituição tributária com retenção do imposto em operação anterior;

b) aquela definida no item 1, se o imposto tiver sido retido anteriormente;

5 - na hipótese prevista no artigo 416, o montante formado pelo valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionados, ainda, do valor resultante da aplicação dos percentuais de margem de valor agregado, calculados a cada operação, mediante aplicação da fórmula indicada na cláusula nona do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007.

§ 2° Na impossibilidade de aplicação, por qualquer motivo, da fórmula indicada na cláusula nona do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007, prevalecerão os percentuais de margem de valor agregado divulgados em Ato COTEPE, publicado no Diário Oficial da União. Alterado pelo Decreto n° 61.901/2016 (DOE de 01.04.2016), efeitos a partir de 01.04.2016 Redação Anterior

§ 3° Em substituição aos percentuais de margem de valor agregado de que trata o § 2°, deverão ser adotados, conforme o caso, percentuais específicos, também divulgados em Ato COTEPE publicado no Diário Oficial da União, nas seguintes hipóteses: Alterado pelo Decreto n° 61.901/2016 (DOE de 01.04.2016), efeitos a partir de 01.04.2016 Redação Anterior

1 - quando o estabelecimento produtor nacional de gasolina automotiva, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo praticar preço sem computar no seu cálculo os valores integrais:

a) da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE;

b) das Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS, para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;

2 - quando o importador realizar o desembaraço aduaneiro de gasolina automotiva, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação ou gasolina de aviação com suspensão ou sem o pagamento do valor integral de qualquer uma das contribuições referidas no item 1;

3 - quando a distribuidora de combustível, assim definida e autorizada por órgão federal competente, praticar preço sem computar o valor integral de qualquer uma das contribuições referidas no item 1

NOTA - V. COMUNICADO CAT - 63/02, de 06/11/2002. Comunica a adoção de novas margens de valor agregado nas operações com gasolina automotiva, a partir de 7-11-2002

Seção II
Das Operações Com Etanol Combustível
Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

Subseção I
Das Operações Com Etanol Hidratado Combustível - EHC
Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

Artigo 418 - Na saída de etanol hidratado combustível - EHC com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações subsequentes até o consumo final a (Lei 6.374/89, artigos 8°, IV, 28 e 66-F, Convênio ICMS - 110/2007, cláusula primeira) Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

I - estabelecimento do distribuidor de combustíveis, como tal definido e autorizado por órgão federal competente, localizado neste Estado, desde que a sua condição de sujeito passivo por substituição tributária não esteja suspensa, observado o disposto no artigo 418-C;

II - estabelecimento do distribuidor de combustíveis, como tal definido e autorizado por órgão federal competente, localizado em Estado signatário de acordo firmado com o Estado de São Paulo, que remeter a mercadoria aos destinatários adiante indicados, observado o disposto no artigo 418-D:

a) distribuidor de combustíveis suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária, observado o disposto no § 3°;

b) posto revendedor varejista;

c) Transportador Revendedor Retalhista - TRR; Acrescentado pelo Decreto n° 66.830/2022 (DOE de 09.06.2022), efeitos a partir de 09.06.2022

III - estabelecimento de fabricante, cooperativa de produtores ou empresa comercializadora de etanol, como tal definido e autorizado por órgão federal competente, localizado em território paulista ou em Estado signatário de acordo firmado com o Estado de São Paulo, que remeter a mercadoria aos destinatários adiante indicados, observado o disposto nos artigos 418-B e 418-D: Alterado pelo Decreto n° 66.830/2022 (DOE de 09.06.2022), efeitos a partir de 09.06.2022 Redação Anterior

a) distribuidor de combustíveis suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária, observado o disposto no § 3°; Acrescentado pelo Decreto n° 66.830/2022 (DOE de 09.06.2022), efeitos a partir de 09.06.2022

b) posto revendedor varejista; Acrescentado pelo Decreto n° 66.830/2022 (DOE de 09.06.2022), efeitos a partir de 09.06.2022

c) Transportador Revendedor Retalhista - TRR. Acrescentado pelo Decreto n° 66.830/2022 (DOE de 09.06.2022), efeitos a partir de 09.06.2022

IV - qualquer estabelecimento, excetuado o de fabricante, cooperativa de produtores ou empresa comercializadora de etanol, que receber essa mercadoria diretamente de outro Estado, sem retenção do imposto, em hipóteses não abrangidas pelos incisos II e III, observado o disposto no artigo 418-E.

§ 1° Na falta do preço máximo ou único de venda a consumidor fixado por autoridade competente, a base de cálculo será o montante formado pelo preço estabelecido por autoridade competente para o sujeito passivo por substituição tributária, nele incluído o respectivo valor do ICMS nas operações internas, ou, em caso de inexistência deste preço, pelo valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionados, ainda, em ambos os casos, do valor resultante da aplicação dos percentuais de margem de valor agregado divulgados mediante Ato COTEPE publicado no Diário Oficial da União (Convênio ICMS-110/2007, cláusulas sétima e oitava).

Nota ECONET: os percentuais de MVA foram definidos pelo Ato COTEPE ICMS n° 61/2019.

§ 2° Na hipótese de a base de cálculo de que trata o § 1°, por litro, ser inferior ao Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF divulgado mediante Ato COTEPE publicado no Diário Oficial da União, este preço será adotado como base de cálculo da substituição tributária.

§ 3° A relação dos distribuidores de combustíveis que estiverem com a condição de sujeito passivo por substituição tributária suspensa por descumprimento das obrigações tributárias, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, será publicada no Diário Oficial do Estado, bem como estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.fazenda.sp.gov.br.

NOTA - V. INSTRUÇÃO CAT - 01/97, de 30/04/97. Dispõe sobre regime especial "ex- officio" na movimentação e comercialização de álcoois, anidro e hidratado

Artigo 418-A - O contribuinte localizado em território paulista que fabricar ou comercializar etanol hidratado combustível - EHC, exceto o varejista e o Transportador Revendedor Retalhista - TRR, poderá solicitar credenciamento perante a Secretaria da Fazenda e Planejamento, conforme disciplina por ela estabelecida, para fins de cumprimento das obrigações fiscais nos termos do inciso I do artigo 418-B ou inciso I do artigo 418-C. Alterado pelo Decreto n° 66.830/2022 (DOE de 09.06.2022), efeitos a partir de 09.06.2022 Redação Anterior

§ 1° O credenciamento previsto no "caput":

1 - poderá ser solicitado também por contribuinte localizado em outra unidade da Federação, desde que esteja inscrito como substituto tributário neste Estado, para cumprimento das obrigações fiscais nos termos do inciso I do artigo 418-D;

2 - não será concedido a distribuidor de combustíveis suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária.

§ 2° A Secretaria da Fazenda poderá credenciar determinado contribuinte, de ofício, a título precário, sem prejuízo da exigência do cumprimento da disciplina estabelecida para o credenciamento.

§ 3° O contribuinte credenciado, ao emitir o documento fiscal, deverá fazer constar no campo "Observações" as seguintes expressões: "Remetente credenciado conforme o artigo 418-A - Processo ..." e/ou "Destinatário credenciado conforme o artigo 418-A - Processo ...".

Artigo 418-B - Tratando-se de saída de etanol hidratado combustível - EHC promovida por fabricante, cooperativa de produtores ou empresa comercializadora de etanol localizado em território paulista (Lei 6.374/89, art. 8°, IV): Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

I - credenciado nos termos do artigo 418-A, o remetente deverá:

a) cumprir as obrigações tributárias, principal e acessórias, pelo sistema de débito e crédito, observando as normas comuns previstas na legislação;

b) quando for substituto tributário, conforme inciso III do artigo 418, cumprir as obrigações tributárias, principal e acessórias, no tocante às operações próprias, pelo sistema de débito e crédito, e operações subsequentes, observando as normas comuns previstas na legislação, inclusive as relativas ao regime jurídico da substituição tributária;

II - não credenciado nos termos do artigo 418-A com destino a contribuinte credenciado nos termos do artigo 418-A, o imposto incidente na operação fica diferido para o momento em que ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário, devendo este observar o disposto no artigo 116;

III - não credenciado nos termos do artigo 418-A para destinatário diverso do indicado no inciso II, o remetente deverá:

a) recolher o imposto relativo à operação própria por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, antes de promover cada saída, observando os §§ 1° a 3°;

b) quando for substituto tributário, conforme inciso III do artigo 418, recolher o imposto por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, antes de promover cada saída, sendo uma guia de recolhimento para a operação própria e outra para as operações subsequentes, observando os §§ 1° e 2°

§ 1° Na hipótese do inciso III, o valor do imposto referente à operação própria, recolhido por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, deverá ser o equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, sem prejuízo da apuração a ser efetuada a cada período nos termos do artigo 87 e observado o seguinte:

1 - o valor recolhido deverá ser lançado no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", com a expressão "ICMS recolhido nos termos do artigo 418-B, Inciso III", no período do recolhimento;

2 - o valor do imposto destacado no documento fiscal deverá ser lançado no livro Registro de Saídas.

§ 2° As Guias de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS deverão:

1 - ser juntadas aos correspondentes Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE;

2 - conter o número da correspondente Nota Fiscal Eletrônica - NF-e impresso no campo "Observações".

§ 3° Na hipótese da alínea "a" do inciso III, o valor do imposto destacado no documento fiscal emitido pelo remetente deverá ser lançado pelo destinatário, no livro de Registro de Entradas, da seguinte forma:

1 - o valor recolhido pelo remetente por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, desde que a guia de recolhimento tenha sido juntada ao Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, conforme previsto no § 2°;

2 - em separado, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do imposto destacado no referido documento fiscal.

§ 4° A soma dos valores indicados nos itens 1 e 2 do § 3° não poderá ser maior que o valor do imposto destacado no documento fiscal emitido pelo remetente.

§ 5° Na hipótese da alínea “b” do inciso III, o destinatário da mercadoria deverá exigir a apresentação das Guias de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS em conformidade com o § 2°, sob pena de ser responsabilizado solidariamente, nos termos do inciso XII do artigo 11 deste regulamento, pelo imposto não recolhido. Acrescentado pelo Decreto n° 66.830/2022 (DOE de 09.06.2022), efeitos a partir de 09.06.2022

Artigo 418-C - Tratando-se de saída de etanol hidratado combustível - EHC promovida por distribuidor de combustíveis localizado em território paulista: Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

I - credenciado nos termos do artigo 418-A, o remetente deverá, na condição de substituto tributário conforme inciso I do artigo 418, cumprir as obrigações tributárias, principal e acessórias, no tocante às operações próprias, pelo sistema de débito e crédito, e operações subsequentes, observando as normas comuns previstas na legislação, inclusive as relativas ao regime jurídico da substituição tributária;

II - não credenciado nos termos do artigo 418-A, o remetente deverá, na condição de substituto tributário conforme inciso I do artigo 418, recolher o imposto por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, antes de promover cada saída, sendo uma guia de recolhimento para a operação própria e outra para as operações subsequentes, observando os §§ 1° e 2°;

III - que tenha recebido a mercadoria com retenção antecipada do imposto por estar suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária, deverão ser observadas as normas previstas na legislação aplicáveis aos substituídos tributários.

§ 1° Na hipótese do inciso II, o valor do imposto referente à operação própria, recolhido por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, deverá ser o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, sem prejuízo da apuração a ser efetuada a cada período nos termos do artigo 87 e observado o seguinte:

1 - o valor recolhido deverá ser lançado no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros Créditos", com a expressão "ICMS recolhido nos termos do artigo 418-C, Inciso II", no período do recolhimento;

2 - o valor do imposto destacado no documento fiscal deverá ser lançado no livro Registro de Saídas.

§ 2° As Guias de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS a que se referem o inciso II e o § 1° deverão:

1 - ser juntadas aos correspondentes Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE;

2 - conter o número da correspondente Nota Fiscal Eletrônica - NF-e impresso no campo "Observações".

§ 3° Na hipótese do inciso II, o destinatário da mercadoria deverá exigir a apresentação das Guias de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS em conformidade com o § 2°, sob pena de ser responsabilizado solidariamente, nos termos do inciso XII do artigo 11 deste regulamento, pelo imposto não recolhido.

Artigo 418-D - Na hipótese de o sujeito passivo por substituição tributária relativamente à saída de etanol hidratado combustível - EHC ser fabricante, cooperativa de produtores, empresa comercializadora de etanol ou distribuidor de combustíveis localizados em Estado signatário de acordo firmado com o Estado de São Paulo, conforme incisos II e III do artigo 418, o remetente (Convênio ICMS-110/07, cláusula primeira): Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

I - quando inscrito como substituto tributário neste Estado e credenciado nos termos do artigo 418-A, deverá cumprir as obrigações tributárias, principal e acessórias, no tocante às operações subsequentes, observando as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas na legislação;

II - nos demais casos, deverá recolher o imposto relativo às operações subsequentes por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, nos termos do § 3° do artigo 262.

§ 1° Na hipótese do inciso I, o imposto retido deverá ser recolhido até o 10° (décimo) dia subsequente ao término do período de apuração em que tiver ocorrido a operação. (Convênio ICMS-110/2007, cláusula décima sexta).

§ 2° Não havendo o recolhimento previsto no inciso II, o contribuinte paulista que conste como destinatário no documento fiscal deverá efetuar antecipadamente, na entrada da mercadoria no território deste Estado, o recolhimento, nos termos do artigo 418-E:

1 - do imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria;

2 - em sendo o caso, do imposto devido pelas operações subsequentes sujeitas à retenção antecipada, mesmo que esteja suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária.

Artigo 418-E - Na hipótese de estabelecimento localizado neste Estado, excetuado o de fabricante, cooperativa de produtores e empresa comercializadora de etanol, receber etanol hidratado combustível - EHC diretamente de outro Estado, sem retenção do imposto, conforme disposto no inciso IV do artigo 418, deverá ser observado o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

I - o imposto incidente na operação própria e nas subsequentes será recolhido na entrada da mercadoria no território deste Estado, por meio de guia de recolhimentos especiais, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

II - a escrituração das operações a que se refere este artigo será efetuada nos termos do artigo 277, considerando-se o valor recolhido por antecipação como imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria, exceto no caso de contribuinte não varejista enquadrado no Regime Periódico de Apuração - RPA, hipótese em que o valor recolhido por antecipação será assim considerado:

a) como parcela relativa ao imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria, o valor resultante da multiplicação da diferença entre a alíquota interna e a interestadual pela base de cálculo da operação de entrada da mercadoria;

b) como parcela relativa ao imposto devido pelas operações subsequentes, na condição de sujeito passivo por substituição, o valor total recolhido, deduzido do valor calculado nos termos da alínea "a".

III - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

IV - no tocante ao imposto recolhido de acordo com o inciso I, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

Artigo 418-F - O lançamento do imposto, relativo à operação própria, incidente nas sucessivas saídas internas de etanol hidratado combustível - EHC, promovidas por distribuidor de combustíveis com destino a outro distribuidor de combustíveis, em ambos os casos como definido e autorizado por órgão federal competente, fica diferido para o momento em que ocorrer a saída com destino a: Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

I - posto revendedor varejista;

II - consumidor final;

III - distribuidor de combustíveis suspenso da condição de sujeito passivo por substituição tributária.

IV -Transportador Revendedor Retalhista - TRR. Acrescentado pelo Decreto n° 66.830/2022 (DOE de 09.06.2022), efeitos a partir de 09.06.2022

Parágrafo único. O disposto neste artigo:

1 - aplica-se também à saída de etanol hidratado combustível - EHC com destino a outro estabelecimento não indicado no "caput" e seus incisos;

2 - não prejudica a aplicação das disposições relativas à substituição tributária, conforme o caso, nos termos dos artigos 418, 418-C, 418-E e no inciso III do artigo 423.

Subseção II
Das Operações Com Etanol Anidro Combustível - EAC
Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

Artigo 419 - Na operação interna ou interestadual que destinar etanol anidro combustível - EAC a estabelecimento do distribuidor de combustíveis, como tal definido e autorizado por órgão federal competente, o lançamento do imposto incidente fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da gasolina "C" resultante da mistura de etanol anidro combustível - EAC com gasolina "A", promovida pelo estabelecimento do distribuidor de combustíveis, desde que, nos termos de disciplina editada pela Secretaria da Fazenda: Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

I - o remetente e o destinatário estejam previamente cadastrados no Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com EAC - CODIF;

II - o diferimento seja previamente autorizado, nos termos do disposto no § 2°;

III - o destinatário apresente pedido, por escrito, relativo à fixação da quantidade, nos termos:

a) da alínea "a" do item 1 do § 2°, se estiver localizado neste Estado;

b) da alínea "b" do item 1 do § 2°, se estiver localizado em outro Estado.

§ 1° O imposto devido a este Estado nas operações com etanol anidro combustível - EAC será pago pelo sujeito passivo por substituição tributária que fornecer a gasolina "A" à qual o etanol anidro combustível - EAC será adicionado, conforme segue: Alterado pelo Decreto n° 65.848/2021 (DOE de 06.07.2021), efeitos a partir de 06.07.2021 Redação Anterior

1 - nas operações internas, englobadamente com o imposto retido por substituição tributária incidente sobre as subsequentes operações com a gasolina;

2 - nas operações interestaduais de saída do produto do território paulista, no mesmo momento do pagamento do imposto retido por substituição tributária incidente sobre as subsequentes operações com combustíveis derivados de petróleo, devido por repasse a este Estado, observado o disposto no item 1 do § 2° do artigo 419-A.

§ 2° A autorização mencionada no inciso II:

1 - será concedida, observada a quantidade apurada e fixada a pedido do estabelecimento do distribuidor interessado ou de ofício pela Secretaria da Fazenda, limitada:

a) tratando-se de destinatário localizado neste Estado, à quantidade de etanol anidro combustível - EAC necessária e suficiente para ser adicionada à gasolina "A", cujo imposto tenha sido pago anteriormente por substituição tributária, para preparo de gasolina "C" pelo estabelecimento do distribuidor de combustíveis, com base no percentual de mistura fixado na legislação federal, deduzida a quantidade de etanol anidro combustível - EAC adquirida de estabelecimento localizado em outro Estado;

b) tratando-se de destinatário localizado em outro Estado, à quantidade de etanol anidro combustível - EAC estabelecida nos termos de disciplina editada pela Secretaria da Fazenda;

2 - deverá ter seu número indicado na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, no campo "Informações Complementares", com a expressão "ICMS DIFERIDO ART. 419 DO RICMS - AUTORIZAÇÃO N°..", e no campo "Código de Autorização/Registro do CODIF";

3 - fica dispensada, nas transferências internas de etanol anidro combustível - EAC para estabelecimento distribuidor de combustíveis pertencente ao mesmo titular;

4 - não tem efeito homologatório, devendo o estabelecimento do distribuidor de combustíveis comprovar, quando notificado, que efetivamente o etanol anidro combustível - EAC foi adicionado à gasolina "A", cujo imposto tenha sido pago anteriormente por substituição tributária, para preparo de gasolina "C", com base no percentual de mistura fixado na legislação federal.

5. não será concedida na hipótese de o sujeito passivo por substituição tributária indicado no § 1° deixar de pagar o imposto devido a este Estado, cabendo prévia comunicação ao distribuidor de combustíveis. Acrescentado pelo Decreto n° 65.848/2021 (DOE de 06.07.2021), efeitos a partir de 06.07.2021

§ 3° Ficarão disponíveis para consulta por 90 (noventa) dias na página da Secretaria da Fazenda no endereço eletrônico http:// www.fazenda.sp.gov.br, as informações relativas:

1 - ao número, série e data da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;

2 - aos números de inscrição, estadual e no CNPJ, do remetente e do destinatário;

3 - à quantidade de etanol anidro combustível - EAC referente a cada autorização.

§ 4° O lançamento do imposto deverá ser efetuado pelo estabelecimento do distribuidor de combustíveis na hipótese de não ser efetuada a comprovação mencionada no item 4 do § 2°, devendo o imposto ser recolhido por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, acrescido de multa e demais acréscimos legais calculados desde a data da saída do estabelecimento remetente, sem prejuízo, se for o caso, do pagamento do imposto relativo à saída do próprio estabelecimento do distribuidor.

§ 5° O diferimento previsto neste artigo fica interrompido, devendo o pagamento do imposto ser efetuado, mediante guia de recolhimentos especiais, em favor da unidade federada remetente do etanol anidro combustível - EAC, pelo estabelecimento paulista de distribuidor de combustíveis em que ocorrer:

1 - saída de etanol anidro combustível - EAC amparada por não-incidência ou isenção;

2 - qualquer outra saída ou evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento indicado no "caput" deste artigo.

§ 6° A interrupção do diferimento a que se refere o § 5° implicará glosa do repasse previsto no item 2 do § 2° do artigo 419-A quando a operação anteriormente diferida tiver origem em outra unidade federada.

§ 7° O estabelecimento do distribuidor de combustíveis, localizado em outro Estado, que deixar de informar as operações interestaduais nos termos do artigo 419-A poderá ter seu cadastro desativado no Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com EAC - CODIF, até que seja regularizada a situação.

§ 8° Na hipótese de aquisição, por distribuidor de combustíveis localizado neste Estado, de etanol anidro combustível - EAC em operação para a qual não tenha sido autorizado o diferimento, conforme previsto no item 5 do § 2°, caberá ressarcimento do valor do imposto conforme disposto no inciso II do artigo 270. Acrescentado pelo Decreto n° 65.848/2021 (DOE de 06.07.2021), efeitos a partir de 06.07.2021

Artigo 419-A - Nas operações interestaduais com etanol anidro combustível - EAC, deverá ser observado o convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI e as disposições deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

§ 1° O estabelecimento do distribuidor de combustíveis localizado em outro Estado que receber etanol anidro combustível - EAC remetido por contribuinte paulista, com o diferimento previsto no artigo 419, deverá:

1 - registrar, com utilização do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC, aprovado pela COTEPE/ICMS, os dados relativos a cada operação;

2 - identificar:

a) o sujeito passivo por substituição que tenha retido anteriormente o imposto relativo à gasolina "A", com base na proporção da sua participação no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, relativamente à gasolina "A" adquirida diretamente de sujeito passivo por substituição tributária;

b) o fornecedor da gasolina "A", com base na proporção da sua participação no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, relativamente à gasolina "A" adquirida de outro contribuinte substituído;

3 - enviar as informações a que se referem os itens 1 e 2, por transmissão eletrônica de dados, na forma e prazos previstos em convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI.

§ 2° A refinaria de petróleo ou suas bases, à vista das informações fornecidas por distribuidores de combustíveis estabelecidos neste e em outros Estados procederão conforme segue:

1 - em relação às operações interestaduais de saída de etanol anidro combustível - EAC do território paulista, repassarão o imposto incidente nessas operações a este Estado;

2 - em relação às operações de aquisição de etanol anidro combustível - EAC de outros Estados, repassarão o imposto incidente nessas operações interestaduais ao Estado de origem, deduzindo esse montante do imposto retido, relativo à gasolina, devido a este Estado.

§ 3° Na hipótese de dilação, a qualquer título, do prazo de pagamento do imposto pela unidade federada de destino, o imposto relativo às operações com etanol anidro combustível - EAC deverá ser repassado integralmente a este Estado no prazo estabelecido no convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI.

§ 4° A inobservância das disposições previstas no § 1°, inclusive a omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas, implicará a responsabilidade do estabelecimento do distribuidor de combustíveis, podendo dele ser exigido:

1 - o imposto devido a este Estado e correspondentes acréscimos legais;

2 - no caso de entrega extemporânea das informações, o imposto devido a este Estado, calculado mediante imputação, com os acréscimos decorrentes do recolhimento ou repasse em atraso, sem prejuízo da multa punitiva prevista na alínea "d" do inciso VII do artigo 527.

Art. 419-B - Na saída interna de etanol anidro combustível - EAC com destino a estabelecimento localizado em território paulista, o lançamento do imposto incidente fica diferido para o momento em que ocorrer: Acrescentado pelo Decreto n° 62.397/2016 (DOE de 30.12.2016), efeitos a partir de 01.02.2017

I - a saída destinada a estabelecimento do distribuidor de combustíveis, como tal definido e autorizado por órgão federal competente; Acrescentado pelo Decreto n° 62.397/2016 (DOE de 30.12.2016), efeitos a partir de 01.02.2017

II - a saída destinada a outro Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 62.397/2016 (DOE de 30.12.2016), efeitos a partir de 01.02.2017

§ 1° Permanecerá diferido o lançamento do imposto devido pelas operações anteriores, quando a operação indicada no inciso I atender as condições para o diferimento previstas no artigo 419. Acrescentado pelo Decreto n° 62.397/2016 (DOE de 30.12.2016), efeitos a partir de 01.02.2017

§ 2° O diferimento previsto neste artigo fica interrompido, devendo o pagamento do imposto ser efetuado, mediante guia de recolhimentos especiais, pelo estabelecimento paulista em que ocorrer: Acrescentado pelo Decreto n° 62.397/2016 (DOE de 30.12.2016), efeitos a partir de 01.02.2017

1 - saída de etanol anidro combustível - EAC amparada por não-incidência ou isenção; Acrescentado pelo Decreto n° 62.397/2016 (DOE de 30.12.2016), efeitos a partir de 01.02.2017

2 - qualquer outra saída ou evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento indicado no “caput” deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 62.397/2016 (DOE de 30.12.2016), efeitos a partir de 01.02.2017

Artigo 420 - Na operação de saída interestadual de gasolina "C", resultante da mistura de etanol anidro combustível - EAC com gasolina "A", além das demais disposições previstas na legislação, deverá ser observado o convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI e o seguinte: Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

I - o estabelecimento do distribuidor de combustíveis localizado neste Estado que remeter a gasolina "C" deverá observar o disposto nos incisos II e III do artigo 415, em relação ao registro e ao envio das informações relativas a cada operação, com utilização do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC, aprovado pela COTEPE/ICMS;

II - a refinaria de petróleo ou suas bases observarão o disposto no convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI em relação ao repasse, para o Estado de destino, do imposto relativo à gasolina "C" anteriormente retido em favor deste Estado;

III - o imposto devido nos termos do § 4° do artigo 67, relativo ao etanol anidro combustível - EAC contido na gasolina "C", deverá ser pago pelo estabelecimento do distribuidor de combustíveis remetente, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Estorno de ICMS - Artigo 420, III, do RICMS", devendo ser calculado na seguinte conformidade:

a) o valor unitário médio das operações de entrada de etanol anidro combustível - EAC ocorridas no mês será apurado com base no valor total das operações, incluindo o respectivo ICMS;

b) a base de cálculo será o resultado da multiplicação do valor unitário médio pela quantidade de etanol anidro combustível - EAC contido na gasolina "C" remetida a outra unidade federada;

c) sobre a base de cálculo será aplicada a alíquota média ponderada incidente sobre as operações de entrada de etanol anidro combustível - EAC ocorridas no mês.

Seção II-A
Das Operações com Biodiesel Puro - B100

Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

Artigo 420-A - Na operação interna ou interestadual que destinar biodiesel puro - B100 a estabelecimento do distribuidor de combustíveis, como tal definido e autorizado por órgão federal competente, o lançamento do imposto incidente fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do óleo diesel resultante da mistura com biodiesel, promovida pelo estabelecimento do distribuidor de combustíveis (Lei 6.374/89, art. 8°, III, e § 10, e Convênio ICMS- 110/07, cláusulas primeira a terceira, vigésima primeira e vigésima terceira a trigésima primeira). Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

§ 1° O imposto devido a este Estado será pago pela refinaria de petróleo ou suas bases, conforme segue:

1 - nas operações internas, englobadamente com o imposto retido por substituição tributária incidente sobre as subsequentes operações com o óleo diesel resultante da mistura com biodiesel;

2 - nas operações interestaduais de saída do produto do território paulista, no mesmo momento do pagamento do imposto retido por substituição tributária incidente sobre as subsequentes operações com combustíveis derivados de petróleo, devido por repasse a este Estado, observado o disposto no item 1 do § 2° do artigo 420-B.

§ 2° O lançamento do imposto deverá ser efetuado pelo estabelecimento do distribuidor de combustíveis, na hipótese de:

1 - não ser comprovada a adição do biodiesel puro - B100 ao óleo diesel, cujo imposto tenha sido pago anteriormente por substituição tributária, com base no percentual de mistura estabelecido na legislação federal, devendo neste caso o imposto ser recolhido por meio de Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS, acrescido de multa e demais acréscimos legais calculados desde a data da saída do estabelecimento remetente, sem prejuízo, se for o caso, do pagamento do imposto relativo à saída do próprio estabelecimento do distribuidor de combustíveis;

2 - saída de óleo diesel resultante da mistura com biodiesel em proporção superior à que se refere o item 1, quando autorizado o uso específico ou experimental conforme previsto na legislação federal, apurado sobre o valor do biodiesel puro - B100 que exceder ao volume que serviu de base para a retenção antecipada por substituição tributária, devendo neste caso o imposto ser recolhido pela operação que o estabelecimento do distribuidor de combustíveis realizar, observando as normas comuns previstas na legislação.

§ 3° O diferimento previsto neste artigo fica interrompido, devendo o pagamento do imposto ser efetuado, mediante guia de recolhimentos especiais, em favor da unidade federada remetente do biodiesel puro - B100, pelo estabelecimento paulista de distribuidor de combustíveis em que ocorrer:

1 - saída de biodiesel puro - B100 amparada por não-incidência ou isenção;

2 - qualquer outra saída ou evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento indicado no "caput" deste artigo.

§ 4° A interrupção do diferimento a que se refere o § 3° implicará glosa do repasse previsto no item 2 do § 2° do artigo 420-B quando a operação anteriormente diferida tiver origem em outra unidade federada.

Artigo 420-B - Nas operações interestaduais com biodiesel puro - B100, deverá ser observado o convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI e as disposições deste artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

§ 1° O estabelecimento do distribuidor de combustíveis localizado em outro Estado que receber biodiesel puro - B100 remetido por contribuinte paulista, com o diferimento previsto no artigo 420-A, deverá:

1 - registrar, com utilização do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC, aprovado pela COTEPE/ICMS, os dados relativos a cada operação;

2 - identificar:

a) o sujeito passivo por substituição que tenha retido anteriormente o imposto relativo ao óleo diesel, com base na proporção da sua participação no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, relativamente ao óleo diesel adquirido diretamente de sujeito passivo por substituição tributária;

b) o fornecedor do óleo diesel, com base na proporção da sua participação no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, relativamente ao óleo diesel adquirido de outro contribuinte substituído;

3 - enviar as informações a que se referem os itens 1 e 2, por transmissão eletrônica de dados, na forma e prazos previstos em convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI.

§ 2° A refinaria de petróleo ou suas bases, à vista das informações fornecidas por distribuidores de combustíveis estabelecidos neste e em outros Estados procederão conforme segue:

1 - em relação às operações interestaduais de saída de biodiesel puro - B100 do território paulista, repassarão o imposto incidente nessas operações a este Estado;

2 - em relação às operações de aquisição de biodiesel puro - B100 de outros Estados, repassarão o imposto incidente nessas operações interestaduais ao Estado de origem, deduzindo esse montante do imposto retido, relativo ao óleo diesel, devido a este Estado.

§ 3° Na hipótese de dilação, a qualquer título, do prazo de pagamento do imposto pela unidade federada de destino, o imposto relativo às operações com biodiesel puro - B100 deverá ser repassado integralmente a este Estado no prazo estabelecido no convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI.

§ 4° A inobservância das disposições previstas no § 1°, inclusive a omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas, implicará a responsabilidade do estabelecimento do distribuidor de combustíveis, podendo dele ser exigido:

1 - o imposto devido a este Estado e correspondentes acréscimos legais;

2 - no caso de entrega extemporânea das informações, o imposto devido a este Estado, calculado mediante imputação, com os acréscimos decorrentes do recolhimento ou repasse em atraso, sem prejuízo da multa punitiva prevista na alínea "d" do inciso VII do artigo 527.

Artigo 420-C - Na operação de saída interestadual do óleo diesel resultante da mistura com biodiesel, além das demais disposições previstas na legislação, deverá ser observado o convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI e o seguinte: Acrescentado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014

I - o estabelecimento do distribuidor de combustíveis localizado neste Estado que remeter o óleo diesel resultante da mistura com biodiesel deverá observar o disposto nos incisos II e III do artigo 415, em relação ao registro e ao envio das informações relativas a cada operação, com utilização do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC, aprovado pela COTEPE/ICMS;

II - a refinaria de petróleo ou suas bases observarão o disposto no convênio específico firmado entre os Estados arrolados na Tabela V do Anexo VI em relação ao repasse, para o Estado de destino, do imposto relativo ao óleo diesel resultante da mistura com biodiesel anteriormente retido em favor deste Estado;

III - o imposto devido nos termos do § 5° do artigo 67, relativo ao biodiesel puro - B100 contido no óleo diesel, deverá ser pago pelo estabelecimento do distribuidor de combustíveis remetente, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Estorno de ICMS - Artigo 420-C, III, do RICMS", devendo ser calculado na seguinte conformidade:

a) o valor unitário médio das operações de entrada de biodiesel puro - B100 ocorridas no mês será apurado com base no valor total das operações, incluído o respectivo ICMS;

b) a base de cálculo será o resultado da multiplicação do valor unitário médio pela quantidade de biodiesel puro - B100 contido no óleo diesel remetido a outra unidade federada;

c) sobre a base de cálculo será aplicada a alíquota média ponderada incidente sobre as operações de entrada de biodiesel puro - B100 ocorridas no mês.

Seção III
Das Operações com Querosene de Aviação, Querosene Iluminante, Gasolina de Aviação e Óleo Combustível

Artigo 421 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações anteriores com querosene de aviação, querosene iluminante, gasolina de aviação e óleo combustível, assim como com o petróleo bruto utilizado na sua fabricação, fica diferido para o momento em que ocorrer a sua saída do estabelecimento distribuidor de combustível, como tal definido e autorizado por órgão federal competente (Lei 6.374/89, art. 8°, XXIV, e § 10, item 2, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I).

Seção IV
Das Operações com Gás Natural, Biogás e Biometano
Alterado pelo Decreto n° 67.286/2022 (DOE de 22.11.2022), efeitos a partir de 22.11.2022 Redação Anterior

Artigo 422 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações internas com gás natural, biogás e biometano a serem consumidos em processo de industrialização em usina geradora de energia elétrica fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da energia desse estabelecimento industrializador (Lei 6.374/89, art. 8°, XXIV e § 10, item 2). Alterado pelo Decreto n° 67.286/2022 (DOE de 22.11.2022), efeitos a partir de 22.11.2022 Redação Anterior

Parágrafo único. O diferimento previsto neste artigo é extensivo à prestação de serviço de transporte relacionada com a mercadoria.

NOTA - V. PORTARIA INTERMINISTERIAL - 176/01, de /01/0701 - Fixa o preço base máximo, em Reais por MMBTU, para suprimento de gás natural destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do PPT, que entrem em efetiva operação comercial até 30 de junho de 2003, e incluam em seus contratos de suprimento compromisso firme de recebimento e entrega de gás.

Artigo 422-A - Na saída de Gás Natural Veicular - GNV com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações subseqüentes até o consumo final (Lei 6.374/89, art. 8°, III, 28, § 2°, e 66-F, I, o primeiro e terceiro, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I e 3°, respectivamente, sendo o primeiro, também, com alteração da Lei 10.619/00, art. 1°, IV, e o segundo, na redação da Lei 9.794/97): Acrescentado pelo Decreto 46.966/2002 (DOE de 01.08.2002), efeitos a partir de 01.09.2002

I - a estabelecimento de empresa concessionária dos serviços de distribuição de gás canalizado localizado neste Estado;

II - a qualquer estabelecimento que receber essa mercadoria diretamente de outro Estado.

§ 1° Para determinação da base de cálculo, em caso de inexistência do preço máximo ou único de venda a ser praticado pelo contribuinte substituído, fixado por autoridade competente ou de preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será divulgado em ato expedido pela Secretaria da Fazenda. Alteração pelo Decreto n° 59.375/2013 (DOE de 23.07.2013), efeitos a partir de 01.08.2013 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese do inciso II:

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subseqüentes será pago no período de apuração em que tiver ocorrido a entrada da mercadoria no estabelecimento, com observância do disposto no artigo 277;

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278;

3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no artigo 269.

Artigo 422-B - O lançamento do imposto incidente na saída interna de gás natural destinado a estabelecimento fabricante de vidro classificado nas posições 7003, 7005, 7006, 7007, 7009 e 7010 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do vidro resultante da industrialização na qual tenha sido utilizado o referido gás. Alterado pelo Decreto nº 63.340/2018 (DOE de 07.04.2018), efeitos a partir de 07.04.2018 Redação Anterior

§ 1º O disposto neste artigo fica condicionado a que seja concedido regime especial ao estabelecimento fabricante de vidro, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto nº 59.653/2013 (DOE de 26.10.2013), efeitos a partir de 26.10.2013

§ 2º Não satisfeitas as condições estabelecidas neste artigo, inclusive na hipótese de o gás adquirido não ser utilizado no processo de industrialização, não prevalecerá o diferimento, situação em que o fabricante de vidro deverá recolher o imposto diferido, com multa e demais acréscimos legais, calculados desde a data do fornecimento do gás, por meio de Guia de Arrecadação Estadual (GARE-ICMS). Acrescentado pelo Decreto nº 59.653/2013 (DOE de 26.10.2013), efeitos a partir de 26.10.2013

Artigo 422-C. A empresa concessionária de serviço público de distribuição de gás canalizado poderá, independentemente de autorização, estornar o débito correspondente ao valor do imposto destacado em documento fiscal relativo ao fornecimento de gás canalizado, observado os procedimentos previstos em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, nas seguintes hipóteses: Acrescentado pelo Decreto nº 68.301/2024 (DOE de 04.01.2024), efeitos a partir de 04.01.2024

Nota Econet: a Portaria SRE nº 22/2024 dispõe sobre o estorno do débito correspondente ao valor do imposto destacado em documento fiscal relativo ao fornecimento de gás canalizado.

I - erro de fato ocorrido no faturamento das operações ou na emissão do documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto nº 68.301/2024 (DOE de 04.01.2024), efeitos a partir de 04.01.2024

II - erro de medição, de faturamento ou da tarifa aplicada às operações discriminadas no documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto nº 68.301/2024 (DOE de 04.01.2024), efeitos a partir de 04.01.2024

III - verificação de procedência em decorrência da formalização de discordância do consumidor, relativamente à cobrança ou aos respectivos valores das operações discriminadas no documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto nº 68.301/2024 (DOE de 04.01.2024), efeitos a partir de 04.01.2024

IV - cobrança em duplicidade. Acrescentado pelo Decreto nº 68.301/2024 (DOE de 04.01.2024), efeitos a partir de 04.01.2024

Seção IV-A
Das Operações Com Nafta Não Petroquímica
Acrescentado pelo Decreto nº 69.411/2025 (DOE de 12.03.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Artigo 422-D - Fica atribuída a responsabilidade pela retenção do imposto incidente nas operações subsequentes, realizadas com nafta não petroquímica classificada no código 2710.12.49 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM (Convênio ICMS 181/24): Acrescentado pelo Decreto nº 69.411/2025 (DOE de 12.03.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

I - ao fabricante ou importador localizado neste Estado; Acrescentado pelo Decreto nº 69.411/2025 (DOE de 12.03.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

II - ao remetente localizado em outra unidade da Federação que destinar a mercadoria a estabelecimento localizado neste Estado. Acrescentado pelo Decreto nº 69.411/2025 (DOE de 12.03.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Parágrafo único. As operações previstas no “caput” deverão observar o disposto no Convênio ICMS 181/24, de 6 de dezembro de 2024. Acrescentado pelo Decreto nº 69.411/2025 (DOE de 12.03.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Artigo 422-E - Na hipótese do § 3° do artigo 262, de recolhimento do imposto retido por substituição tributária por operação, fica atribuída ao destinatário paulista da nafta não petroquímica a responsabilidade pelo recolhimento do imposto e seus acréscimos legais quando, notificado pelo Fisco, deixar de apresentar a comprovação de pagamento. Acrescentado pelo Decreto nº 69.411/2025 (DOE de 12.03.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Artigo 422-F - O estabelecimento industrial que empregue a nafta não petroquímica em processo produtivo que resulte nos combustíveis sujeitos à tributação prevista na Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, poderá ressarcir-se do imposto recolhido por substituição tributária nos termos de disciplina da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Acrescentado pelo Decreto nº 69.411/2025 (DOE de 12.03.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Seção V
Das Disposições Comuns

Artigo 423 - Submetem-se à sujeição passiva por substituição com retenção antecipada do imposto, prevista neste capítulo, as seguintes operações, a elas não se aplicando o disposto, respectivamente, nos incisos I, III e IV do artigo 264 (Lei 6.374/89, art. 8°, III, IV e § 10, item 2, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I): Alterado pelo Decreto nº 46.558/2002 (DOE de 09.03.2002), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

I - saída de gasolina e etanol anidro combustível - EAC com destino ao distribuidor de combustíveis; Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

II - saída da mercadoria, na hipótese do artigo 416, em transferência para outro estabelecimento do mesmo titular;

III - saída de combustíveis, exceto etanol hidratado carburante - EHC, com destino a outro estabelecimento responsável, quando ocorrer transmissão de propriedade. Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

Artigo 423-A - O contribuinte deverá entregar as informações relativas às operações interestaduais que promover com combustíveis derivados de petróleo em que o imposto tenha sido retido anteriormente ou com etanol anidro combustível - EAC cuja operação tenha ocorrido com diferimento do lançamento do imposto com observância de programa de transmissão eletrônica de dados e das disposições de convênio sobre o assunto (Convênio ICMS-110/07). Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

§ 1° O contribuinte deverá entregar as informações previstas no "caput" por meio de relatórios, conforme estabelecido pela Secretaria da Fazenda, nos casos:

I - de impossibilidade técnica de transmissão das informações com utilização de programa específico de transmissão eletrônica de dados;

II - de entrega das informações fora do prazo previsto da legislação.

§ 2° Na hipótese prevista no inciso II, as informações deverão ser apresentadas mediante requerimento, exclusivamente à unidade federada em favor da qual o imposto deve ser repassado;

Artigo 423-B - À vista das informações previstas no artigo 423-A, a Secretaria da Fazenda poderá, até o dia 8 (oito) de cada mês, comunicar a refinaria de petróleo ou suas bases, a não aceitação da dedução informada tempestivamente, nas seguintes hipóteses (Convênio ICMS-3/99, cláusula vigésima sexta, na redação do Convênio ICMS-107/03, cláusula segunda). Acrescentado pelo Decreto 48.475/2004 (DOE de 29.01.2004), efeitos a partir de 17.12.2003

I - constatação de operações de recebimento do produto,cujo imposto não tenha sido retido pelo sujeito passivo por substituição;

II - erros que impliquem elevação indevida de dedução**.**

§ 1° A comunicação de que trata o "caput" deverá ter:

1 - anexados, os elementos de prova que se fizerem necessários;

2 - uma cópia encaminhada, na mesma data prevista no "caput", à unidade federada envolvida na operação.

§ 2° A Refinaria de Petróleo ou suas bases que receber a comunicação prevista no "caput" deverá efetuar provisionamento do imposto devido à unidade federada, para que o repasse seja realizado até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais.

§ 3° Efetuada a comunicação de que trata o "caput", a Secretaria da Fazenda deverá, até o 18° (décimo oitavo) dia do mês subseqüente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais, manifestar-se de forma expressa e motivada, contra a referida dedução, caso em que o valor anteriormente provisionado para repasse será recolhido em favor deste Estado.

§ 4° Caso não haja a manifestação prevista no § 3°, a Refinaria de Petróleo ou suas bases deverá efetuar o repasse do imposto provisionado, devendo o imposto ser recolhido para a unidade federada em favor da qual foi efetuado o provisionamento, até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais.

§ 5° O contribuinte que prestou as informações que motivaram a comunicação prevista neste artigo será responsável pelo repasse glosado e devidos acréscimos legais.

§ 6° A refinaria de petróleo ou suas bases:

1 - que efetuar a dedução após recebimento da comunicação efetuada nos termos deste artigo será responsável pelo valor deduzido indevidamente e respectivos acréscimos;

2 - que deixar de efetuar repasse em hipóteses não previstas neste artigo será responsável pelo valor não repassado e respectivos acréscimos.

§ 7° A não aceitação da dedução prevista neste artigo fica limitada ao valor da parcela do imposto deduzido a maior.

Artigo 424 - Aplicam-se, no que couber (Convênio ICMS-3/99, cláusulas vigésima primeira e vigésima terceira, ambas na redação do Convênio ICMS-84/99):

I - às Centrais de Matéria-Prima Petroquímica (CPQ), assim entendidas aquelas definidas e autorizadas por órgão federal competente, as normas contidas neste capítulo aplicáveis à refinaria de petróleo ou suas bases;

II - à sujeição passiva por substituição prevista neste capítulo, a disciplina contida nos artigos 261 a 313.

NOTA - V. PORTARIA CAT - 67/93, de 15/07/93. Fixa normas para utilização do Livro Movimentação de Combustíveis

Artigo 424-A - O contribuinte obrigado a prestar as informações de que trata o artigo 423-A sobre os valores de repasse, dedução, ressarcimento e complemento do imposto incidente nas operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo e etanol anidro combustível - EAC por meio de transmissão eletrônica de dados, relativamente ao mês imediatamente anterior, deverá observar os prazos estabelecidos em ato expedido pela Secretaria da Fazenda para o cumprimento dessa obrigação. (Convênio ICMS- 110/07). Alterado pelo Decreto n° 59.997/2013 (DOE de 21.12.2013), efeitos a partir de 01.03.2014 Redação Anterior

NOTA - V. PORTARIA CAT - 45/22, DE 23/06/22. Dispõe sobre o uso do Programa SICOPI para fins de apuração e demonstração dos valores de repasse, dedução, ressarcimento e complemento do ICMS incidente nas operações interestaduais com combustível derivado de petróleo e com álcool etílico anidro carburante.

NOTA - V. DECRETO 46.295, de 23/11/2001. - Artigo 5° Aprova o programa SICOPI - Sistema de Controle de Operações Interestaduais com Combustível, que passa a ser utilizado pelos contribuintes a partir de outubro para informar ao fisco as operações interestaduais com combustível derivado de petróleo e com álcool etílico anidro carburante.

NOTA - V. DECRETO 46.588, de 08/03/2002 - Artigo 4° Dispõe sobre a obrigação do contribuinte que realizar operação interestadual com combustíveis apresentar mensalmente, em papel, relatórios e demonstrativos para fins de controle do Fisco até a implantação de uma nova versão do programa SICOPI, software especialmente desenvolvido pelas Secretarias da Fazenda.

Artigo 424-B - Revogado pelo Decreto n° 61.537/2015 (DOE de 08.10.2015), efeitos a partir de 08.10.2015 Redação Anterior

Artigo 424-C Revogado pelo Decreto n° 61.537/2015 (DOE de 08.10.2015), efeitos a partir de 08.10.2015 Redação Anterior

Artigo 424-D - Revogado pelo Decreto n° 61.537/2015 (DOE de 08.10.2015), efeitos a partir de 08.10.2015 Redação Anterior

CAPÍTULO VII
DAS OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA

Seção I
Do Lançamento do Imposto
Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Subseção I
Das Operações Internas
Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Artigo 425. O lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações internas com energia elétrica, desde a sua importação ou produção, fica diferido para o momento em que ocorrer a última operação da qual decorra a sua saída com destino a estabelecimento ou domicílio localizado no território paulista para nele ser consumida pelo destinatário. Alterado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022 Redação Anterior

Artigo 425-A. A responsabilidade pelo lançamento e pagamento do imposto diferido nos termos do artigo 425 fica atribuída à empresa distribuidora localizada no Estado de São Paulo, quando a energia elétrica, objeto da última operação de que trata aquele artigo, por ela praticada, for entregue, por meio da rede de distribuição por ela operada, a destinatário paulista conectado àquela rede, em razão da execução de contrato de fornecimento de energia elétrica com ela firmado sob o regime de concessão ou permissão da qual ela for titular. Alterado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022 Redação Anterior

Parágrafo único. A base de cálculo do imposto será o valor da operação, nele incluídos: Alterado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022 Redação Anterior

1 - a soma de todos os valores e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica; Alterado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022 Redação Anterior

2 - na hipótese de aplicação da tarifa binômia de fornecimento de energia elétrica, o valor correspondente à demanda medida. Alterado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022 Redação Anterior

Artigo 425-B. A responsabilidade pelo lançamento e pagamento do imposto diferido nos termos do artigo 425 fica atribuída ao alienante da energia elétrica, localizado no Estado de São Paulo, que praticar a última operação de que trata aquele artigo, quando a energia elétrica, objeto daquela operação, for destinada a estabelecimento ou domicílio localizado no território paulista para nele ser consumida por destinatário que a tiver adquirido mediante contratos de compra e venda ou de cessão de montantes firmados em ambiente de contratação livre. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, a base de cálculo do imposto corresponderá ao valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica consumida no mês de referência, observado, quanto aos encargos de conexão e de uso da rede de distribuição ou de transmissão de energia elétrica à qual o destinatário estiver conectado para fins de seu recebimento: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

1. quando o destinatário estiver conectado à rede de distribuição de energia elétrica, cabe à empresa distribuidora responsável pela operação dessa rede, na condição de contribuinte, efetuar o lançamento e pagamento do imposto relativamente ao valor dos encargos por ela cobrados do destinatário em razão da conexão e uso daquela rede; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

2. quando o destinatário estiver conectado à rede básica de transmissão, o disposto no artigo 425-C. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Artigo 425-C. Na operação interna de que trata o artigo 425-B, quando o destinatário da energia elétrica estiver conectado à rede básica de transmissão, o lançamento do imposto devido sobre o valor dos encargos de conexão e de uso daquela rede, cobrados em razão daquela operação, fica diferido para o momento da entrada da energia elétrica no estabelecimento do destinatário. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 1° A responsabilidade pelo lançamento e pagamento do imposto diferido nos termos deste artigo fica atribuída ao destinatário da energia elétrica. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, a base de cálculo do imposto corresponderá à soma dos valores dos encargos de conexão e de uso da rede básica de transmissão, e de quaisquer outros valores e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica, cobrados do destinatário. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Subseção II
Das Operações Interestaduais
Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Artigo 425-D. O imposto devido na operação interestadual da qual decorra a entrada de energia elétrica no Estado de São Paulo, que não deva ser objeto de operação subsequente, decorrente da sua industrialização ou comercialização no território paulista, deverá ser lançado e pago pelo destinatário nele localizado que, na condição de contribuinte do imposto, a ele atribuída nos termos do disposto no item 4 do parágrafo único do artigo 7° da Lei n° 6.374, de 1° de março de 1989, a tiver adquirido de alienante localizado em outra Unidade Federada mediante contratos de compra e venda ou de cessão de montantes firmados em ambiente de contratação livre. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, a base de cálculo do imposto corresponderá: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

1. ao valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica consumida no mês de referência, quando a energia elétrica objeto da operação interestadual de que trata este artigo for entregue ao destinatário por meio de rede de distribuição à qual ele estiver conectado para esse fim, cabendo à empresa distribuidora, na condição de contribuinte, efetuar o lançamento e pagamento do imposto relativamente ao valor dos encargos por ela cobrados do destinatário em razão da conexão e do uso da rede por ela operada; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

2. ao valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica consumida no mês de referência, acrescido dos valores dos encargos de conexão e de uso da rede básica de transmissão e de quaisquer outros valores e encargos inerentes ao seu consumo, cobrados em razão da operação interestadual de que trata este artigo, quando o destinatário estiver conectado àquela rede básica para fins do recebimento da energia elétrica objeto dessa operação. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Seção II
Das Demais Disposições Relacionadas À Empresa Distribuidora
Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Subseção I
Da Subvenção Da Tarifa
Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Artigo 425-E. A empresa distribuidora de energia elétrica que forneça energia elétrica a consumidor ou usuário do sistema de distribuição custeado por meio de subvenção econômica, seja na forma de desconto sobre as tarifas homologadas pelo órgão regulador ou de qualquer outra forma, deverá incluir na base de cálculo dessa operação o valor da respectiva subvenção, independentemente do seu efetivo recebimento pela distribuidora, ou da forma e momento em que este ocorrer. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Subseção II
Da Cobrança ou Devolução de Valores em Virtude de Alteração da Bandeira Tarifária
Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Artigo 425-F. Na hipótese de erro de tarifação do produto em virtude de alteração da bandeira tarifária, as distribuidoras de energia elétrica deverão, conforme disciplina a ser estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

I - quando a tarifa tiver sido aplicada em valor inferior à homologada para o período, realizar o destaque do imposto relativo à diferença no documento fiscal do período imediatamente subsequente; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

II - quando a tarifa tiver sido aplicada em valor superior à homologada para o período, realizar a dedução do valor do imposto relativo à diferença no documento fiscal do período imediatamente subsequente, ou outro procedimento estabelecido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 1° Os procedimentos previstos neste artigo aplicam-se exclusivamente na hipótese em que, nos termos da legislação federal, não tendo havido tempo hábil para se efetuar o faturamento com base na última bandeira tarifária divulgada ou quando a sua divulgação ocorrer no mês de sua aplicação, o faturamento referente ao consumo de energia elétrica do período tiver sido realizado com base na bandeira tarifária vigente no período anterior. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 2° O destaque e a dedução de que tratam os incisos I e II serão calculados mediante a aplicação da alíquota referente ao mês de ocorrência do fato gerador. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Subseção III
Do Estorno do Débito
Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Artigo 425-G. Poderá a empresa distribuidora de energia elétrica, observado os procedimentos previstos em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, creditar-se, independentemente de autorização, do valor do imposto debitado em Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica emitidas a consumidores, nas seguintes hipóteses: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

I - erro de fato ocorrido no faturamento das operações ou na emissão do documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

II - erro de medição, de faturamento ou da tarifa aplicada às operações discriminadas no documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

III - verificação de procedência em decorrência da formalização de discordância do consumidor, relativamente à cobrança ou aos respectivos valores das operações discriminadas no documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

IV - cobrança em duplicidade. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Seção III
Do Consumo de Energia Elétrica por Pessoa Distinta Daquela Indicada Como Destinatária na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Artigo 425-H. Na hipótese de haver consumo de energia elétrica por pessoa jurídica distinta daquela indicada como destinatária na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica quando ambas compartilharem a ocupação de imóvel, urbano ou rural, sob o regime jurídico aplicável à sua locação ou arrendamento parciais ou, se for o caso, ao condomínio industrial ou comercial nele constituído: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

I - a pessoa jurídica indicada como destinatária na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

a) deverá, para fins de efetuar o lançamento do imposto devido na saída subsequente da energia elétrica, objeto da operação por ela praticada, com destino ao estabelecimento da pessoa jurídica que a tiver consumido, emitir, a cada período de apuração, Nota Fiscal eletrônica - NF-e, modelo 55, com destaque do ICMS, na qual fará constar, como valor da operação, aquele que for cobrado do destinatário segundo rateio do valor total da respectiva Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, calculado proporcionalmente ao consumo individual de cada uma delas, conforme apurado por meio de medição independente ou estimado com base em laudo técnico; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

b) poderá, observado, no que couber, o disposto nos artigos 59 a 70 deste regulamento, creditar-se do valor do ICMS destacado na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica emitida em seu nome, proporcionalmente à quantidade de energia elétrica: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

1. objeto da saída subsequente, por ela promovida, com cobrança do imposto, desde que acobertada pela Nota Fiscal eletrônica - NF-e de que trata a alínea “a”; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

2. por ela consumida na industrialização de produtos cuja saída subsequente, a ser por ela promovida, deva sujeitar-se à tributação do ICMS mediante emissão de Nota Fiscal eletrônica - NF-e, modelo 55, com destaque do imposto; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

II - a pessoa jurídica que for contribuinte do ICMS e tiver consumido, no todo ou em parte, a energia elétrica originalmente destinada à pessoa jurídica de que trata o inciso I: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

a) deverá, na hipótese de a pessoa jurídica de que trata o inciso I estar, nos termos do disposto no § 1°, dispensada da emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de que trata a alínea "a" daquele inciso, emitir, a cada período de apuração, Nota Fiscal eletrônica - NF-e, modelo 55, com destaque do ICMS, para acobertar a entrada, no seu estabelecimento, da energia elétrica por ela consumida, na qual fará constar, como valor da operação, aquele que lhe for cobrado pela outra pessoa jurídica, em nome da qual tiver sido emitida a Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, segundo rateio do valor total desta, calculado proporcionalmente ao consumo individual de cada uma delas, conforme apurado por meio de medição independente ou estimado com base em laudo técnico; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

b) poderá, observado, no que couber, o disposto nos artigos 59 a 70 deste regulamento, creditar-se do valor do ICMS destacado na Nota Fiscal eletrônica - NF-e de que trata a alínea anterior ou na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de que trata a alínea "a" do inciso I, proporcionalmente à quantidade de energia elétrica por ela consumida na industrialização de produtos cuja saída subsequente, a ser por ela promovida, deva sujeitar-se à tributação do ICMS mediante a correspondente emissão de Nota Fiscal eletrônica - NF-e, modelo 55, com destaque do imposto. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 1° A pessoa jurídica de que trata o inciso I ficará dispensada do cumprimento das obrigações tributárias do ICMS a que estiver sujeita quando tais obrigações decorrerem exclusivamente da prática de operações relativas à circulação de energia elétrica na hipótese de que trata este artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 2° O disposto no inciso II aplica-se também na hipótese de a Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica ter sido emitida em nome de condomínio industrial ou comercial ou de sua administradora. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Seção IV
Das Demais Obrigações

Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

Artigo 426. Os contribuintes paulistas que praticarem operações internas ou interestaduais relativas à circulação da energia elétrica ou que forem destinatários da energia elétrica objeto da operação interestadual de que trata o artigo 425-D, bem como aqueles a quem estiver atribuída, nos termos deste capítulo, a responsabilidade pelo lançamento e pagamento do imposto devido nas operações internas antecedentes, deverão, para fins do cumprimento das obrigações principal e acessórias do ICMS a que estiverem sujeitos, observar, no que couber, as disposições previstas neste regulamento e em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Alterado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022 Redação Anterior

§ 1° O destinatário paulista da energia elétrica objeto da operação interestadual de que trata o artigo 425-D deverá, na condição de contribuinte do ICMS, ainda que tal condição decorra exclusivamente da prática daquela operação: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

1. inscrever, no Cadastro de Contribuintes do ICMS, todos os seus estabelecimentos localizados no território paulista, observado o disposto nos artigos 19 a 31 deste regulamento; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

2. cumprir as demais obrigações tributárias a que estiver sujeito nos termos da legislação aplicável. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 2° O disposto nas alíneas "a" e "b" do § 1° também se aplica ao destinatário da energia elétrica objeto das operações internas de que trata o artigo 425-B que aliená-la, no todo ou em parte, mediante contratos de compra e venda ou de cessão de montantes firmados em ambiente de contratação livre, ainda que a sua condição de contribuinte do ICMS decorra exclusivamente dessas operações. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 3° A Secretaria da Fazenda e Planejamento poderá estabelecer disciplina para dispensar o cumprimento de obrigações acessórias decorrentes das operações internas e interestaduais de que tratam os artigos 425-B, 425-C e 425-D, mediante adoção de procedimento simplificado para fins do lançamento e pagamento do imposto devido por destinatário cuja condição de contribuinte ou de substituto tributário decorra exclusivamente dessas operações. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

§ 4° A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE deverá, periodicamente, e sempre que solicitada, prestar, à Secretaria da Fazenda e Planejamento, nos termos de disciplina por esta estabelecida: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

1. informações relativas: Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

a) aos contratos de compra e venda e de cessão de montantes de energia elétrica nela registrados; Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

b) à medição do consumo da energia elétrica para fins da liquidação dos contratos referidos na alínea "a". Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

2. outras informações de interesse da Administração Tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 66.373/2021 (DOE de 23.12.2021), efeitos a partir de 01.04.2022

CAPITULO VIII
DO PAGAMENTO ANTECIPADO

Acrescentado pelo Decreto n° 52.515/2007 (DOE de 21.12.2007), vigência a partir de 01.01.2008

NOTA - O Decreto n° 52.587/2007 alterou o art. 2°, do Decreto 52.115/2007 para estabelecer que as disposições neles contidas produzirão efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2008.

Artigo 426- A - Na entrada no território deste Estado de mercadoria indicada no § 1°, procedente de outra unidade da Federação, o contribuinte paulista que conste como destinatário no documento fiscal relativo à operação deverá efetuar antecipadamente o recolhimento (Lei 6.374/89, art. 2°, § 3°-A): Alterado pelo Decreto n° 52.742/2008 (DOE de 23.02.2008), vigência a partir de 01.02.2008 Redação Anterior

Nota ECONET: a Decisão Normativa CAT n° 02/2019 esclarece sobre escrituração fiscal de aquisições interestaduais sujeitas ao recolhimento antecipado previsto no artigo 426-A do RICMS/SP

I - do imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria;

II - em sendo o caso, do imposto devido pelas operações subseqüentes, na condição de sujeito passivo por substituição.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se às mercadorias sujeitas ao regime jurídico da substituição tributária referidas nos artigos 313-A a 313-Z20, exceto se o remetente da mercadoria tiver efetuado a retenção antecipada do imposto, na condição de sujeito passivo por substituição, conforme previsto na legislação. Alterado pelo Decreto n° 54.338/2009 (DOE de 16.05.2009), efeitos a partir de 01.06.2009 Redação Anterior

§ 2° O imposto a ser recolhido deverá ser calculado, em se tratando de mercadoria cuja base de cálculo da sujeição passiva por substituição seja:

1 - determinada por margem de valor agregado, pela aplicação da fórmula IA = VA x (1 + IVA-ST) x ALQ - IC, onde:

a) IA é o imposto a ser recolhido por antecipação;

b) VA é o valor constante no documento fiscal relativo à entrada, acrescido dos valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos suportados pelo contribuinte;

c) IVA-ST é o Índice de Valor Adicionado;

d) ALQ é a alíquota interna aplicável;

e) IC é o imposto cobrado na operação anterior;

2 - o preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente, ou o sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado e divulgado pela Secretaria da Fazenda, mediante a multiplicação dessa base de cálculo pela alíquota interna aplicável, deduzindo-se o valor do imposto cobrado na operação anterior, constante no documento fiscal relativo à entrada.

§ 3° Tratando-se de mercadoria remetida por contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional, o imposto cobrado na operação anterior a que ser refere a alínea "e do item 1 e o item 2 do § 2° será, na hipótese de o contribuinte paulista estar: Alterado pelo Decreto n° 54.135/2009 (DOE de 18.03.2009), vigência a partir de 01.01.2009 Redação Anterior

1 - enquadrado no Regime Periódico de Apuração - RPA, o valor do crédito do imposto indicado no campo "Informações Complementares ou no corpo do documento fiscal relativo à entrada (Lei Complementar Federal 123/06, art. 23);

2 - sujeito às normas do "Simples Nacional, o valor resultante da aplicação da alíquota interestadual sobre o valor da operação ou prestação própria do remetente (Lei Complementar federal 123/06, art. 13, § 1°, XIII, "a e "g, e § 6°). Alterado pelo Decreto n° 54.650/2009 (DOE de 07.08.2009), vigência a partir de 01.08.2009 Redação Anterior

§ 4° O imposto calculado nos termos do § 2° será recolhido por meio de guia de recolhimentos especiais, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda: Alterado pelo Decreto n° 59.967/2013 (DOE de 18.12.2013), efeitos a partir de 01.01.2014 Redação Anterior

1 - na entrada da mercadoria no território deste Estado, na hipótese de o contribuinte paulista estar enquadrado no Regime Periódico de Apuração - RPA;

2 - até o último dia do segundo mês subsequente ao da entrada da mercadoria no território deste Estado, tratando-se de contribuinte sujeito às normas do "Simples Nacional", devendo observar o disposto no item 2 do § 4° do artigo 277.

§ 5° A escrituração das operações a que se refere este artigo será efetuada nos termos do artigo 277, considerando-se o valor recolhido por antecipação como imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria, exceto no caso de contribuinte não varejista enquadrado no Regime Periódico de Apuração - RPA, hipótese em que o valor recolhido por antecipação será assim considerado:

1 - como parcela relativa ao imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria, o valor resultante da multiplicação da diferença entre a alíquota interna e a interestadual pela base de cálculo da operação de entrada da mercadoria;

2 - como parcela relativa ao imposto devido pelas operações subseqüentes, na condição de sujeito passivo por substituição, o valor total recolhido, deduzido do valor calculado nos termos do item 1.

§ 6° Salvo disposição em contrário, fica dispensado o recolhimento a que se refere este artigo na entrada de mercadoria destinada a:

1 - integração ou consumo em processo de industrialização;

2 - estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição, em relação à mesma mercadoria ou a outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição, hipótese em que a respectiva saída da mercadoria subordinar-se-á ao regime jurídico da substituição tributária previsto neste regulamento, ressalvado o disposto no § 6°-A; Alterado pelo Decreto 52.836/2008 (DOE de 27.03.2008), vigência a partir de 27.03.2008 Redação Anterior

3 - estabelecimento paulista pertencente ao mesmo titular do estabelecimento remetente, hipótese na qual a responsabilidade pela retenção do imposto será do estabelecimento destinatário, que deverá observar as demais normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária previsto neste regulamento, se, cumulativamente:

a) esse estabelecimento não for varejista;

b) a mercadoria entrada tiver sido fabricada, importada ou arrematada, quando importada do exterior e apreendida, por qualquer estabelecimento do mesmo titular.

§ 6°-A - O disposto no item 2 do § 6° não se aplica na hipótese em que o estabelecimento destinatário da mercadoria: Alterado pelo Decreto n° 54.239/2009 (DOE de 15.04.2009), vigência a partir de 15.04.2009 Redação Anterior

1- seja atacadista;

2 - tenha a responsabilidade tributária atribuída pela legislação apenas pelo fato de receber mercadoria de outra unidade da Federação.

§ 7° Na ocorrência de qualquer saída ou evento que descaracterize a situação prevista no § 6°, o recolhimento do imposto devido por antecipação nos termos deste artigo será exigido do estabelecimento paulista que recebeu a mercadoria procedente de outra unidade da Federação.

§ 8° O estabelecimento remetente da mercadoria, localizado em outra unidade da Federação, poderá ser autorizado a recolher o imposto de que trata este artigo, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da saída da mercadoria, mediante regime especial, concedido nos termos do artigo 489.

Artigo 426-B - Não sendo aplicável o recolhimento antecipado previsto no artigo 426-A, o imposto devido na condição de sujeito passivo por substituição deverá ser pago segundo as normas comuns relativas ao regime jurídico da substituição tributária previstas na legislação. Acrescentado pelo Decreto n° 53.002/2008 (DOE de 16.05.2008), efeitos a partir de 16.05.2008

Artigo 426-C - Nas operações interestaduais destinadas a contribuinte paulista, beneficiadas ou incentivadas em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, o imposto correspondente ao valor do benefício ou incentivo deverá ser recolhido ao Estado de São Paulo pelo adquirente da mercadoria, observando-se o seguinte: Alterado pelo Decreto n° 58.918/2013 (DOE de 28.02.2013), efeitos a partir de 01.03.2013 Redação Anterior

I - O imposto correspondente ao valor do benefício ou incentivo deverá ser recolhido até o momento da entrada da mercadoria no território deste Estado, por meio de guia de recolhimentos especiais, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

II - A Secretaria da Fazenda divulgará os benefícios ou incentivos concedidos por outras Unidades da Federação, para fins de cálculo do valor a ser recolhido;

III - Relativamente aos benefícios ou incentivos divulgados na forma do inciso II, presume-se que estes foram utilizados pelo remetente da mercadoria, acarretando ao adquirente paulista a obrigação do recolhimento de que trata este artigo.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se também às operações interestaduais sujeitas ao regime de substituição tributária, hipótese em que o adquirente paulista deverá recolher o imposto correspondente ao valor do benefício ou incentivo utilizado na operação própria do remetente. Acrescentado pelo Decreto n° 58.918/2013 (DOE de 28.02.2013), efeitos a partir de 01.03.2013

§ 2° Desde que efetuados antes da entrada da mercadoria neste Estado, admitir-se-á que os recolhimentos de que tratam o "caput" e § 1° sejam realizados pelo remetente da mercadoria, a favor deste Estado, por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Acrescentado pelo Decreto n° 58.918/2013 (DOE de 28.02.2013), efeitos a partir de 01.03.2013

§ 3° Uma via do documento de arrecadação a que se referem o inciso I e §§ 1° e 2° deverá acompanhar a mercadoria durante o seu transporte. Acrescentado pelo Decreto n° 58.918/2013 (DOE de 28.02.2013), efeitos a partir de 01.03.2013

§ 4° Os recolhimentos previstos neste artigo poderão ser dispensados nos casos em que o remetente comprovar, antecipadamente, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, que não utilizou os benefícios ou incentivos divulgados na forma do inciso II. Acrescentado pelo Decreto n° 58.918/2013 (DOE de 28.02.2013), efeitos a partir de 01.03.2013

§ 5° O crédito integral do imposto destacado no documento fiscal correspondente às operações de que trata o "caput" e o § 1° fica condicionado ao atendimento do disposto neste artigo, além das demais normas estabelecidas na legislação". Acrescentado pelo Decreto n° 58.918/2013 (DOE de 28.02.2013), efeitos a partir de 01.03.2013

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 427 - A sujeição passiva por substituição com responsabilidade pelo imposto relativo a operações anteriores se efetiva nas seguintes hipóteses, devendo o lançamento ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - a saída de mercadoria com destino a consumidor ou usuário final ou, ainda, a pessoa de direito público ou privado não-contribuinte;

II - a saída de mercadoria ou prestação de serviço, amparada por não-incidência ou isenção;

III - a saída ou qualquer evento que impossibilitar a ocorrência das operações ou das prestações indicadas neste Livro.

Artigo 428 - A suspensão e o diferimento de que trata este Livro ficam interrompidos, devendo o lançamento do imposto ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer (Lei 6.374/89, art. 8°, § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I):

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não-contribuinte, ressalvada a hipótese prevista no artigo 319;

II - saída de mercadoria ou prestação de serviço amparadas por não-incidência ou isenção;

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento expressamente indicado.

Artigo 429 - Sendo isenta ou não tributada a saída de mercadoria ou a prestação de serviço subseqüente promovida pelo estabelecimento destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do imposto diferido ou suspenso, sem direito a crédito (Lei 6.374/89, art. 59).

Parágrafo único. Esse pagamento fica dispensado quando se tratar de:

1 - remessa de mercadoria ou prestação de serviço não tributada ou isenta, quando a legislação admitir a manutenção integral do crédito;

2 - saída para outro Estado de energia elétrica ou petróleo, incluídos os lubrificantes ou combustíveis líqüidos ou gasosos dele derivados, destinados a comercialização ou industrialização.

Nota ECONET 1: Este benefício fiscal foi reinstituído pelo Estado de São Paulo através do Decreto n° 64.118/2019, devendo a sua fruição limitar-se aos prazos máximos de que trata a cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

Artigo 430 - A pessoa em cujo estabelecimento se realizar qualquer operação, prestação ou evento, previsto neste Livro como momento do lançamento do imposto diferido ou suspenso, efetuará, na qualidade de responsável, o pagamento correspondente às saídas ou prestações anteriores (Lei 6.374/89, art. 8°, §10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e arts. 59 e 67, § 1°):

I - de uma só vez, englobadamente com o imposto devido pela operação ou prestação tributada que realizar, em função da qual, na qualidade de contribuinte, for devedor por responsabilidade original, sem direito a crédito;

II - nas demais hipóteses, observado o disposto no artigo anterior, no período em que ocorrer a operação, a prestação ou o evento, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Diferimento - Vide Observações", ou na guia de recolhimentos especiais, se for o caso, sem direito a crédito.

III - tratando-se de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional", de uma só vez, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do segundo mês subsequente ao das operações. Alterado pelo Decreto n° 59.967/2013 (DOE de 18.12.2013), efeitos a partir de 01.01.2014 Redação Anterior

Parágrafo único. No caso do inciso II, no campo "Observações", o contribuinte identificará, com os dados mínimos necessários, a operação, a prestação ou o evento e demonstrará a apuração do imposto.

Artigo 431 - Salvo disposição em contrário, caracterizar-se-á como momento de pagamento do imposto diferido ou suspenso, nos termos deste Livro, a entrega simbólica a destinatário de outro Estado de mercadoria depositada em armazém geral localizado neste Estado (Lei 6.374/89, arts. 8°, § 10, na redação da Lei 9.176/95, art. 1°, I, e 59).

Artigo 432 - Se houver regra específica de suspensão, de diferimento ou de substituição tributária em relação a operação, prestação ou evento, prevista na legislação como determinante do lançamento do imposto, prevalecerá aquela regra.

Anterior Próximo